9 בפברואר 2025

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ
("החברה")

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

ג.א.נ.,

הנדון: **<u>בחינת מהלך של הנפקה ורישום למסחר בבורסה של אגרות חוב של החברה מסדרה חדשה - המשך</u>**

בהמשך לדוחות מיידיים של החברה[1] בדבר כוונתה לביצוע גיוס חוב באמצעות הנפקה לציבור ורישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**הבורסה**") של אגרות חוב (סדרה ו') של החברה (סדרה חדשה, לא המירה למניות) ("**אגרות החוב**"), על-פי דוח הצעת מדף שיפורסם (ככל שיפורסם) מכוח תשקיף המדף של החברה,[2] אליהם צירפה החברה טיוטה ראשונה של שטר הנאמנות בגין אגרות החוב ותמצית תניות, מתכבדת החברה לצרף בזאת, כ**<u>נספח א'</u>** לדוח זה, טיוטה שנייה של שטר הנאמנות לאגרות החוב (ותמצית תניות), וזאת בין היתר בהתאם להערות שקיבלה החברה מגופים מוסדיים.

יובהר, כי טיוטת שטר הנאמנות המצורפת לדוח זה, הינה בגדר טיוטה בלבד, אשר עשויה להיות שונה באופן מהותי משטר הנאמנות הסופי שיצורף לדוח הצעת המדף, אם וככל שיפורסם, והנוסח המחייב יהא הנוסח של שטר הנאמנות שיצורף לדוח הצעת המדף שיפורסם כאמור.

נכון למועד הדוח אין כל ודאות לגבי ביצוע ההנפקה, עיתויה, היקפה ו/או תנאיה ואין באמור לעיל כדי להוות אינדיקציה או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה להנפקת אגרות החוב כאמור. כמו-כן, פרסום דוח הצעת המדף וביצוע ההנפקה, אם וככל שיבוצעו, כפופים, בין היתר, לקבלת כל האישורים הנדרשים על-פי דין, ובכלל זה אישור דירקטוריון החברה, היתר רשות ניירות ערך לפרסום דוח הצעת המדף ואישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב.

למען הסר ספק, דוח זה אינו מהווה הצעה לציבור לרכוש ניירות ערך של החברה, ואין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך של החברה על-פי דוח זה.

בכבוד רב,
קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

על-ידי: עמוס דאבוש, מנכ"ל;
איילת נעים לבנון, סמנכ"ל כספים.

---

[1] דוח מיידי מיום 23 בינואר 2025 ודוח מיידי מיום 27 בינואר 2025 (אסמכתאות מספר: 2025-01-006385 ו-2025-01-006973, בהתאמה).

[2] כפי שפורסם ביום 17 באוגוסט 2023 (אסמכתא מספר: 2023-01-095403).

שטר נאמנות בגין אגרות חוב (סדרה ו׳)

שנערך ונחתם בתל אביב, ביום ____* 2025

בין קרדן נדל״ן יזום ופיתוח בע״מ לבין שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע״מ

תוכן עניינים

סעיף	נושא	עמוד
שטר הנאמנות		3
1	פרשנות והגדרות	4
2	הנפקת אגרות החוב (סדרה ו'); תחולת שטר הנאמנות; ורישום למסחר של אגרות החוב	5
3	מינוי הנאמן; כהונה, תפקידים ואחריות	6
4	הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ו') והנפקה והקצאה של אגרות חוב וניירות ערך נוספים	7
5	רכישת אגרות חוב על-ידי החברה ו/או על-ידי מחזיק קשור	8
6	העדר בטחונות; התחייבות לאי-יצירת שעבוד שוטף	9
7	אמות מידה פיננסיות; מגבלות על ביצוע חלוקה; דירוג אגרות החוב	10
8	פדיון מוקדם	14
9	זכות להעמדה לפירעון מיידי	17
10	תביעות והליכים בידי הנאמן	22
11	נאמנות על התקבולים	23
12	סמכות לעכב חלוקת כספים	23
13	הודעה על חלוקה	24
14	הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה	24
15	קבלה מאת מחזיקי אגרות החוב	25
16	תחולת חוק ניירות ערך	25
17	השקעת כספים	25
18	התחייבויות החברה כלפי הנאמן	25
19	סודיות	26
20	התחייבויות נוספות	27
21	הסכמים אחרים	27
22	שכר הנאמן	27
23	סמכויות מיוחדות	28
24	סמכות הנאמן להעסיק שלוחים	29
25	שיפוי הנאמן	29
26	דוחות והודעות	31
27	ויתורים, פשרות ו/או שינויים בשטר הנאמנות	33
28	מרשם מחזיקי אגרות החוב	34
29	מינוי נאמן חדש ופקיעת כהונת הנאמן	34
30	אסיפות של המחזיקים	34
31	דיווח לנאמן	34
32	דיווחים במגנ"א	35
33	שחרור	35
34	כללי	35
35	הסמכה למגנ"א	36
36	מענים	36
37	הדין החל וסמכות השיפוט	36
תוספת ראשונה לשטר הנאמנות – תעודת אגרות חוב (סדרה ו')		38
התנאים הרשומים מעבר לדף		39
1	כללי	39
2	אגרות החוב (סדרה ו')	39
3	תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב	42
4	הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה	43
5	מרשם מחזיקי אגרות החוב	43
6	פיצול תעודות אגרות החוב והעברתן	43
7	פדיון מוקדם	44
8	ויתורים, פשרות ו/או שינויים בשטר הנאמנות	44
9	אסיפות מחזיקי אגרות החוב	44
10	החלפת תעודות אגרות חוב	44
11	פירעון מיידי	44
12	הודעות	44
תוספת שנייה לשטר הנאמנות – אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו')		45
נספח א' לתוספת השנייה לשטר הנאמנות בגין אגרות החוב (סדרה ו')		50
תוספת שלישית לשטר הנאמנות – נציגות דחופה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו')		51

ש ט ר נ א מ נ ו ת

שנערך ונחתם בתל אביב, ביום ____* 2025

ב י ן :

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ
מדרך מנחם בגין 154, בית קרדן, תל-אביב
טלפון: 03-6891200
פקס: 03-6911661
("**החברה**")

מצד אחד;

ל ב י ן :

שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ
מרחוב יגאל אלון 94, מגדל אלון 2, תל-אביב
טלפון: 03-6237777
פקס: 03-5613824
("**הנאמן**")

מצד שני;

הואיל: וביום 17 באוגוסט 2023 פרסמה החברה תשקיף מדף, על-פיו היא עשויה להנפיק, בין היתר, אגרות חוב של החברה, בדרך המתוארת בשטר נאמנות זה ובתשקיף המדף;

והואיל: והחברה שוקלת לפרסם דוח הצעת מדף, על-פיו היא תציע לראשונה אגרות חוב (סדרה ו') שלה, אשר תירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;

והואיל: והחברה פנתה בבקשה אל הנאמן שישמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') (ככל שתונפקנה), והנאמן הסכים לכך, הכל בכפוף ובהתאם לתנאי שטר נאמנות זה;

והואיל: והנאמן הינו חברה פרטית, מוגבלת במניות, שנתאגדה בישראל לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999, ואשר מטרתה העיקרית הינה עיסוק בנאמנות;

והואיל: והנאמן הצהיר כי אין כל מניעה על-פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, או כל דין אחר, להתקשרותו עם החברה על-פי שטר נאמנות זה, לרבות ביחס לניגודי עניינים המונעים את התקשרותו עם החברה כאמור, כי הוא עונה על הדרישות ותנאי הכשירות הקבועים בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 לשמש נאמן להנפקת אגרות החוב נשוא שטר זה, וכן כי אין לו כל עניין אישי בחברה;

והואיל: והחברה מצהירה כי אין עליה כל מניעה על-פי כל דין ו/או כל הסכם להתקשר עם הנאמן על-פי שטר נאמנות זה ולבצע את הנפקת אגרות החוב נשוא שטר זה וכן כי התקבלו כל האישורים לפי כל דין ו/או כל הסכם לביצוע הנפקת אגרות החוב לפי שטר זה, למעט אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ לרישום אגרות החוב למסחר, אשר טרם נתקבל נכון למועד חתימת שטר נאמנות זה;

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. **<u>פרשנות והגדרות</u>**

1.1 המבוא לשטר נאמנות זה והנספחים והתוספות לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2 חלוקת שטר נאמנות זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים, נעשו מטעמי נוחות וכמראי מקום בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות.

~~1.3 בכל מקום בשטר בו נאמר "בכפוף לכל דין" (או ביטוי הדומה לכך), הכוונה היא בכפוף לכל דין שאינו ניתן להתניה.~~

1.3~~1.4~~ כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להפך, וכל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע וכן להפך, וכל האמור באדם, אף תאגיד במשמע, והכל כשאין בשטר זה הוראה אחרת מפורשת.

1.4~~1.5~~ הוראותיו של שטר נאמנות זה ייכנסו לתוקפן במועד הנפקת אגרות החוב (סדרה ו') על-ידי החברה, ככל שתונפקנה.

1.5~~1.6~~ אין בחתימת הנאמן על שטר הנאמנות הבעת דעה מצדו בדבר טיבם של ניירות הערך המוצעים או כדאיות ההשקעה בהם.

1.6~~1.7~~ בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות בדוח הצעת המדף ו/או באגרות החוב, לבין שטר זה, יגברו הוראות שטר זה ובכל מקרה יגברו הוראות תקנון הבורסה והנחיותיו. נכון למועד חתימת שטר זה אין סתירה בין דוח הצעת המדף לבין שטר זה ו/או אגרות החוב.

1.7~~1.8~~ בכל מקום בשטר זה בו נאמר "בכפוף לכל דין" (או ביטוי הדומה לכך), הכוונה היא בכפוף לכל דין שאינו ניתן להתניה. מובהר בזאת כי הוראות הבורסה אינן ניתנות להתניה.

1.8~~1.9~~ בשטר נאמנות זה ובאגרות החוב תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצדם, אלא אם נקבע מפורשות אחרת:

"הבורסה"	–	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
"מסלקת הבורסה"	–	מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
"הוראות הבורסה"	–	הוראות תקנון הבורסה, ההנחיות מכוחו וחוקי העזר של מסלקת הבורסה (לפי העניין). מובהר, כי על אגרות החוב, תנאיהן ותנאי שטר הנאמנות, יחולו הוראות הבורסה בנוסחן כפי שיהיה מעת לעת, וזאת מבלי שיידרש תיקון לשטר הנאמנות;
"אסיפה נדחית" או **"אסיפת מחזיקים נדחית"**	–	אסיפת מחזיקים אשר נדחתה למועד אחר מזה אשר נקבע לפתיחת האסיפה כאמור בסעיפים 20 עד 22 לתוספת השנייה לשטר זה;
"שטר זה" או **"שטר הנאמנות"**	–	שטר נאמנות זה לרבות הנספחים המצורפים אליו ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו, בנוסחם כפי שיהיה מעת לעת;
"התשקיף" או **"תשקיף המדף"**	–	תשקיף המדף של החברה שפורסם ביום 17 באוגוסט 2023, כפי שיתוקן מעת לעת, או כל תשקיף מדף אחר שתפרסם החברה בהיתר רשות ניירות ערך;
"דוח הצעת מדף" או **"דוח ההצעה"**	–	דוח הצעת מדף אשר יפורסם על-פי תשקיף המדף, בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, בו יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות הרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות הבורסה, כפי שיהיו באותה עת;
"דוח ההצעה הראשונה"	–	דוח הצעה על-פיו תוצענה לראשונה אגרות החוב (סדרה ו');

"**אגרות החוב**" או "**אגרות החוב (סדרה ו')**"	–	אגרות חוב (סדרה ו') של החברה, רשומות על שם, אשר תנאיהן יהיו בהתאם לתעודת אגרות החוב ולדוח ההצעה הראשונה, אשר תונפקנה מעת לעת על-ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי, הכל בהתאם וכפוף להוראות כל דין ושטר נאמנות זה;
"**הנאמן**"	–	שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ ו/או כל מי שיכהן מדי פעם בפעם כנאמן של מחזיקי אגרות החוב לפי שטר זה;
"**מחזיק**" ו/או "**מחזיק/י אגרות החוב**" ו/או "**בעלי אגרות החוב**" ו/או "**המחזיקים**"	–	כמשמעות המונחים "מחזיק" ו-"מחזיק בתעודות התחייבות", בסעיף 35א לחוק ניירות ערך;
"**תעודת אגרת החוב**"	–	תעודת אגרת חוב (סדרה ו') אשר נוסחה מופיע בתוספת הראשונה לשטר זה;
"**החוק**" או "**חוק ניירות ערך**"	–	חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והתקנות לפיו, כפי שיהיו מעת לעת;
"**חוק החברות**"	–	חוק החברות, התשנ"ט-1999 והתקנות לפיו, כפי שיהיו~~ה~~ מעת לעת;
"**חוק חדלות פירעון**"	–	חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 והתקנות לפיו, כפי שיהיו מעת לעת;~~.~~
"**קרן**"	–	סך הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ו');
"**יום מסחר**"	–	כל יום בו מתבצעות עסקאות בבורסה;
"**יום עסקים**" או "**יום עסקים בנקאי**"	–	כל יום בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות;
"**החברה לרישומים**"	–	מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ, או כל חברה לרישומים אחרת עימה תתקשר החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, ובלבד שכל ניירות הערך של החברה הרשומים על שם חברה לרישומים יהיו רשומים על שם אותה חברה לרישומים;
"**נציגות דחופה**"	–	כמפורט בתוספת השלישית לשטר נאמנות זה.
"**חברת הדירוג**" או "**החברה המדרגת**"		חברה העוסקת בדירוג שנרשמה לפי חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד-2014.
"**החלטה רגילה**"	–	החלטה שנתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות החוב, שהתכנסה לפי סעיף 35יב13 ו-35יב14(א) לחוק (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית), ברוב של לפחות חמישים אחוזים (50%) מכל הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים.
"**החלטה מיוחדת**"	–	החלטה שנתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות החוב, בה נכחו, בעצמם או על-ידי באי כוחם, מחזיקים של לפחות חמישים אחוזים (50%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור במועד הקובע לאסיפה, או באסיפה נדחית של אסיפה זו, שנכחו בה, בעצמם או על-ידי באי כוחם, מחזיקים של לפחות עשרים אחוזים (20%) מן היתרה האמורה, ואשר נתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב של לפחות שני שלישים (2/3) מכל הקולות של המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים.

2. <u>הנפקת אגרות החוב (סדרה ו'); תחולת שטר הנאמנות; ורישום למסחר של אגרות החוב</u>

2.1 כפוף לפרסום דוח הצעת מדף ולהיענות להצעה במסגרתו ועל-פי תנאיו, תנפיק החברה אגרות חוב (סדרה ו'), רשומות על שם, ועומדות לפירעון (קרן) כאמור בתוספת הראשונה לשטר זה. ה~~אגרות החוב~~קרן תישא ריבית בשיעור שנתי קבוע שייקבע במכרז הצעתן לראשונה של אגרות החוב. הריבית על ה~~אגרות החוב~~קרן תשולם בכל אחד מהמועדים,

כאמור בתוספת הראשונה לשטר זה. אגרות החוב אינן צמודות (קרן וריבית) למדד כלשהו או למטבע כלשהו.

אם לאחר מועד הנפקתן לראשונה של אגרות החוב (סדרה ו'), תורחב הסדרה על-ידי החברה, מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') אשר תונפקנה במסגרת הרחבת הסדרה, לא יהיו זכאים לקבל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב (סדרה ו') שהמועד הקובע לתשלומו יחול קודם למועד הנפקתן כאמור.

2.2 החברה מתחייבת בזה לשלם את כל סכומי הקרן והריבית (לרבות ריבית הפיגורים (כהגדרתה בסעיף 3[ד] לתנאים הרשומים מעבר לדף), ככל שתהיה) על-פי תנאי אגרות החוב ולמלא אחר כל התנאים וההתחייבויות האחרים המוטלים עליה על-פי תנאי אגרות החוב ושטר זה.

2.3 אגרות החוב (סדרה ו') תעמודנה בדרגה שווה, פרי-פסו, בינן לבין עצמן בקשר עם התחייבויות החברה על-פי אגרות החוב (סדרה ו'), ובלי זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת.

2.4 שטר נאמנות זה ייכנס לתוקפו במועד הקצאת אגרות החוב על-ידי החברה לראשונה ותחולתו תהא מיום ההנפקה בפועל. מוסכם, כי במקרה של ביטול הנפקת אגרות החוב מכל סיבה שהיא, יהא שטר נאמנות זה בטל מעיקרו.

2.5 החברה מתחייבת, כי בכפוף לקבלת אישור הבורסה, אגרות החוב (סדרה ו') אשר תונפקנה על-פי דוח הצעה, תירשמנה למסחר בבורסה.

3. <u>מינוי הנאמן; כהונה, תפקידים ואחריות</u>

3.1 החברה ממנה בזאת את הנאמן כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב מכוח פרק ה'1 לחוק ניירות ערך. הנאמן יכהן החל מהמועד האמור בסעיף 3.2 לשטר וכהונתו תסתיים על-פי הקבוע בחוק או על-פי הוראות שטר זה.

3.2 הנאמנות למחזיקי אגרות החוב ותפקידי הנאמן לפי תנאי שטר נאמנות זה ייכנסו לתוקפם במועד הקצאת אגרות החוב על-ידי החברה לראשונה. מוסכם, כי במקרה של ביטול הנפקת אגרות החוב מכל סיבה שהיא, יהא שטר נאמנות זה בטל מעיקרו, ובהתאם אף הנאמנות ותפקידי הנאמן לפי שטר הנאמות לא ייכנסו לתוקף.

3.3 על מינוי הנאמן, החלפתו, כהונתו, סיום כהונתו או פקיעתה, התפטרותו ופיטוריו יחולו הוראות חוק ניירות ערך, וזאת ככל שלא נקבע אחרת בשטר הנאמנות (ביחס להוראות החוק כאמור אשר ניתנות להתנאה).

3.4 הנאמן יעביר לידי הנאמן החדש (ככל שמונה נאמן חדש חלף הנאמן) את כל המסמכים והסכומים שהצטברו אצלו בקשר עם הנאמנות נשוא שטר הנאמנות, ויחתום על כל מסמך שיידרש לשם כך. לכל נאמן חדש יהיו אותם כוחות, חובות וסמכויות, והוא יוכל לפעול לכל דבר ועניין, כאילו התמנה כנאמן מלכתחילה.

3.5 תפקידי הנאמן יהיו על-פי כל דין ושטר זה.

3.6 הנאמן ייצג את המחזיקים בכל עניין הנובע מהתחייבויות החברה כלפיהם, והוא יהיה רשאי לשם כך, לפעול למימוש הזכויות הנתונות למחזיקים לפי החוק או לפי שטר זה.

3.7 פעולותיו של נאמן הן בנות תוקף על אף פגם שנתגלה במינוי או בכשירותו.

3.8 אחריות הנאמן תהא על-פי הדין.

4. **<u>הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ו') והנפקה והקצאה של אגרות חוב וניירות ערך נוספים</u>**

4.1 <u>הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ו')</u>

החברה תהיה רשאית, מעת לעת, ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן ו/או ממחזיקי אגרות החוב הקיימים באותה עת, להרחיב את סדרת אגרות החוב (סדרה ו') ולהנפיק אגרות חוב (סדרה ו') נוספות (בין בהצעה פרטית, בין במסגרת תשקיף, בין על-פי דוח הצעת מדף ובין בדרך אחרת), לרבות למחזיק קשור (כהגדרתו בסעיף 5.2 להלן), בכל מחיר ובכל אופן שייראו לחברה, לרבות בשיעור ניכיון או פרמיה (לרבות העדר ניכיון או העדר פרמיה) שונים מאלו שהיו (אם בכלל) בהנפקות אחרות שבוצעו לאגרות החוב (סדרה ו') ("**הרחבת הסדרה**"), ובלבד שיתקיימו כל התנאים שלהלן:

4.1.1 טרם ביצוע הרחבת הסדרה, יתקבל בידי החברה אישור של החברה המדרגת, כי ביצוע הרחבת הסדרה כאמור לא יגרום לירידה בדירוג אגרות החוב (סדרה ו') כפי שיהא ערב אותה הרחבת סדרה. ככל שאגרות החוב (סדרה ו') תהיינה מדורגות בו זמנית על-ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי <u>הרחבת הסדרה לא תביא להורדה של אף אחד מהדירוגים הקיימים באותה עת</u>~~לצורכי סעיף זה יראו את הדירוג הגבוה מבין החברות המדרגות כדירוג הקובע~~.

4.1.2 החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיף 7.1 לשטר, וזאת מבלי לקחת בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה המנויות בסעיף 9.1.18 לשטר, ובהילקח בחשבון את הרחבת הסדרה.

4.1.3 החברה עומדת בכל התחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות שטר הנאמנות, לרבות כתוצאה מביצוע הרחבת הסדרה.

4.1.4 לא מתקיימת איזו מעילות הפירעון המיידי המפורטות בסעיף 9.1 לשטר, לרבות כתוצאה מביצוע הרחבת הסדרה<u>, וזאת מבלי לקחת בחשבון תקופות ריפוי והמתנה</u>.

4.1.5 אין בהרחבה, מייד לאחר <u>הקצאת אגרות החוב שהונפקו במסגרתה</u>~~השלמתה~~, כדי לפגוע בכושר הפירעון של אגרות החוב.

<u>4.1.6</u> החברה תמסור הודעה על הרחבת הסדרה לנאמן טרם המכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים (ככל שהחברה תקיים מכרז כאמור)<u>,</u> ובכל מקרה <u>בו</u> ~~טרם ביצוע הרחבת הסדרה כאמור (ככל ש~~החברה לא תקיים מכרז למשקיעים מסווגים כאמור<u>, טרם המכרז לציבור או טרם פרסום דוח מיידי על הקצאה פרטית במסגרת הרחבת סדרה</u>). במסגרת הודעה זו תמציא החברה לנאמן אישור בכתב מאת החברה, חתום על-ידי מנכ"ל החברה או נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, בדבר עמידת החברה בתנאים המפורטים בסעיפים 4.1.1 עד 4.1.5 ו-7.1 לשטר <u>זה</u>, והכל בצירוף אסמכתאות ו/או תחשיבים לשביעות רצון הנאמן.

<u>4.1.7</u> ~~4.1.6~~ <u>יתרת הערך הנקוב שבמחזור של סדרת אגרות החוב (סדרה ו'), לאחר הרחבת הסדרה כאמור, לא יעלה על 700 מיליון ש"ח ערך נקוב.</u>

הנאמן יכהן, כפוף להוראות שטר הנאמנות, כנאמן עבור אגרות החוב (סדרה ו'), כפי שתהיינה מעת לעת במחזור, וזאת גם במקרה של הרחבת סדרה, והסכמת הנאמן לכהונתו כאמור לסדרה המורחבת לא תידרש. אגרות החוב (סדרה ו') שתהיינה במחזור ואגרות חוב (סדרה ו') נוספות, אשר תונפקנה (אם בכלל) כאמור בסעיף זה לעיל, תהווינה (ממועד הנפקתן) סדרה אחת לכל דבר ועניין, ותעמודנה בדרגה שווה, פרי פסו, בינן לבין עצמן, בלי זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת, ושטר הנאמנות יחול גם לגבי כל אגרות

החוב (סדרה ו') הנוספות כאמור שתונפקנה על-ידי החברה. אגרות החוב (סדרה ו') הנוספות לא תקנינה זכות לתשלום קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב (סדרה ו') שהמועד הקובע לתשלומו חל קודם למועד הנפקתן. במקרה של הרחבת סדרה כאמור, תחולנה השלכות המס, לרבות בקשר עם חישוב שיעור הניכיון, ככל שיידרש, כפי שיפורט בדוח ההצעה הרלוונטי ובהתאם להוראות כל דין כפי שיהיו במועד ההנפקה של אגרות החוב (סדרה ו') הנוספות.

4.2 <u>הנפקה והקצאה של אגרות חוב וניירות ערך נוספים</u>

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק בכל עת סדרות נוספות של אגרות חוב ו/או ניירות ערך אחרים, מכל מין וסוג שהוא, ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן ו/או מהמחזיקים הקיימים באותה עת, בין שיקנו זכות המרה במניות החברה ובין שלא יקנו זכות כאמור, ובתנאי פירעון, ריבית, הצמדה, בטוחות, ותנאים אחרים כפי שתמצא לנכון, בין שהם עדיפים על פני תנאי אגרות החוב שבמחזור, שווים להם או נחותים מהם, ללא צורך בקבלת הסכמת בעלי אגרות החוב או הנאמן או במתן הודעה למי מהם על כך. החברה תודיע בדיווח מיידי על הנפקה כאמור.

4.3 אין באמור בסעיף 4 זה לעיל, כדי לגרוע מזכויות כלשהן של הנאמן ומחזיקי אגרות החוב לפי שטר הנאמנות ו/או כדי למעט מזכות הנאמן לבחון את השלכות הרחבת אגרות החוב (סדרה ו') ו/או הנפקת והקצאת אגרות חוב וניירות ערך נוספים.

4.4 במקרה בו החברה תנפיק אגרות חוב מסדרה או סדרות אחרות שאינן מובטחות בבטוחה כלשהי או ניירות ערך סחירים אחרים שהינם חוב שאינו מובטח בבטוחה כלשהי, לא יהיו אגרות החוב מהסדרות האחרות או ניירות הערך האחרים כאמור עדיפים על פני אגרות החוב (סדרה ו') בעת פירוק החברה. כמו-כן, ככל שהחברה תנפיק אגרות חוב מסדרה או סדרות אחרות אשר יהיו מגובות בבטוחות או ניירות ערך סחירים אחרים שהינם חוב ואשר יהיו מגובים בבטוחות, זכויות אותה סדרה או נייר ערך מובטחים נוספים כאמור (לפי העניין) בפירוק תהיינה עדיפות על אלו של אגרות החוב (סדרה ו') אך ורק ביחס לבטוחות שינתנו, ובטרם הנפקת הסדרה/ות נייר/ות ערך האחרים כאמור תמציא החברה לנאמן אישור על כך, חתום בידי נושא משרה בכירה בחברה, לשביעות רצון הנאמן.

5. <u>רכישת אגרות חוב על-ידי החברה ו/או על-ידי מחזיק קשור</u>

5.1 כפוף לכל דין, החברה שומרת על זכותה לרכוש בכל עת אגרות חוב (סדרה ו') אשר הונפקו מתוך הסדרה, במחיר ובתנאים שייראו לה (וממוכרים שייבחרו לפי שיקול דעתה וללא חובת פנייה לכלל המחזיקים), ובמקרה של רכישה כאמור תפקענה אגרות החוב הנרכשות באופן אוטומטי, תמחקנה מהמסחר בבורסה והחברה לא תהיה רשאית להנפיקן מחדש. במקרה שאגרות החוב תירכשנה במהלך המסחר בבורסה, תפנה החברה למסלקת הבורסה בבקשה למשיכת תעודות אגרות החוב. החברה תגיש דוח מיידי על רכישה של אגרות חוב, שבוצעה על-ידה כאמור, ככל שנדרש על-פי דין.

5.2 חברה בת של החברה, חברה כלולה של החברה, חברה קשורה של החברה, בעל שליטה בחברה (במישרין ו/או בעקיפין), בן משפחתו, תאגיד בשליטת אחד מהם או תאגיד בשליטת החברה (כל אחד מהם - "**מחזיק קשור**") רשאים לרכוש ו/או למכור מעת לעת בבורסה ו/או מחוצה לה (לרבות במקרה של הנפקה על-ידי החברה), אגרות חוב (סדרה ו') על-פי שיקול דעתם (בכפוף לכל דין). אגרות החוב אשר תוחזקנה כאמור על-ידי מחזיק קשור בחברה תיחשבנה כנכס שלהם, הן לא תימחקנה מהמסחר בבורסה, והן תהיינה ניתנות להעברה כיתר אגרות החוב. אגרות חוב בבעלות מחזיק קשור לא תקנינה למחזיק הקשור זכויות הצבעה באסיפות של מחזיקי אגרות החוב ולא תיממנה לצורך קביעת קיומו של מניין חוקי הדרוש לפתיחת אסיפות אלה. אסיפות מחזיקים ייערכו על-פי הוראות

התוספת השנייה לשטר הנאמנות.

5.3 אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין (ובכלל זאת הנחיות רשות ניירות ערך) החלות על החברה, לרבות בקשר עם אישורים נדרשים לביצוען של עסקאות עם בעל שליטה (או שלבעל שליטה עניין אישי בהן) ו/או בקשר עם מכירת ניירות ערך לחברה בת של החברה והפצתם בציבור.

6. <u>העדר בטחונות; התחייבות לאי-יצירת שעבוד שוטף</u>

6.1 התחייבות החברה לפירעון אגרות החוב (סדרה ו') אינה מובטחת בבטוחות, שעבודים כלשהם או בכל אופן אחר.

6.2 החברה תהיה רשאית לשעבד את כל נכסיה ו/או חלק מהם, לטובת מי שתמצא לנכון, ללא הגבלה כלשהי, ובכל דרגה שהיא, לרבות להבטחת סדרות של אגרות חוב או התחייבויות אחרות, וללא צורך בהסכמת הנאמן או המחזיקים באגרות החוב. על אף האמור לעיל, החברה מתחייבת, כי כל עוד לא נפרעו אגרות החוב (סדרה ו') במלואן על-פי תנאי שטר נאמנות זה, היא לא תיצור שעבוד שוטף כללי על כלל נכסיה ו/או זכויותיה, כפי שיהיו מעת לעת, וכן העתידיים, לטובת צד שלישי כלשהו, למעט אם: (א) נתקבל אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') לכך מראש, בהחלטה מיוחדת; <u>או</u> (ב) החברה תיצור לטובת מחזיקי אגרות החוב, בד בבד עם יצירת השעבוד השוטף לטובת הצד השלישי כאמור לעיל, שעבוד שוטף בדרגה שווה, פרי פסו על-פי יחס החובות בין מחזיקי אגרות החוב ובין הצד השלישי, להבטחת היתרה הבלתי מסולקת של החוב כלפי המחזיקים, וכי שעבוד זה יהיה בתוקף כל עוד אגרות החוב (סדרה ו') לא נפרעו במלואן באופן סופי או עד שיבוטל השעבוד השוטף לטובת הצד השלישי, לפי המוקדם, והכל בנוסחים <u>לשביעות רצון</u>~~המקובלים וכפי שיאושר על-ידי~~ הנאמן. ככל שהחברה תעביר לידי הנאמן אישור חתום על ידי נושא משרה בכירה בחברה בדבר הסרת השעבוד השוטף לטובת הצד השלישי כאמור ואסמכתאות <u>לשביעות רצון</u>~~להנחת דעתו של~~ הנאמן, יחתום הנאמן על המסמכים הנדרשים בקשר עם הסרת השעבוד הצף לטובת המחזיקים. ביחס לס"ק (ב) זה, החברה תפעל לרישום שעבוד כאמור בתוך עשרה (10) ימי עסקים מהודעתה לנאמן על רצונה במתן שעבוד לטובת הצד השלישי כאמור לעיל.

כמו-כן, מבלי לגרוע מהוראות סעיף 9 לשטר <u>זה</u> וכפוף להן, החברה תהיה רשאית למכור, להחכיר, למסור ו/או להעביר בכל דרך אחרת, את רכושה, כולו או חלקו, בכל דרך שהיא, לטובת מי שתמצא לנכון, ללא צורך בהסכמה כלשהי של הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.

בתוך חמישה (5) ימי עסקים לאחר פרסומו של כל דוח כספי שנתי מבוקר של החברה, תמציא החברה לידי הנאמן, אישור של החברה, חתום על-ידי מנכ"ל או נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, בדבר עמידת או אי עמידת החברה בהתחייבותה כאמור בסעיף 6 זה, תוך מתן פירוט הסברים רלוונטיים (ככל שיהיה בכך צורך) ובצירוף אסמכתאות לשביעות רצון הנאמן.

כל אימת שהחברה תיצור לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') שעבוד כאמור בסעיף 6 זה לעיל, ככל שתיצור, והשעבוד כאמור יהיה טעון רישום במרשם השעבודים המתנהל אצל רשם החברות (או כל מרשם אחר על-פי דין) לצורך שכלולו, ייחשב השעבוד כרשום כדין רק לאחר שהחברה המציאה לנאמן: (א) הודעת פרטי משכנתאות ושעבודים (טופס 10), בצירוף המסמך היוצר את השעבוד, כשהיא חתומה בחותמת "נתקבל"/"הוגש לבדיקה" מקורית ממשרד רשם החברות ולחילופין אישור הגשה מקוונת, והנושאת תאריך שאינו מאוחר מעשרים ואחד (21) ימים ממועד יצירת ההודעה ומתאריך המסמך שיוצר את השעבוד; (ב) מקור או העתק נאמן למקור של תעודת רישום השעבוד לטובת

הנאמן; (ג) תצהיר החברה חתום על-ידי מנכ"ל החברה ו/או נושא משרה בכירה בחברה בדבר העדר התחייבויות סותרות ו/או נוגדות לצד ג' כלשהו ליצירת השעבודים לטובת הנאמן וכי נתקבלו כל האישורים בחברה בקשר עם יצירת השעבוד כאמור; (ד) חוות דעת של עו"ד חיצוני לחברה כי השעבוד הינו תקף, חוקי, ובר אכיפה ומימוש בנוסח לשביעות רצון הנאמן. חוות הדעת האמורה תאשר כי מתקיים במסמכי השעבוד של 'הצדדים' (כהגדרת מונח זה בסעיף 6.2 זה להלן) האמור בסעיף 6.2 זה להלן. אחת לשנה, ביום 31 בדצמבר החברה תמציא לנאמן תצהיר~~אישור~~ כאמור בסעיף קטן (ג) לעיל וכן חוות דעת עו"ד חיצוני לחברה מעודכנת המאשרת את תוקפו של השעבוד וכי יכולת אכיפתו ומימושו לא השתנו בהשוואה לרישום השעבוד לראשונה עבור הנאמן לטובת מחזיקי אגרות החוב. מובהר כי ככל שלאורך חיי אגרות החוב (סדרה ו') יהיה צורך לרשום את השעבוד במרשם נוסף הרי שהחברה תפעל לכך מיידית; החברה תמציא לנאמן, לפי דרישותיו, מסמכים ו/או אישורים ו/או חוות דעת המעידים כי השעבוד הינו תקף, חוקי ובר אכיפה ומימוש; כמו-כן, מייד עם הוצאת תעודת רישום השעבוד במרשם הנוסף, ככל שקיימת, החברה תמציא לנאמן את מקור או העתק נאמן למקור של תעודת רישום השעבוד לטובת הנאמן.

כמו-כן, כל אימת שהחברה תיצור שעבוד כאמור בסעיף 6 זה לעיל לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') (בד בבד עם יצירת השעבוד השוטף לטובת צד שלישי כאמור לעיל), מימוש השעבוד על-ידי הנאמן לאגרות החוב (סדרה ו') או על-ידי הצד השלישי לא יהא טעון את הסכמת הצד השני, לפי העניין, או של מי ממחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') (בסעיף זה להלן: "**הצדדים**"), או במתן הודעה מראש ליתר הצדדים בדבר הכוונה לפעול כאמור. לאור האמור, כל אחד מהצדדים יהא רשאי באופן עצמאי ובהתאם לשיקול דעתו (ובלבד שקמה לו הזכות לכך בהתאם לשטר הנאמנות או הוראות הסכם השעבוד הרלוונטי) לנקוט לבדו בכל ההליכים הנדרשים לצורך מימוש השעבוד.

בעל תפקיד (כונס נכסים או בעל תפקיד אחר לשם מימוש השעבוד) שימונה לבקשת אחד הצדדים, יכול שימונה כבעל תפקיד עבור כל הצדדים. הנאמן לאגרות החוב (סדרה ו') יהיה רשאי להצטרף להליך שינקוט אחד הצדדים האחרים או להתנגד להם, בהתאם לשיקול דעתו או על-פי החלטה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') בהחלטה רגילה. החברה תמסור לנאמן פרטי קשר של כל אחד מהצדדים מיד עם בקשתו הראשונה של הנאמן.

6.3 ככל שיירשם שעבוד שוטף לטובת מחזיקי אגרות החוב פארי פסו עם הצד השלישי כאמור בסעיף 6.2 לעיל, מתחייבת החברה לפרסם במסגרת הביאורים הנכללים בדוחות הכספיים השנתיים הראשונים שיפורסמו על-ידה לאחר רישום השעבוד, את הנתונים הבאים: (א) השווי המאזני של כל נכסי החברה המשועבדים בשעבוד קבוע ושווי כאמור של כל הנכסים של החברה המשועבדים בשעבוד שוטף; (ב) השווי המאזני של כל הנכסים הלא משועבדים של החברה; (ג) סך התחייבויות החברה המגובות בנכסים משועבדים; (ד) סך התחייבויות החברה שאינן מגובות בנכסים משועבדים.

ככל שתבקש החברה את הסכמת המחזיקים ליצירת השעבוד כאמור לטובת צד שלישי בלבד, כאמור בסעיף 6.2 לעיל, מתחייבת החברה לפרסם את הנתונים הנ"ל במועד פרסום הדוח המיידי על זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב. בכל מקרה שנרשם שעבוד שוטף כאמור לעיל לטובת הנאמן עבור המחזיקים ולאחר פרסום הדוחות הכספיים הראשונים כאמור, וכל עוד השעבוד לטובת הנאמן עבור המחזיקים רשום, מתחייבת החברה לפרסם את הנתונים האמורים בסעיף 6.3 זה לעיל במסגרת הביאורים שבכל דוח שנתי שתפרסם.

6.4 החברה מצהירה כי למועד חתימת שטר זה, לא יצרה החברה ולא התחייבה ליצור שעבוד שוטף (צף) על כלל נכסיה וזכויותיה הקיימים והעתידיים לטובת מאן דהוא.

6.5~~6.3~~ למען הסר ספק מובהר, כי על הנאמן לא חלה חובה לבחון, ובפועל הנאמן לא בחן, את

הצורך בהעמדת בטחונות להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב. הנאמן לא נתבקש לערוך ובפועל לא ערך, בדיקת נאותות (Due Diligence) כלכלית, חשבונאית או משפטית באשר למצב עסקי החברה או חברות הבת שלה. בהתקשרותו בשטר הנאמנות, ובהסכמת הנאמן לשמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב, הנאמן אינו מחווה דעתו, באופן מפורש או משתמע, באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב. אין באמור כדי לגרוע מחובות הנאמן על-פי כל דין ו/או שטר הנאמנות, ובכלל זה אין בה כדי לגרוע מחובתו של הנאמן (ככל שחובה כזו חלה על הנאמן על-פי כל דין) לבחון השפעתם של שינויים בחברה מתאריך דוח ההצעה הראשונה ואילך ככל שיש בהם כדי להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב.

7. **<u>אמות מידה פיננסיות; מגבלות על ביצוע חלוקה; דירוג אגרות החוב</u>**

החברה מתחייבת, כי כל עוד לא נפרעו אגרות החוב (סדרה ו') במלואן באופן סופי על-פי תנאי שטר נאמנות זה (לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון מוקדם), היא תעמוד באמות המידה ובמגבלות הבאות:

7.1 <u>אמות מידה פיננסיות</u>

[א] ההון העצמי המוחשי ~~של החברה~~ (כהגדרתו להלן) לא יפחת מעשרים <u>ושלושה</u> אחוזים (2~~3~~0%) מסך המאזן המוחשי שלה (כהגדרתו להלן).

החברה תיחשב כמפרה את התחייבותה כאמור רק אם לא עמדה באמת המידה הפיננסית האמורה בס"ק [א] זה לעיל במשך שני (2) רבעונים קלנדאריים רצופים, ובמקרה כאמור תחולנה הוראות סעיף 9.1.18 לשטר <u>זה</u>.

לעניין שטר זה:

"**ההון העצמי המוחשי**" הינו ההון העצמי של החברה על-פי דוחותיה הכספיים (סולו) בניכוי נכסים לא מוחשיים בהתאם לתקינה החשבונאית לפיה עורכת החברה את דוחותיה הכספיים (אך מבלי לגרוע מהוראות סעיף 7.3 להלן לעניין אופן בחינת אמות המידה הפיננסיות במקרה של שינויים בתקינה החשבונאית), והכל על-פי דוחותיה הכספיים של החברה (סולו), בתוספת הלוואות בעלים (קרן בלבד) לגביהן נחתמו כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') על-ידי החברה ועל-ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים, כתבי נחיתות (subordination), לפיהם: (1) הפירעון <u>(קרן וריבית)</u> של הלוואות הבעלים כאמור יהא לאחר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב (סדרה ו'); וכן (2) במקרה של העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב (סדרה ו') או של פירוק החברה, הפירעון <u>(קרן וריבית)</u> של הלוואות הבעלים כאמור יהא רק לאחר הפרעון המלא של אגרות החוב (סדרה ו') ("**הלוואות בעלים נחותות**").[1]

"**סך המאזן המוחשי**" הינו סך המאזן של החברה על-פי דוחותיה הכספיים (סולו) בניכוי נכסים לא מוחשיים בהתאם לתקינה החשבונאית לפיה עורכת החברה את דוחותיה הכספיים (אך מבלי לגרוע מהוראות סעיף 7.3 להלן לעניין אופן בחינת אמות המידה הפיננסיות במקרה של שינויים בתקינה החשבונאית), והכל על-פי דוחותיה הכספיים של החברה (סולו); בנטרול מזומנים ושווה מזומנים שאינם מוגבלים בשימוש, פקדונות, <u>שאינם מוגבלים,</u> ניירות ערך והשקעות המסווגים כנכסים שוטפים שאינם מוגבלים בשימוש, ובניכוי מקדמות מרוכשים, התחייבות בגין רכישת שותפות כלולה והתחייבויות לבעלי קרקעות שתרשמנה עקב טיפול חשבונאי בגין עסקאות קומבינציה או בגין עסקאות תמורות שנחתמו עם בעלי קרקעות, על-פי דוחותיה הכספיים (סולו).

---

[1] <u>יצוין, כי נכון למועד החתימה על שטר הנאמנות, לא קיימות הלוואת בעלים שהועמדו לחברה.</u>

[ב] ההון העצמי המוחשי ~~של החברה~~ (כהגדרתו בס"ק [א] לעיל) לא יפחת מסכום של 270360,000 אלפי ש"ח.

החברה תיחשב כמפרה את התחייבותה כאמור רק אם לא עמדה באמת המידה הפיננסית האמורה בס"ק [ב] זה לעיל במשך שני (2) רבעונים קלנדאריים רצופים, ובמקרה כאמור תחולנה הוראות סעיף 9.1.18 לשטר זה.

[ג] ההון העצמי המוחשי המאוחד (כהגדרתו להלן) לא יפחת מעשרים אחוזים (20%) מסך המאזן המוחשי המאוחד (כהגדרתו להלן).

החברה תיחשב כמפרה את התחייבותה כאמור רק אם לא עמדה באמת המידה הפיננסית האמורה בס"ק [ג] זה לעיל במשך שני (2) רבעונים קלנדאריים רצופים, ובמקרה כאמור תחולנה הוראות סעיף 9.1.18 לשטר זה.

"**ההון העצמי המוחשי המאוחד**" הינו ההון העצמי של החברה על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים בניכוי נכסים לא מוחשיים בהתאם לתקינה החשבונאית לפיה עורכת החברה את דוחותיה הכספיים (אך מבלי לגרוע מהוראות סעיף 7.3 להלן לעניין אופן בחינת אמות המידה הפיננסיות במקרה של שינויים בתקינה החשבונאית), והכל על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה, בתוספת הלוואות בעלים נחותות (כהגדרתן לעיל).

"**סך המאזן המוחשי המאוחד**" הינו סך המאזן של החברה על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים בניכוי נכסים לא מוחשיים בהתאם לתקינה החשבונאית לפיה עורכת החברה את דוחותיה הכספיים (אך מבלי לגרוע מהוראות סעיף 7.3 להלן לעניין אופן בחינת אמות המידה הפיננסיות במקרה של שינויים בתקינה החשבונאית), והכל על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה, בתוספת הלוואות בעלים נחותות (כהגדרתן לעיל) ובנטרול מזומנים ושווה מזומנים שאינם מוגבלים בשימוש, פקדונות, שאינם מוגבלים, ניירות ערך והשקעות המסווגים כנכסים שוטפים שאינם מוגבלים בשימוש, ובניכוי מקדמות מרוכשים, התחייבות בגין רכישת שותפות כלולה והתחייבויות לבעלי קרקעות שתרשמנה עקב טיפול חשבונאי בגין עסקאות קומבינציה או בגין עסקאות תמורות שנחתמו עם בעלי קרקעות, והתחייבויות בגין עבודות בחוזי הקמה, והכל על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה.

7.2 מנגנון התאמה בשיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמות מידה פיננסיות

ככל שתחרוג החברה מאיזו מאמות המידה הפיננסיות האמורות להלן (בסעיף זה: "**החריגה**"):

[א] ההון העצמי המוחשי ~~של החברה~~ יפחת מעשרים וחמישה~~ושלושה וחצי~~ אחוזים (25%~~3.5~~) מסך המאזן המוחשי שלה;

[ב] ההון העצמי המוחשי ~~של החברה~~ יפחת מסכום של 3~~0~~90,000 אלפי ש"ח;

~~[ב]~~[ג] ההון העצמי המוחשי המאוחד יפחת מעשרים ושניים אחוזים (22%) מסך המאזן המוחשי המאוחד.

אזי יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן ~~הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ו')~~ בשיעור של 0.25% מעל שיעור הריבית שתישא יתרת הקרן כאמור באותו מועד (בסעיף 7.2 זה: "**תוספת הריבית**"), וזאת בגין התקופה שתחילתה ממועד פרסום הדוחות הכספיים של החברה בהם דיווחה החברה על החריגה (בסעיף 7.2 זה: "**מועד החריגה**") וסיומה במועד בו תוקנה החריגה האמורה או במועד בו נפרעה באופן סופי מלוא יתרת הקרן ~~אגרות החוב (סדרה ו')~~, לפי המוקדם. יובהר, כי העלאת שיעור הריבית בגין חריגה מאיזו מאמות המידה הפיננסיות נשוא סעיף 7.2 זה תיעשה (ככל שתיעשה) רק פעם אחת

בגין כל חריגה – קרי, בכל מקרה לא תעלה תוספת הריבית בגין סעיף 7.2 זה על 0.75%, וכן שיעור הריבית לאחר העלאה כאמור לא יעלה על שיעור הריבית המרבי (כהגדרתו בסעיף 7.2 זה להלן ובסעיף 2.8 לתנאים הרשומים מעבר לדף).

לא יאוחר מתום יום עסקים אחד ממועד פרסום דוחותיה הכספיים של החברה בהם קיימתבגינם נקבע מועד החריגה, תפרסם החברה דוח מיידי, בו תציין החברה: (1) את דבר התקיימות החריגה תוך פירוט אמות המידה הפיננסיות במועד הדוח הכספי; (2) את שיעור הריבית המדויק שתישא יתרת הקרן אגרות החוב לתקופה שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית ועד למועד החריגה (שיעור הריבית יחושב לפי 365 ימים בשנה) (בסעיף 7.2 זה: "**ריבית המקור**"); (3) את שיעור הריבית שתישא יתרת הקרן אגרות החוב החל ממועד החריגה ועד מועד תשלום הריבית הקרוב בפועל, דהיינו: ריבית המקור בתוספת תוספת הריבית (שיעור הריבית יחושב לפי 365 ימים בשנה); (4) את שיעור הריבית המשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב במועד תשלום הריבית הקרוב, הנובע מן האמור בס"ק (2) ו-(3) לעיל; (5) את שיעור הריבית השנתית המשתקף משיעור הריבית המשוקללת; ו-(6) את שיעור הריבית השנתית החדשה בגין אגרות החוב (סדרה ו') ובהתאם, את שיעור הריבית החצי שנתית (קרי, שיעור הריבית השנתית החדשה חלקי שניים).

היה ומועד החריגה יחול במהלך תקופת ארבעת (4) הימים שקדמו למועד הקובע לתשלום ריבית כלשהו (בסעיף 7.2 זה: "**תקופת הדחייה**"), תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב, במועד תשלום הריבית הקרוב, את ריבית המקור בלבד, כאשר סכום הריבית הנובע מתוספת הריבית בשיעור השווה לשיעור הריבית הנוסף לשנה במשך תקופת הדחייה, ישולם במועד תשלום הריבית הבא. החברה תודיע בדוח מיידי את שיעור הריבית המדויק לתשלום במועד תשלום הריבית הבא.

יובהר, כי במקרה שלאחר התקיימות חריגה, תחזור החברה לעמוד באמת המידה בגינה התקיימה החריגה באופן בו תחדל להתקיים חריגה בגין אותה אמת מידה (קרי, עם פרסום הדוחות הכספיים המעידים על תיקון החריגה), אזי יקטן שיעור הריבית שישולם על-ידי החברה למחזיקי אגרות החוב בשיעור שנתי של 0.25% בגין אותה אמת מידה, במועד התשלום הרלוונטי של הריבית, וזאת בגין התקופה בה החברה עמדה באמת המידה האמורה בלבד, כך ששיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב יהיה שיעור הריבית עליו תודיע החברה בדוח על תוצאות ההנפקה, כפוף לשינויי ריבית במקרה של אי עמידת החברה באמות מידה נוספות כאמור בסעיף זה ו/או במקרה של שינויי דירוג כאמור בסעיף 2.7 לתנאים הרשומים מעבר לדף (ככל שיהיו) ובכפוף להוראות סעיף 2.8 לתנאים הרשומים מעבר לדף. במקרה כאמור תפעל החברה כאמור בס"ק זה לעיל, בשינויים המחויבים.

יובהר, כי בכל מקרה לא יפחת שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב משיעור הריבית עליו תודיע החברה בדוח על תוצאות ההנפקה של אגרות החוב לראשונה.

על אף כל האמור בסעיף 7.2 זה ובסעיף 2.7 לתנאים הרשומים מעבר לדף בנוגע לשינויים בשיעור ריבית אגרות החוב (סדרה ו'), יובהר, כי בכל מקרה לא יעלה שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ו') משיעור הריבית עליו תודיע החברה בדוח על תוצאות ההנפקה של אגרות החוב (סדרה ו') לראשונה בתוספת שיעור שנתי של 1.25% (בסעיף 7.2 זה: "**שיעור הריבית המרבי**"). יובהר, כי ריבית פיגורים (כמשמעה בסעיף 3[ד] לתנאים הרשומים מעבר לדף), ככל שתחול על החברה מכוח שטר זה, תתווסף לכל תוספת ריבית אחרת שתחול בגין אגרות החוב (סדרה ו') בכל מועד רלוונטי, ככל שתחול, (ועד לשיעור הריבית המרבי) ולא תהווה חלק ממנה. קרי – שיעור הריבית המקסימלי התאורטי בגין אגרות החוב (סדרה ו') עשוי לעמוד על שיעור הריבית המרבי בתוספת ריבית פיגורים.

אמות המידה הפיננסיות האמורות בסעיף 7.1 לשטר ובסעיף 7.2 זה לעיל, תיבחנה אחת לכל רבעון קלנדארי רלוונטי, לפי דוחותיה הכספיים של החברה (סקורים או מבוקרים, לפי העניין) לרבעון או לשנה שהסתיימו בתום אותו רבעון (לפי העניין).

החברה תודיע במסגרת דיווחיה הרבעוניים בדבר תוצאותיה הכספיות על עמידתה או אי עמידתה בכל אחת מאמות המידה הפיננסיות האמורות בסעיף 7.1 ובסעיף 7.2 זה לעיל ואת הנתון המספרי בגינן.

כמו-כן, לא יאוחר מעשרה (10) ימי עסקים ממועד פרסום כל דוח כספי ~~שנתי~~, החברה תעביר לנאמן אישור בחתימת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה בדבר עמידת או אי עמידת החברה בכל אחת מאמות המידה הפיננסיות האמורות בצירוף תחשיב רלוונטי, לשביעות רצון הנאמן.

7.3 עמידה בהתחייבויות החברה במקרה של שינוי בתקינה החשבונאית

יובהר, כי לצרכי שטר זה, במקרה שיחול שינוי בתקינה החשבונאית החלה על החברה ו/או שינוי רגולטורי אחר בקשר עם אופן עריכת הדוחות הכספיים של החברה, לרבות במקרה בו החברה אימצה באופן וולונטרי תקינה חשבונאית (ביחד: "**התקינה החדשה**"), והכל לעומת המצב במועד חתימת שטר הנאמנות, ולשינוי זה 'השפעה מהותית',[2] אזי החברה תבדוק את אמות המידה הפיננסיות האמורות בסעיפים 7.1, 7.2 ו-7.4 לשטר על-פי מאזן פרופורמה במתכונת מקוצרת אותו תערוך החברה, הכולל ביאורים מהותיים ורלוונטיים בלבד, שאינם סקורים או מבוקרים, בהתאם לתקינה במועד חתימת שטר הנאמנות ואשר החברה תפרסם ביחד עם דוחותיה הכספיים או במסגרתם על בסיס רבעוני. הבחינה בדבר ההשפעה של התקינה החדשה לעומת התקינה במועד חתימת שטר הנאמנות תבוצע על-ידי החברה במועד פרסום דוחותיה הכספיים אשר יפורסמו לראשונה בסמוך לאחר מועד כניסת התקינה החדשה לתוקף על החברה (בלבד), ויינתן גילוי בדוח הדירקטוריון של החברה, הרבעוני או השנתי (לפי העניין), בכל מקרה של 'השפעה מהותית' כאמור, על אודות התקיימות 'השפעה מהותית' כאמור ותוצאת חישובה.

7.4 מגבלות על ביצוע חלוקה

החברה לא תבצע חלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות), ובכלל זה חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה ו/או רכישה עצמית של מניותיה ("**חלוקה**"), אשר כתוצאה ממנה יחול אחד (או יותר) מן המקרים הבאים:

[א] ההון העצמי המוחשי ~~של החברה~~ (כהגדרתו בסעיף 7.1[א] לשטר) יפחת מעשרים ושבעה~~שישה~~ אחוזים (27~~6~~%) מסך המאזן המוחשי שלה (כהגדרתו בסעיף 7.1[א] לשטר).

[ב] ההון העצמי המוחשי ~~של החברה~~ (כהגדרתו בסעיף 7.1[א] לשטר), בסמוך לאחר מועד ביצוע החלוקה כאמור, יפחת מסכום של 50,000~~43~~ אלפי ש"ח.

[ג] מתקיימת עילת פירעון מיידי כאמור בסעיף 9.1 לשטר, וזאת מבלי לקחת בחשבון תקופות ריפוי והמתנה.

[ד] החברה אינה עומדת באיזו מהתחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות שטר הנאמנות.

---

[2] לעניין זה, "**השפעה מהותית**" משמעה שינוי של 7.5% לפחות ~~בהון העצמי של החברה ("**הון החברה**") ו/או בסך הנכסים של החברה ("**המאזן**") לפי התקינה החדשה לעומת הון החברה ו/או המאזן, לפי העניין, לפי התקינה במועד חתימת שטר הנאמנות, הכל על-פי דוחותיה הכספיים של החברה (מאוחד וסולו).~~ בתוצאת איזו מאמות המידה הפיננסיות בשטר זה, כתוצאה מהתקינה החדשה בהשוואה לתקינה במועד חתימת שטר הנאמנות.

[ה] החברה מעריכה כי ביצוע החלוקה יפגע ביכולתה לפרוע את אגרות החוב בהגיע מועד פרעונן.

בנוסף, יחולו על החברה המגבלות הבאות ביחס לחלוקה:

1. החברה לא תבצע חלוקה כל עוד מתקיים בה אחד (או יותר) מסימני האזהרה הקבועים בסעיף 10(ב)(14)(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("**תקנות הדוחות**").

2. החברה לא תבצע חלוקה שלא מקיימת את מבחן הרווח בהתאם להוראות סעיף 303 לחוק החברות, אלא בכפוף לקבלת אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') לכך מראש, בהחלטה מיוחדת.

3. לא תבוצע חלוקה של רווחים נטו (קרי לאחר מס), שטרם מומשו, שינבעו משערוך נכסי נדל"ן להשקעה.

4. החברה לא תבצע חלוקה כל עוד מתקיימת עילת פירעון מיידי כאמור בסעיף 9.1 לשטר.

5. ~~3.~~ החברה לא תבצע חלוקה כל עוד החברה אינה עומדת באיזו מהתחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות השטר.

מובהר, כי למועד חתימת שטר זה לא חלות על החברה כל מגבלות בקשר עם חלוקה, למעט כאמור בסעיף 4 בחלק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 ולמעט מגבלות על-פי דין. מעבר לאמור בסעיף 7.4 זה לעיל, שטר הנאמנות ו/או אגרת החוב אינם כוללים מגבלות ביחס לזכותה של החברה לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה ו/או לבצע רכישה עצמית של מניותיה ו/או לבצע כל חלוקה אחרת, וחלוקה ו/או רכישה עצמית כאמור תבוצע (ככל שתבוצע) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה (בכפוף לכל דין אחר).

לא יאוחר משני (2) ימי עסקים ממועד קבלת החלטה מחייבת במוסדות החברה אודות ביצוע חלוקה, תמציא החברה לנאמן אישור, חתום על-ידי מנכ"ל או נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, בדבר עמידת החברה בכל התנאים האמורים בסעיף 7.4 זה לעיל, וכן אישור, כי לא מתקיימת לאותה עת איזו מן העילות לפירעון מיידי המפורטות בסעיף 9.1 לשטר זה, וזאת מבלי לקחת בחשבון תקופות ריפוי והמתנה, וכי החברה עומדת בכל התחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב, והכל בצירוף אסמכתאות ו/או תחשיבים לשביעות רצון הנאמן.

7.5 דירוג אגרות החוב

החברה מתחייבת, כי אגרות החוב (סדרה ו') תהיינה מדורגות על-ידי חברה מדרגת, לאורך כל חיי אגרות החוב, וזאת כל עוד הסיבות ו/או הנסיבות הינן בשליטת החברה. לעניין זה יראו, בין היתר, באי ביצוע תשלומים שהחברה התחייבה לשלם לחברה המדרגת ובאי מסירת דיווחים ומידע הנדרשים על-ידי החברה המדרגת במסגרת ההתקשרות בין החברה לבין החברה המדרגת, כסיבות וכנסיבות שהינן בשליטת החברה.

החברה אינה מתחייבת שלא להחליף חברה מדרגת לאורך כל חיי אגרות החוב (סדרה ו'). במקרה בו החברה תחליף את חברת הדירוג או במקרה בו אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות על-ידי חברת דירוג, לרבות במקרה בו אגרות החוב תהיינה מדורגות על-ידי יותר מחברת דירוג אחת, תפרסם החברה דוח מיידי, במועדים הקבועים לכך בדין ובו תודיע על נסיבות החלפת החברה המדרגת או הפסקת הדירוג, לפי העניין, וככל שלא נקבעו בדין מועדים אזי לא יאוחר מיום מסחר אחד (1) ממועד השינוי. למען הסר ספק, החברה לא תזדקק לאישור מאת הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב לצורך החלפת החברה המדרגת כאמור. יובהר, כי העברת אגרות החוב (סדרה ו') לרשימת מעקב (watch list) או כל

פעולה דומה אחרת המבוצעת על-ידי החברה המדרגת לא ייחשבו כהפסקת דירוג (או כהורדת דירוג).

7.6 מגבלה על נטילת הלוואות סולו

החברה מתחייבת כי כל זמן שאגרות החוב (סדרה ו') טרם נפרעו במלואן, כלל חובות הסולו המוגבלים של החברה, כהגדרת מונח זה להלן, לא יעלה על שיעור של 30% מסך מאזן החברה המאוחד על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים או הסקורים (לפי העניין) האחרונים.

"**חוב סולו מוגבל**" – הלוואה שנטלה החברה מגוף פיננסי (בסעיף 7.6 זה: "**המלווה**") שאינה הלוואה במסגרת ליווי פרויקט ו/או הלוואה במסגרת רכישת זכויות במקרקעין ו/או נכס אחר, ושאינה מובטחת בשעבוד נכס ספציפי, אולם בהתאם להסכם ההתקשרות שבין החברה לבין המלווה, זכאי המלווה להיפרע מתוך כספי עודפים (כהגדרתם להלן). למען הסר ספק, גיוס חוב באמצעות הנפקת אגרות חוב לציבור ו/או הנפקה פרטית ו/או הלוואה משותף/משקיע בפרויקטים לא ייחשב בכל מקרה כהלוואה מגוף פיננסי לצרכי סעיף 7.6 זה.

"**עודפים**" לעניין סעיף 7.6 זה – הון עצמי ורווחים הנובעים מפרויקט בנייה למגורים של החברה, שאינם משועבדים לגוף כלשהו (לרבות שעבוד במסגרת ליווי פיננסי ו/או ליווי לפרויקט בנייה).

8. פדיון מוקדם

8.1 פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה

במקרה בו יוחלט על-ידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר בה של אגרות החוב (סדרה ו') שבמחזור מפני ששווי הסדרה פחת מהסכום שנקבע בהוראות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר של אגרות חוב, תבצע החברה פדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה ו') כדלקמן:

8.1.1 תוך ארבעים וחמישה (45) ימים מתאריך החלטת דירקטוריון הבורסה בדבר המחיקה מרישום למסחר כאמור, תודיע החברה על מועד פדיון מוקדם שבו רשאי המחזיק באגרות החוב לפדותן. ההודעה על מועד הפדיון המוקדם תפורסם בדוח מיידי ובשני (2) עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה העברית ותימסר בכתב לכל המחזיקים הרשומים באגרות החוב.

8.1.2 מועד הפדיון המוקדם יחול לא לפני עבור שבעה-עשר (17) ימים מתאריך פרסום ההודעה ולא מאוחר מארבעים וחמישה (45) ימים מהתאריך הנ"ל, אך לא בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלומה בפועל.

במועד הפדיון המוקדם תפדה החברה את אגרות החוב שהמחזיקים בהן ביקשו לפדותן. תמורת הפדיון המוקדם תהא בהתאם לגבוה מבין הקבוע בסעיף 8.2.6 לשטר זה לעניין הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב במקרה של פדיון מוקדם ביוזמת החברה, כאשר בקשר עם 'שווי השוק' (כהגדרתו בסעיף 8.2.6 לשטר זה) של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם ~~(כהגדרתו בסעיף 8.2.6 לשטר)~~, יילקח מועד החלטת דירקטוריון הבורסה על מחיקה ממסחר חלף מועד החלטת דירקטוריון החברה בדבר פדיון מוקדם.

8.1.3 קביעת מועד פדיון מוקדם כאמור לעיל אין בה כדי לפגוע בזכויות הפדיון הקבועות באגרות החוב של מי ממחזיקי אגרות החוב שלא יפדו אותן במועד הפדיון המוקדם כאמור לעיל, אך אגרות החוב תמחקנה מהמסחר בבורסה

ויחולו עליהן, בין היתר, השלכות המס הנובעות מכך.

8.1.4 פדיון מוקדם של אגרות החוב כאמור לעיל לא יקנה למי שהחזיק באגרות החוב שייפדו כאמור את הזכות לתשלום על חשבון קרן ו/או ריבית בגין התקופה שלאחר מועד הפדיון.

8.2 <u>פדיון מוקדם ביוזמת החברה</u>

החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת אך לא לפני שישים (60) יום מהמועד בו ירשמו אגרות החוב (סדרה ו') של החברה למסחר, להעמיד את אגרות החוב (סדרה ו') לפדיון מוקדם, מלא או חלקי, ובמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות, והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות הבורסה, כפי שיהיו במועד הרלוונטי:

8.2.1 תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון. נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי, יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור. למרות האמור לעיל, ניתן לבצע פדיון סופי ברבעון גם אם בוצע בו כבר תשלום ריבית או פדיון חלקי. לעניין זה "רבעון" משמעו כל אחת מהתקופות הבאות: ינואר – מרץ, אפריל – יוני, יולי – ספטמבר, אוקטובר – דצמבר.

8.2.2 ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם, לא יפחת מ-1 מיליון ש"ח. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ-1 מיליון ש"ח ובלבד שתדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה. כל סכום שייפרע בפירעון מוקדם על-ידי החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוב, פרו-רטה, לפי הערך הנקוב של אגרות החוב המוחזקות.

8.2.3 עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בעניין ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל, תפרסם החברה דוח מיידי לא פחות משבעה-עשר (17) ימים ולא יותר מארבעים וחמישה (45) ימים לפני מועד הפדיון המוקדם.

מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות החוב לבין מועד תשלום הריבית בפועל. בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן את הריבית שנצברה בגין סכום הקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם, בהתאם לאמור להלן.

8.2.4 לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ-3.2 מיליון ש"ח.

8.2.5 במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תודיע בדוח מיידי על: (1) שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת; (2) שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית; (3) שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה; (4) שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי, מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת; (5) עדכון שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו, במונחי הסדרה המקורית; (6) המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב שיהיה שישה (6) ימים לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם; והכל לפי העניין. יצוין, כי במקרה של פדיון מוקדם חלקי, הריבית שנצברה עד למועד הפדיון המוקדם תשולם רק על הערך הנקוב שנפדה בפדיון המוקדם ולא בגין כל היתרה הבלתי מסולקת.

8.2.6 הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') במקרה של פדיון מוקדם, יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים: **(1)** שווי שוק של יתרת אגרות החוב (סדרה

ו') שבמחזור, אשר ייקבע על-פי מחיר הנעילה הממוצע של אגרות החוב בשלושים (30) ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם מוכפל בשיעור הפדיון המוקדם של אגרות החוב שבמחזור (בסעיף זה: "**שווי השוק**" ו-"**תקופת הדגימה**", בהתאמה). יובהר, כי על אף האמור לעיל, במקרה והפדיון המוקדם (חלקי או מלא) ייקבע ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית או קרן של אגרות חוב (סדרה ו'), והפדיון המוקדם יבוצע באותו הרבעון ביחד עם תשלום ריבית בהתאם להוראת סעיף 8.2 זה לעיל, הרי שבמקרה זה, לצורך חישוב שווי השוק של אגרות החוב אשר ישולם למחזיקים על-פי סעיף זה, יופחת משווי השוק (כהגדרתו לעיל) של יתרת אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם, הסכום המשולם באותו רבעון על חשבון תשלום הריבית בלבד כאמור. עוד יובהר, כי במקרה שבמהלך תקופת הדגימה בוצע תשלום ריבית, אזי הסכום ששולם על חשבון הריבית בלבד יופחת ממחיר הנעילה שנקבע בימי המסחר הכלולים בתקופת הדגימה ואשר חלו טרם המועד הקובע לתשלום הריבית בלבד ששולמה כאמור; **(2)** הערך ההתחייבותי של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית, עד למועד הפדיון המוקדם בפועל; **(3)** יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת הריבית אותה נושאות אגרות החוב במועד הפדיון המוקדם) כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי (כהגדרתה להלן) בתוספת ריבית בשיעור של 1.25~~5~~% בחישוב שנתי. היוון אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון הסופי שנקבע ביחס לאגרות החוב. ככל שתיבחר החלופה בס"ק (1) או (3) לעיל, ההפרש בין השווי לפי החלופה שנבחרה כאמור, לבין ערך ההתחייבות, ישולם כריבית על החלק שנפדה בלבד.

לעניין זה: "**תשואת האג"ח הממשלתי**" משמעה, ממוצע משוקלל של תשואה לפדיון (ברוטו), בתקופה של שבעה (7) ימי עסקים, המסתיימת שני (2) ימי עסקים לפני מועד ההודעה על הפדיון המוקדם, של שתי (2) סדרות אגרות חוב ממשלתי לא צמודות למדד, בעלות ריבית בשיעור קבוע, ושמשך חייהן הממוצע ("**מח"מ**") הוא הקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של אגרות החוב במועד הרלוונטי (היינו סדרה אחת בעלת המח"מ הקרוב הגבוה ממח"מ אגרות החוב (סדרה ו') במועד הרלוונטי, וסדרה אחת בעלת המח"מ הנמוך למח"מ אגרות החוב (סדרה ו') במועד הרלוונטי ואשר, שקלולן ישקף את מח"מ אגרות החוב במועד הרלוונטי).

לדוגמא: אם המח"מ של אג"ח ממשלתי א' הוא ארבע (4) שנים, המח"מ של אג"ח ממשלתי ב' הוא שנתיים ומח"מ יתרת ההלוואה הוא 3.5 שנים, תחושב התשואה כדלקמן:

$$4x + 2(1-x) = 3.5$$

x = משקל התשואה של אג"ח ממשלתי א'.

$1 - x$ = משקל התשואה של אג"ח ממשלתי ב'.

על-פי החישוב, התשואה השנתית של אג"ח ממשלתי א' תשוקלל בשיעור של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מ"התשואה" והתשואה השנתית של אג"ח ממשלתי ב' תשוקלל בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים (25%) מ"התשואה".

החברה תעביר לנאמן אישור בחתימת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים המפרט את הסכום בפדיון המוקדם בצירוף חישובים והכל בנוסח לשביעות

רצון הנאמן וזאת לא יאוחר משלושה (3) ימי עסקים מקבלת החלטה בדיקטוריון החברה על ביצוע הפדיון המוקדם.

9. **זכות להעמדה לפירעון מיידי**

9.1 בקרות אחד או יותר מהמקרים המנויים להלן יהיו רשאים הנאמן ומחזיקי אגרות החוב להעמיד לפירעון מיידי את היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב, כולה או חלקה:

9.1.1 חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבם במועד ההנפקה, וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן.

9.1.2 אגרות החוב (סדרה ו') לא נפרעו במועדן או החברה לא פרעה תשלום כלשהו מהתשלומים בהם היא חייבת לפי תנאי אגרות החוב או לפי שטר הנאמנות או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים, וההפרה לא תוקנה עד תום תקופה של שבעה (7) ימים ממועד ההפרה. יובהר, כי במקרה של אי עמידה של החברה בהתחייבויותיה כאמור בסעיף 7.1 לשטר, יחולו הוראות סעיף 9.1.18 לשטר.

9.1.3 החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין, בתוך שלושים (30) ימים מהמועד האחרון שבו היא חייבת בפרסומו בהתאם להוראות הדין החלות עליה או בתום ארכה שניתנה לחברה על-ידי רשות מוסמכת על-פי דין, המאוחר מביניהם.

9.1.4 אגרות החוב תמחקנה מהמסחר בבורסה.

9.1.5 **(א)** אם יינתן צו פירוק זמני או צו בעל מאפיינים דומים לפי חוק חדלות פירעון, על-ידי בית המשפט, או ימונה לחברה מפרק זמני או בעל תפקיד אחר בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון, או אם תתקבל כל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה או ימונה לחברה נאמן זמני לפי חוק חדלות פירעון, וצו או החלטה כאמור לא נדחו או בוטלו בתוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד מתן הצו או קבלת ההחלטה, לפי העניין; וכן **(ב)** אם החברה קיבלה החלטת פירוק (למעט פירוק כתוצאה ממיזוג עם חברה אחרת (בכפוף לאמור בסעיף 9.1.10 לשטר זה)), או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי או צו בעל מאפיינים דומים לפי חוק חדלות פירעון, על-ידי בית המשפט, או אם ימונה לחברה מפרק קבוע או בעל תפקיד אחר בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או ימונה לחברה נאמן לפי חוק חדלות פירעון.

על אף האמור בס"ק (א) לעיל ביחס לתקופת הריפוי, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על-ידי החברה או בהסכמתה.

9.1.6 הוטל עיקול על עיקר נכסי החברה או על כולם, או בוצעה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל כנגד עיקר נכסי החברה או מומש שעבוד שנרשם על עיקר נכסי החברה; והעיקול לא הוסר או הפעולה/מימוש השעבוד לא בוטלו, לפי העניין, בתוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על-ידי החברה או בהסכמתה.

9.1.7 אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) או בעל תפקיד אחר בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון על החברה ו/או על עיקר נכסי החברה (או על כולם), או אם ניתן צו כאמור למינוי

כונס נכסים זמני או בעל תפקיד אחר בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או ניתן צו למינוי נאמן זמני, כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון – אשר לא נדחו או בוטלו בתוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד הגשתם או נתינתם, לפי העניין; או – אם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע או בעל תפקיד אחר בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון על החברה ו/או על עיקר נכסי החברה (או על כולם) או ניתן צו למינוי נאמן, כהגדרת מונח זה לחוק חדלות פירעון. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על-ידי החברה או בהסכמתה.

9.1.8 החברה ביצעה הפרה יסודית של תנאי אגרות החוב או שטר הנאמנות, ובכלל זה אם יתברר כי מצג מהותי ממצגי החברה באגרת החוב או בשטר הנאמנות אינו נכון או אינו מלא, וההפרה לא תוקנה בתוך ארבעה-עשר (14) ימים ממועד קבלת הודעה על דבר ההפרה, במהלכם תפעל החברה לתיקונה.

9.1.9 אם אגרות החוב (סדרה ו') תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על שישים (60) ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או מנסיבות שאינן בשליטת החברה. לעניין זה, בין היתר יראו באי ביצוע תשלומים שהחברה התחייבה לשלם לחברה המדרגת ובאי מסירת דיווחים ומידע הנדרשים על-ידי החברה המדרגת במסגרת ההתקשרות בין החברה לבין החברה המדרגת, כסיבות וכנסיבות שהינן בשליטת החברה. מובהר, כי החברה תהא רשאית להחליף את חברת הדירוג כאמור בסעיף 7.5 לשטר.

9.1.10 בוצע מיזוג של החברה עם חברה אחרת, ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') בהחלטה מיוחדת, אלא אם כן הצהירה היישות הקולטת, כלפי מחזיקי אגרות החוב, לפחות עשרה (10) ימי עסקים לפני מועד השלמת המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את מלוא ההתחייבויות כלפי המחזיקים במועדן.

9.1.11 בוצעה מכירה לצד שלישי (קרי, מכירה שאינה לתאגידים או מיזמים משותפים בהם החברה מחזיקה ב-50% או יותר מזכויות ההצבעה ו/או תאגידים בשליטתם) של נכסי החברה ו/או של איזו מהחברות המאוחדות, ששוויים, בניכוי שווי נכסים שנרכשו על-ידי החברה ו/או חברות מאוחדות של החברה באותו מועד, עלה על חמישים אחוזים (50%) מסך הנכסים במאזן החברה (במאוחד) על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה שפרסמה החברה ערב מכירת הנכסים כאמור. לצורך חישוב הנכסים שנמכרו כאמור לא יילקחו בחשבון: (א) מכירות של נכסים המסווגים כמלאי; (ב) מקרה של מיזוג שבו ניתנו הצהרות כמפורט בסעיף 9.1.10 לשטר; וכן (ג) מצב שבו החזקות החברה בתאגיד בו היא מחזיקה (או במיזם המשותף, לפי העניין) התדללו עקב השקעה הונית (ולא בדרך של חוב או חוב ניתן להמרה) של צד שלישי באותו תאגיד/מיזם משותף), וזאת מבלי שהתקבל לכך אישור מראש של מחזיקי אגרות החוב בהחלטה ~~רגילה~~מיוחדת.

מוסכם, כי הבחינה אם מכירה של נכסים כלשהם מהווה מכירה של נכסי החברה כאמור בסעיף זה, תיעשה על בסיס מכירת נכסים במהלך חמישה רבעונים רצופים. עם זאת, לא תחשב כהפרה של סעיף 9.1.11 זה: (א) מכירה אשר תמורתה גבוהה או שווה לגובה הסכום הנדרש לביצוע פדיון מלא וסופי של אגרות החוב (סדרה ו') שבמחזור ואשר מיועדת, כולה או חלקה (לפי העניין) לשמש, על-פי הודעתה של החברה בדיווח מיידי, לשם ביצוע פדיון מוקדם מלא

כאמור ; או (ב) מכירה אשר לא פחות מ-90% מהתמורה (נטו) בגינה תשמש את החברה (במישרין או באמצעות חברות מוחזקות) לרכישת נכס או נכסים התואמים לתחומי פעילותה של החברה כפי שהם במועד המכירה כאמור.

9.1.12 הועמדו לפירעון מיידי : **(א)** סדרת אגרות חוב אחרת שהונפקה על-ידי החברה או סדרת ניירות ערך שהינה חוב שהונפקה על-ידי החברה לציבור ; או **(ב)** חוב אחר ו/או מספר חובות במצטבר (ובלבד שאם מדובר במספר חובות מצטברים כאמור, הרי שהם הועמדו לפירעון מיידי בד בבד או בסמוך האחד לשני) שנטלה החברה ו/או חברה מאוחדת מתאגיד בנקאי או מוסד פיננסי (לרבות מגוף מוסדי) כלשהו ו/או ממספר תאגידים/מוסדות כאמור, ובלבד שהסכום הכולל שהועמד לפירעון מיידי כאמור הינו בהיקף העולה על 10% מסך מאזן החברה (במאוחד) על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו בסמוך לפני אותו מועד, וככל שההעמדה לפירעון מיידי כאמור לא בוטלה ו/או החברה לא פרעה את החוב/ות כאמור בתוך תקופה של שלושים (30) ימים.

מובהר, כי חילוט ערבויות לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974 ו/או העמדה לפירעון מיידי של הלוואה ללא יכולת חזרה לחברה (Non-Recourse) - לא תיחשבנה לעניין זה כהעמדת חוב לפירעון מיידי.

9.1.13 החברה חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול, מלהמשיך בעסקיה ו/או לנהל את עסקיה כפי שיהיו מעת לעת. מובהר, כי כל עוד פועלת החברה בתחום הנדל"ן והבניה, ועיקר הכנסותיה, לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים, הינן מפעילותה בתחום זה, לא יראו את החברה כמי שחדלה מלהמשיך ו/או לנהל את עסקיה.

9.1.14 אם עיקר פעילותה של החברה (~~70~~80%) יפסיק להיות בתחום הנדל"ן והבניה בישראל. יובהר, כי פעילות החברה בתחומי פעילות אחרים בנוסף על תחום הפעילות של החברה (קרי, הנדל"ן והבנייה בישראל) לא תיחשב להפסקת פעילות כאמור בסעיף זה, ככל שהנכסים בתחום הפעילות של נדל"ן ובנייה בישראל מהווים לכל הפחות 80% מכלל הנכסים של החברה במאוחד בהתאם לדוחותיה הכספיים המאוחדים. החברה מתחייבת להודיע לנאמן בכתב על שינוי תחום הפעילות, וזאת לא יאוחר מיום עסקים אחד (1) לאחר החלטת החברה, אשר יש בה כדי להביא לשינוי תחום הפעילות כאמור.

9.1.15 אם הוגשה על-ידי החברה בקשה לצו הקפאת הליכים או צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון או אם יינתן צו כאמור כנגד החברה או אם הוגשה על-ידי החברה ~~או על-ידי גורם אחר~~ בקשה לפשרה או להסדר עם נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות ו/או לפי חוק חדלות פירעון (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי במבנה החברה, לרבות פיצול ושאינם אסורים לפי תנאי שטר זה, ולמעט עשיית הסדרים בין החברה ובעלי מניותיה ו/או לבין מחזיקי כתבי אופציה של החברה הניתנים למימוש למניות בלבד, שאין בהם להשפיע ~~לרעה~~ על יכולת הפירעון של אגרות החוב ושאינם אסורים לפי תנאי שטר זה), או אם החברה תציע לנושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור, על רקע העדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן או אם החברה תנהל משא ומתן מוגן (כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון), והבקשות או הצווים או הפעולות כאמור לא בוטלו בתוך ארבעים וחמישה (45) ימים מיום שניתנו. על אף האמור לעיל, תקופת הריפוי כאמור הינה רק ביחס לבקשות שהוגשו על-ידי

גורם אחר שאינו החברה.

9.1.16 הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב בבורסה, למעט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, וחלפו שישים (60) ימים במהלכם העילה להשעיה לא רופאה או הוסרה.

9.1.17 נקבע דירוג לאגרות החוב הנמוך מ-"Baa3" של מידרוג בע"מ (או הדירוג המקביל לו בסולם הדירוג של החברה המדרגת הרלוונטית). יובהר, כי ככל שאגרות החוב (סדרה ו') תהיינה מדורגות בו זמנית על-ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי לצורכי שטר נאמנות זה יראו את הדירוג הנמוך מבין החברות המדרגות כדירוג הקובע.

9.1.18 החברה לא עמדה באיזו מאמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיף 7.1 לשטר הנאמנות במשך התקופות המצוינות בסעיף האמור ביחס לכל אחת מאמות המידה הפיננסיות כאמור, ובלבד שלא ניתנו לחברה ויתור על ההפרה או ארכה לתיקון מאת מחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות סעיף 27 זה לשטר או מאת הנציגות הדחופה לפי התוספת השלישית לשטר.

יובהר, כי לצרכי סעיף 9.1.18 זה, המועד ממנו תחשב החברה כמפרה כל אמת מידה פיננסית כאמור (לפי העניין), יהיה מועד פרסום הדוחות הכספיים הרלוונטיים לרבעון שסיומו בתום תקופת הבדיקה (קרי, תום התקופות המצוינות בסעיף 7.1 לשטר זה ביחס לכל אחת מאמות המידה הפיננסיות כאמור). כן, להסרת ספק יובהר, כי הפעלת איזה ממנגנוני התאמת הריבית המפורטים בסעיף 7.2 לשטר זה, לא תחשב כהפרת הוראות סעיף 9.1.18 זה.

9.1.19 אם הועברה השליטה בחברה, במישרין או בעקיפין, ולא נתקבלה להעברת השליטה כאמור הסכמה מראש של מחזיקי אגרות החוב בהחלטה ~~רגילה~~מיוחדת. לעניין סעיף 9.1.19 זה, "**העברת שליטה**" משמעה עסקה אשר כתוצאה ממנה קרדן ישראל בע"מ, במישרין או בעקיפין, תחדל להיות בעלת השליטה בחברה; "**שליטה**" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, ללא החזקה ביחד עם אחרים.

על אף האמור לעיל, העברת שליטה ~~כתוצאה משינויי חקיקה, ו/או~~ כתוצאה מהעברה לקרוב ו/או למי מבעלי השליטה, לא תחשב הפרה של סעיף 9.1.19 זה.

לביטויים בסעיף 9.1.19 זה (שאינם מוגדרים במפורש) תהא המשמעות הקבועה להם בחוק ניירות ערך ובחוק החברות.

9.1.20 החברה תבצע חלוקה שלא בתנאים כמפורט בסעיף 7.4 לשטר זה.

9.1.21 החברה הפרה איזו מהתחייבויותיה כמפורט בסעיף 6 לשטר זה.

9.1.22 החברה תבצע הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ו'), באופן שהרחבת הסדרה לא תעמוד בתנאים כמפורט בסעיף 4.1 לשטר זה.

9.1.23 אם החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה.

9.1.24 קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו').

9.1.25 אם הוגשה בקשה לפי סעיף 350 לחוק החברות או בקשה ~~לצו לפתיחת הליכים~~ לפי חוק חדלות פירעון כנגד החברה (ושלא בהסכמתה) אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד הגשתה.

9.1.26 נרשמה הערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים של החברה ולא הוסרה בדוחות

הכספיים לרבעון העוקב.

9.1.27 החברה חדלה להיות תאגיד מדווח (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך).

9.1.28 ~~9.1.27~~ החברה הפרה איזו מהתחייבויותיה בסעיף 7.6 לעיל.

בסעיף 9.1 זה, "**עיקר נכסי החברה**" - משמע נכס אחד אשר ערכו בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו על-ידי החברה טרם קרות אירוע רלוונטי, עולה על עשרים אחוזים (20%) מהיקף סך הנכסים במאזן של החברה על-פי דוחותיה הכספיים כאמור או ~~אז יותר אשר ערכו ו/~~או מספר נכסים אשר ערכם המצרפי ~~(לפי העניין)~~ בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו על-ידי החברה טרם קרות אירוע רלוונטי, עולה על שלושים וחמישה~~ארבעים~~ אחוזים (35%~~40%~~) מהיקף סך הנכסים במאזן של החברה על-פי דוחותיה הכספיים כאמור.

במקרים כאמור בסעיף 9.1 זה לעיל, יחולו ההוראות שבסעיף 9.2 לשטר, לפי העניין.

9.2 בקרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיף 9.1 לשטר, יחולו ההוראות הבאות:

[א] הנאמן יפעל, במועד האפשרי הראשון, לכינוסה של אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעל סדר יומה העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי כמפורט להלן.

[ב] נקבעה בסעיף 9.1 לשטר, לעניין מסוים, תקופה סבירה שבה רשאית החברה לבצע פעולה או לקבל החלטה שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי, רשאים הנאמן ו/או המחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי רק אם חלפה התקופה שנקבעה כאמור והעילה לא נשמטה; ואולם הנאמן רשאי לקצר את התקופה שנקבעה כאמור, וזאת רק אם סבר שיש בה כדי לפגוע באופן מהותי בזכויות המחזיקים.

[ג] מועד כינוס אסיפת מחזיקי אגרות החוב אשר על סדר יומה החלטה בדבר העמדה לפירעון מיידי של סך היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשל קרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיף 9.1 לשטר, יהיה בחלוף עשרים ואחד (21) ימים ממועד זימונה (או מועד קצר יותר בהתאם לאמור בס"ק [ו] להלן).

[ד] במקרה בו עד למועד כינוס האסיפה כאמור לא בוטל או הוסר איזה מהאירועים המפורטים בסעיף 9.1 לשטר, והחלטה באסיפת מחזיקי אגרות החוב כאמור בדבר העמדתן לפירעון מיידי התקבלה באסיפת מחזיקים כמפורט בס"ק [ז] להלן, הנאמן יהיה חייב, בהקדם האפשרי ולא יאוחר משני (2) ימי עסקים להעמיד לפירעון מיידי את כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב, ובלבד שנתן לחברה הודעה מוקדמת בת חמישה-עשר (15) ימים לכל הפחות, על כוונתו לעשות כן והאירוע שבגינו התקבלה ההחלטה לא בוטל או הוסר בתוך תקופה זו. ואולם, הנאמן ו/או המחזיקים באגרות החוב לא חייבים למסור לחברה הודעה כאמור, אם קיים חשש כי מסירת ההודעה תפגע באפשרות להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי או תפגע בזכויות מחזיקי אגרות החוב.

[ה] העתק מהודעת זימון האסיפה כאמור יישלח על-ידי מזמן האסיפה לחברה מיד עם פרסום המודעה על זימונה ויהווה הודעה מראש ובכתב לחברה על כוונתו לפעול כאמור בס"ק [ד] לעיל, והחברה תפרסם דוח מיידי בדבר הזימון לאסיפה כאמור.

[ו] הנאמן רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לקצר את מניין הימים האמורים בס"ק [ג] לעיל לכינוס האסיפה עד ליום אחד (1) לפחות ממועד זימון האסיפה ו/או לא למסור התראה בכלל, במקרה בו יהיה הנאמן בדעה, כי הדבר דרוש לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.

[ז] החלטת מחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי, תתקבל באסיפת מחזיקים שנכחו בה מחזיקים המחזיקים, בעצמם או על-ידי באי כוחם, או באמצעות כתב הצבעה, בלפחות חמישים אחוזים (50%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב, ברוב רגיל של משתתפים באסיפה, או ברוב כאמור באסיפת מחזיקים נדחית שנכחו בה, בעצמם או על-ידי באי כוחם, או באמצעות כתב הצבעה, מחזיקים המחזיקים בלפחות עשרים אחוזים (20%) מהיתרה כאמור.

[ח] משלוח הודעה לחברה על העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב יכול שייעשה גם בדרך של פרסום הודעה על החלטת אסיפה או החלטת נאמן בהתאם להוראות ס״ק [א] לעיל ויהווה העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב.

[ט] מובהר בזאת, כי חובות הנאמן לפי סעיף 9.2 זה, כפופות לידיעתו בפועל את התקיימות העובדות, המקרים, הנסיבות והאירועים המפורטים בו, בין מכוח פרסומים פומביים אותם פרסמה החברה, בין מכוח הודעות שתישלח אליו החברה בהתאם להוראות שטר זה ובין מכוח ידיעות שהגיעו אליו באופן אחר במסגרת מילוי תפקידו כנאמן לאגרות החוב. אין בכך בכדי לפגוע בחובות ו/או בזכויות הנאמן על-פי כל דין.

[י] על אף האמור בסעיף 9 זה לעיל, במקרה בו תבקש החברה מהנאמן, בכתב, למנות נציגות דחופה, יפעלו הצדדים על-פי ההוראות הקבועות בתוספת השלישית לשטר הנאמנות.

[יא] יובהר, כי אין באמור בסעיף 9.2 זה לעיל כדי לגרוע מסמכויות הנאמן המוקנות לו על-פי כל דין.

[יב] למען הסר ספק מובהר, כי אין בזכות ההעמדה לפירעון מיידי כאמור לעיל ו/או בהעמדה לפירעון מיידי כדי לגרוע או לפגוע בכל סעד אחר או נוסף העומד למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו׳) או לנאמן על-פי תנאי אגרות החוב (סדרה ו׳) והוראות שטר זה או על-פי דין, ואי העמדת אגרות החוב (סדרה ו׳) לפירעון מיידי בקרות איזה מהמקרים המפורטים בסעיף 9.1 לשטר, לא תהווה ויתור כלשהו על זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב או של הנאמן כאמור.

10. **<u>תביעות והליכים בידי הנאמן</u>**

10.1 בנוסף לכל הוראה אחרת בשטר זה, יהיה הנאמן רשאי, לפי שיקול דעתו, ויהיה חייב לעשות כן על-ידי החלטה רגילה, אך בכפוף למתן הודעה מוקדמת לחברה בת ארבעה-עשר (14) ימים (למעט באותם מקרים בהם קיים חשש שהודעה מוקדמת כאמור תפגע במחזיקי אגרות החוב, שאז לפי שיקול דעתו של הנאמן תקוצר תקופת מתן ההודעה או לא תינתן כלל), לנקוט בכל אותם הליכים, לרבות הליכים משפטיים ובקשות לקבלת הוראות, כפי שימצא לנכון, לשם אכיפת התחייבויות החברה על-פי שטר הנאמנות ולשם מימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב על-פי שטר הנאמנות.

על אף האמור בסעיף זה, זכות להעמדה לפירעון מיידי תקום רק בהתאם להוראות סעיף 9 לשטר ולא מכוח סעיף זה.

10.2 כפוף להוראות שטר זה, רשאי הנאמן אך לא חייב, לכנס בכל עת, אסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר הנאמנות, ובלבד שכינוס האסיפה ייעשה במועד הראשון האפשרי ולא יהיה בדחיית ההליכים כדי לסכן את זכויות המחזיקים האמורים.

10.3 הנאמן רשאי, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, לעכב ביצוע של כל פעולה על-ידו על-פי שטר הנאמנות, לצורך פניה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב ו/או לבית המשפט עד שיקבל

הוראות מאסיפת מחזיקי אגרות החוב ו/או הוראות מבית המשפט כיצד לפעול, ובלבד שכינוס האסיפה או הפניה לבית המשפט ייעשו במועד הראשון האפשרי.

10.4 למען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי אין באיזה מההוראות המפורטות לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של הנאמן המוקנית לו בזאת לפנות על-פי שיקול דעתו הבלעדי לערכאות משפטיות, גם לפני שאגרות החוב יעמדו לפירעון מיידי, ולאחר מכן לצורך מתן כל צו באשר לענייני הנאמנות.

11. <u>נאמנות על התקבולים</u>

כל התקבולים שיתקבלו על-ידי הנאמן, למעט שכר טרחתו ופירעון כל חוב כלפיו, בכל דרך שהיא, לרבות, אך לא רק, כתוצאה מהעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או כתוצאה מהליכים שינקוט, אם ינקוט, כנגד החברה, יוחזקו על-ידו בנאמנות וישמשו בידו למטרות ולפי סדר העדיפות הבא:

תחילה לסילוק ההוצאות, התשלומים ההיטלים וההתחייבויות שהוצאו על-ידי הנאמן, הוטלו עליו, או נגרמו אגב או כתוצאה מפעולות ביצוע הנאמנות או באופן אחר בקשר עם תנאי שטר זה, לרבות שכרו, והכל ביחס לאגרות החוב, וישתמש ביתרה, **ראשית** – לתשלום כל סכום אחר על-פי "התחייבות השיפוי" (כהגדרת מונח זה בסעיף 25 לשטר); **שנית** – לתשלום למחזיקים אשר נשאו בתשלומים יותר מחלקם היחסי לפי סעיף 25.5[ב] לשטר, בגין אותם סכומים העולים על חלקם היחסי, ולאחר מכן לתשלום חלקם היחסי של המחזיקים אשר נשאו בתשלומים כאמור בסעיף 25.5 לשטר; **שלישית** - לתשלום למחזיקי אגרות החוב של ריבית הפיגורים (כהגדרתה בסעיף 3[ד] לתנאים הרשומים מעבר לדף) ושל סכום פיגורי הריבית המגיע להם לפי תנאי אגרות החוב, פרי-פסו ובאופן יחסי לסכום הריבית שבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם; **רביעית** - לתשלום למחזיקי אגרות החוב של פיגורי הקרן המגיעים להם לפי תנאי אגרות החוב, פרי-פסו ובאופן יחסי לסכום הקרן שבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם; **חמישית** - לתשלום למחזיקי אגרות החוב של סכומי הריבית המגיעים להם על-פי אגרות החוב המוחזקות על-ידם פרי-פסו, שמועד תשלומם טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב על-ידי החברה או באופן אחר; **שישית** - לתשלום למחזיקי אגרות החוב של סכומי הקרן המגיעים להם על-פי אגרות החוב המוחזקות על-ידם פרי-פסו, שמועד תשלומם טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב על-ידי החברה או באופן אחר **ושביעית** - את העודף, במידה שיהיה כזה, ישלם הנאמן לחברה או לחליפיה.

מן התשלומים למחזיקי אגרות החוב ינוכה מס במקור, ככל שיש חובה לנכותו על-פי כל דין.

תשלום הסכומים על-ידי הנאמן למחזיקי אגרות החוב ייעשה בהתאם להוראות הדין.

12. <u>סמכות לעכב חלוקת כספים</u>

למרות האמור בסעיף 11 לשטר, היה והסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה מנקיטת ההליכים האמורים לעיל אשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה, כאמור באותו סעיף, יהיה פחות מסך של 1 מיליון ש"ח (בסעיף זה: "**הסכום המינימאלי**"), לא יהיה הנאמן חייב לחלקו והוא יהיה רשאי להשקיע את הסכום האמור, כולו או מקצתו, בהשקעות המותרות על-פי סעיף 17 לשטר זה.

לכשתגענה ההשקעות האמורות לעיל על רווחיהן, יחד עם כספים נוספים שיגיעו לידי הנאמן לצורך תשלומם למחזיקי אגרות החוב, אם יגיעו, לסכום המינימאלי, או במועד הקרוב הקבוע לביצוע תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב (לפי המוקדם מביניהם), אף אם הסכום שנצבר בידי הנאמן פחות מהסכום המינימאלי, יהיה הנאמן חייב לחלק למחזיקי אגרות החוב את הסכום שנצבר בידו כאמור. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, רשאים מחזיקי אגרות החוב בהחלטה רגילה, להורות לנאמן לשלם להם את הכספים שנתקבלו על-ידי הנאמן והעומדים

לחלוקה כאמור בסעיף 11 לשטר, אף אם סכומם עומד על פחות מהסכום המינימאלי ואף אם טרם הגיע מועד תשלום קרן ו/או ריבית על-פי תנאי אגרות החוב.

אין באמור בסעיף זה לעיל לגרוע מהוראות סעיף 11 לשטר בדבר סדר קדימות חלוקת כספים שיתקבלו בידי הנאמן ויובהר, כי תשלומים הקודמים בסדר הקדימות לתשלום למחזיקים, כאמור בסעיף 11 לשטר, יחולקו ו/או ישולמו, לפי העניין, סמוך לאחר קבלתם, אף אם בידי הנאמן הצטבר סכום הנמוך מהסכום המינימאלי. על אף האמור לעיל, תשלום שכר הנאמן והוצאותיו ישולמו מתוך הכספים האמורים מיד עם הגיעם לידי הנאמן ואף אם הינם נמוכים מהסכום המינימאלי.

13. **<u>הודעה על חלוקה</u>**

13.1 הנאמן יודיע למחזיקי אגרות החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כלשהו מבין התשלומים הנזכרים בסעיפים 11 ו-12 לשטר, וזאת בהודעה מוקדמת של ארבעה-עשר (14) יום שתימסר באופן הקבוע בסעיף 26 לשטר.

13.2 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 14 לשטר, לאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי אגרות החוב זכאים לריבית בגינן לפי השיעור הקבוע באגרות החוב, אך ורק על יתרת סכום הקרן (אם תהיה כזו) לאחר ניכוי הסכום ששולם.

14. **<u>הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה</u>**

14.1 סכום כלשהו המגיע למחזיק ואשר לא שולם בפועל, במועד הקבוע לתשלומו, מסיבה שאינה תלויה בחברה, בעוד שהחברה הייתה מוכנה לשלמו והיה ביכולתה לשלמו במלואו במועד הקבוע לתשלומו ("**המניעה**"), יחדל לשאת ריבית מהמועד האמור והמחזיק האמור יהיה זכאי אך ורק לאותם סכומים שהיה זכאי להם במועד שנקבע לפירעון אותו תשלום על חשבון הקרן ו/או הריבית.

14.2 לא שולם סכום כאמור תוך שבעה (7) ימים מהמועד שנקבע לתשלומו, תעביר החברה ביום השמיני (8) לאחר המועד הקבוע לתשלום (ובמקרה שיום זה אינו יום עסקים, אזי ביום העסקים הראשון אחריו) את אותו הסכום לידי הנאמן, אשר יחזיק את הסכום בנאמנות עבור מחזיק אגרות החוב, והעברת הסכום לנאמן כאמור תיחשב כתשלום אותו סכום למחזיק זה. היה הסכום האמור התשלום האחרון בגין אגרות החוב - תראה הפקדת אותו סכום בידי הנאמן בנאמנות כפדיון אגרות החוב האמורות. הנאמן יפקיד בבנק כל סכום שיוחזק על-ידו בנאמנות עבור המחזיקים וישקיעו בשמו או בפקודתו, לפי שיקול דעתו, בהשקעות המותרות על-פי סעיף 17 לשטר הנאמנות. לאחר שיקבל מהמחזיק הודעה על הסרת המניעה, הנאמן יעביר למחזיק את הכספים שהצטברו בגין ההפקדה והנובעים ממימוש השקעתם, בניכוי שכר טרחתו, הוצאותיו והוצאות אחרות אשר הוצאו בהתאם להוראות שטר זה (כגון, שכר נותני שירותים וכו'), וכל ההוצאות ודמי ניהול חשבון הנאמנות ובניכוי כל מס על-פי דין. התשלום ייעשה כנגד הצגת אותן הוכחות, שיהיו מקובלות על דעת הנאמן, בדבר זכותו של המחזיק לקבלו.

14.3 בתום שנה מהמועד הסופי לפירעון אגרות החוב, יעביר הנאמן את הסכומים שהצטברו בידו לחברה, בניכוי שכר טרחתו, הוצאותיו והוצאות אחרות אשר הוצאו בהתאם להוראות שטר זה (כגון, שכר נותני שירותים וכו'), והחברה תחזיקם בנאמנות ותשקיעם כאמור לעיל עבור המחזיק לתקופה של שלוש (3) שנים ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב ולא תעשה בהם כל שימוש במשך תקופה זו. בכל הנוגע לסכומים שיועברו אל החברה על-ידי הנאמן כאמור לעיל, יחול עליה האמור לעיל בסעיף 14 זה לעיל, בשינויים המחויבים. לאחר העברת הסכומים לחברה לא יהיה הנאמן חייב למחזיקי אגרות החוב תשלום כלשהו בגין הסכומים שהוחזקו על-ידו כאמור.

14.4 החברה תאשר בכתב לנאמן את העברת הסכומים האמורים לידה ואת דבר קבלתם בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב כאמור ותתחייב לשפות את הנאמן בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק מכל סוג שהוא, שייגרם לו בגין העברת הכספים כאמור, ובלבד שפעל בסבירות ושלא בחוסר תום לב ו/או בזדון ו/או ברשלנות שאינה פטורה על-פי חוק. כספים כאמור שלא יידרשו מאת החברה על-ידי מחזיק אגרות החוב בתום שלוש (3) השנים ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב, יועברו לבעלות החברה והיא תהא רשאית להשתמש בכספים הנותרים לכל מטרה שהיא ובכפוף לדיני התיישנות.

15. **<u>קבלה מאת מחזיקי אגרות החוב</u>**

15.1 קבלה מאת מחזיק אגרת החוב או אסמכתא של בנק על ביצוע ההעברה ~~או ביצוע ההעברה באמצעות מסלקת הבורסה~~ בגין סכומי הקרן ו/או הריבית (לפי העניין) ששולמו לו על-ידי הנאמן ו/או החברה בגין אגרת החוב, תשחרר את הנאמן ו/או החברה (לפי העניין) בשחרור מוחלט בכל הקשור לתשלום הסכומים הנקובים בה.

15.2 קבלה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן ו/או הריבית (לפי העניין) אצלו לזכות מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף 14.2 לשטר, תיחשב כקבלה מאת מחזיק אגרת החוב לצורך האמור בסעיף 15.1 לשטר.

15.3 כספים שיחולקו כאמור בסעיף 14 לשטר, ייחשבו כתשלום על חשבון הפירעון.

16. **<u>תחולת חוק ניירות ערך</u>**

בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק ניירות ערך (שאינן ניתנות להתנאה) לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות חוק ניירות ערך (שאינן ניתנות להתנאה), וזאת מבלי שנדרש יהיה לתקן את הוראותיו של שטר זה.

17. **<u>השקעת כספים</u>**

כל הכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר זה, יושקעו על-ידו, באחד מחמשת (5) הבנקים הגדולים בישראל, בשמו או בפקודתו, ובלבד שכל השקעה תהיה אך ורק באג"ח ממשלתי, במק"מ ו/או בפיקדונות שיקליים אשר דורגו על-ידי חברה מדרגת בדירוג שאינו פחות מדירוג AA (על-פי דירוג ישראלי) או כל דירוג מקביל לו, והכל כפוף לתנאי שטר הנאמנות ולהוראות כל דין. עשה כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעות בניכוי שכר טרחתו והוצאותיו, העמלות וההוצאות הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול חשבונות הנאמנות, וכן בניכוי תשלומי החובה החלים על חשבון הנאמנות, וביתרת הכספים כאמור יפעל הנאמן על-פי הוראות שטר הנאמנות, לפי העניין.

18. **<u>התחייבויות החברה כלפי הנאמן</u>**

החברה מקבלת על עצמה, כלפי הנאמן, את ההתחייבויות הבאות כל זמן שאגרות החוב לא נפרעו במלואן, כדלקמן:

18.1 להתמיד ולנהל את עסקי החברה <u>והתאגידים בשליטתה</u> בצורה סדירה ונאותה.

18.2 להחזיק ולשמור על נכסיה (כפי שיהיו מעת לעת) במצב טוב ותקין.

18.3 לתת, ולהורות לרואי החשבון שלה וליועציה המשפטיים לתת (למעט אם חל חסיון עו"ד-לקוח, ומבלי לגרוע מזכויות וסעדים העומדים לרשות החברה על-פי דין), לנאמן ולרואי חשבון, עורכי דין או יועצים אחרים מטעמו, כל אינפורמציה בנוגע לחברה (לרבות הסברים, מסמכים וחישובים בנוגע לחברה, עסקיה או נכסיה) ומידע שיהיה דרוש לפי שיקול דעתו הסביר של הנאמן וכן לשם יישום והפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן ושל באי כוחו מכוח שטר הנאמנות (בכפוף לחתימת הנאמן ו/או באי כוחו כאמור על התחייבות לשמירת סודיות כלפי החברה), והכל בתוך זמן סביר (ובתוך עשרה (10) ימי

עסקים ממועד דרישתו הסבירה של הנאמן בכתב ככל שאינפורמציה כאמור מצויה בידי החברה או שניתן להשיגה או להפיקה). לבקשת הנאמן, תודיע לו החברה בכתב האם המידע הנמסר כאמור הינו בבחינת מידע פנים (כהגדרתו בחוק ניירות ערך).

18.4 לנהל פנקסי חשבונות סדירים בהתאם לעקרונות חשבונאים מקובלים, ולשמור את הפנקסים, לרבות המסמכים המשמשים להם כאסמכתאות, במשרדיה, כנדרש על-פי דין, וכן לאפשר לנאמן או בא כוחו על-פי שטר הנאמנות לעיין בכל פנקס כאמור בכל זמן סביר שיתואם מראש עם החברה ולא יאוחר מעשרה (10) ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן.

18.5 לזמן את הנאמן להיות נוכח באסיפות הכלליות של בעלי המניות של החברה (ללא זכות השתתפות או הצבעה כבעל מניות בחברה). מובהר כי פרסום זימון לאסיפה כללית של בעלי המניות כאמור במגנ"א, יחשב כזימון הנאמן לצורכי שטר זה.

18.6 לתת לנאמן את הדוחות והדיווחים כמפורט בסעיף 31 לשטר. יובהר, כי דיווחים של החברה במערכת המגנ"א ייחשבו כמסירה לנאמן. עם זאת, לבקשת הנאמן, תעביר החברה לנאמן עותק מודפס של הדוח או המידע כאמור.

18.7 למסור לנאמן, על-פי דרישתו הסבירה, תצהיר ו/או הצהרות ו/או מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, כפי שיידרשו על-ידי הנאמן, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לשם ישום והפעלת הסמכויות, הכוחות ההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו על-פי שטר הנאמנות, ובלבד שהינם סבירים בנסיבות העניין, והכל בתוך זמן סביר (ובתוך עשרה (10) ימי עסקים ממועד דרישתו הסבירה של הנאמן בכתב ככל שאינפורמציה כאמור מצויה בידי החברה או שניתן להשיגה או להפיקה בדרך סבירה).

18.8 לדווח בדוח מיידי, ללא דיחוי, בשם הנאמן, כל דיווח בנוסחו כפי שיועבר לה בכתב על-ידי הנאמן שעניינו אגרות החוב ו/או הנאמנות בגינן לפי שטר זה, ככל שהנאמן יבקש מהחברה לעשות כן.

18.9 להודיע לנאמן מיידית ובכתב על חשש סביר של החברה כי יתקיימו כל או איזה מהאירועים המפורטים בסעיף 9.1 לשטר הנאמנות, או אם קיים חשש ממשי כי החברה לא תוכל לפרוע את תשלומי אגרות החוב במועדם, וזאת מבלי שיילקחו בחשבון (בקשר עם ההודעות האמורות בסעיף זה) תקופות ריפוי כאמור בסעיף 9.1 לשטר (ככל שרלוונטי);

18.10 להודיע לנאמן בכתב, לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר היוודע לה, על כל מקרה בו הוטל עיקול או בוצעה פעולת הוצאה לפועל או מונה כונס נכסים קבוע על עיקר נכסי החברה (או על כולם), כהגדרת מונח זה בסעיף 9.1 לשטר, וכן על כל מקרה בו מונה לחברה מנהל מיוחד או מפרק או נאמן שמונה במסגרת בקשה להקפאת הליכים לפי סעיף 350 לחוק החברות כנגד החברה וכל בעל תפקיד אחר, לרבות לפי חוק חדלות פירעון. החברה תנקוט בהקדם האפשרי, על חשבונה, בכל האמצעים העומדים לרשותה אותה עת לפי כל דין, לשם הסרת עיקול כאמור או ביטול כינוס הנכסים, הפירוק, הניהול או הקפאת ההליכים כאמור, לפי העניין.

18.11 לגרום לכך כי נושא המשרה הבכיר בענייני כספים בחברה ייתן לנאמן ו/או לאנשים שהנאמן יורה, כל הסבר, מסמך, חישוב או מידע בנוגע לחברה, עסקיה ו/או נכסיה שיהיו דרושים באופן סביר לשם מילוי תפקידיו ולצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, והכל תוך זמן סביר ממועד בקשתו הסבירה של הנאמן (ובתוך עשרה (10) ימי עסקים ממועד בקשה כאמור ככל שמידע כאמור מצוי בידי החברה או שניתן להשיגו או להפיקו).

18.12 לבצע את כל הפעולות הנחוצות ו/או הדרושות באופן סביר ובהתאם להוראות שטר זה וכל דין לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו

בהתאם להוראות שטר נאמנות זה. הפרה של התחייבות זו שלא בתום לב, תהווה הפרה מהותית של שטר הנאמנות.

18.13 למסור לנאמן העתק מכל מסמך או כל מידע שהחברה העבירה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו'), ככל שתעביר.

19. סודיות

19.1 הנאמן מתחייב בזאת לשמור בסודיות ולחייב את כל הפועלים מטעמו לשמור בסודיות, כל מידע שיקבל מהחברה כאמור מכוח סעיף 18 לשטר ושיקבל על-פי כל דין, כפי שיהיה מעת לעת, ולא לעשות בו כל שימוש אלא אם כן גילויו או השימוש בו נדרש לשם מילוי תפקידו של הנאמן לפי חוק ניירות ערך, לפי שטר זה או לפי צו של בית משפט או לשם הגנה על זכויות המחזיקים, ובלבד שגילוי מידע כאמור יצומצם למידה וההיקף המינימאליים הנדרשים כדי לעמוד בדרישות הדין וכי הנאמן יתאם עם החברה מראש, ככל שניתן ומותר וככל שלא יהא בכך כדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב, את תוכן ועיתוי הגילוי, באופן שיותיר בידי החברה שהות סבירה לפנות לערכאות במידת הצורך למניעת גילוי המידע כאמור. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויות המחזיקים על-פי הוראות שטר זה ועל-פי כל דין.

19.2 העברת מידע למחזיקי אגרות החוב, לרבות באמצעות פרסום פומבי, לצורך קבלת החלטה הנוגעת לזכויותיהם על-פי אגרת החוב או לצורך מתן דיווח על מצב החברה, אינה מהווה הפרה של התחייבות לסודיות כאמור ובלבד שתיעשה בתיאום עם החברה ושיימסר המידע המינימלי הנדרש לשם קבלת ההחלטה.

19.3 ההתחייבות האמורה לסודיות לא תחול על כל חלק מהמידע, שהינו בבחינת נחלת הכלל (למעט מידע שהפך לנחלת הכלל בגין הפרה של התחייבות זו לסודיות) או שהתקבל בידי הנאמן שלא מהחברה ו/או מנציגיה ו/או משלוחיה - החל ממועד קבלתו.

20. התחייבויות נוספות

ככל שאגרות החוב תעמודנה לפירעון מיידי, כמפורט בסעיף 9 לשטר, תבצע החברה מזמן לזמן ובכל עת שתידרש לכך על-ידי הנאמן (וככל הניתן, לא יאוחר מעשרה (10) ימי עסקים ממועד דרישתו הסבירה של הנאמן בכתב), את כל הפעולות הסבירות כדי לאפשר את הפעלת כל הסמכויות הנתונות בידי הנאמן על-פי שטר זה, ובמיוחד תעשה החברה את הפעולות הבאות:

20.1 תעביר ותמסור לידי הנאמן את תמורת אגרות החוב שטרם שולמה למחזיקי אגרות החוב על-פי תנאיהן, בין אם מועד החיוב בגינן חל ובין אם לאו (Acceleration). העבירה החברה את מלוא סכום הקרן ו/או הריבית כאמור בסעיף זה, יראו את החברה כמי שמילאה אחר מלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב ביחס לתשלום הרלוונטי של הקרן ו/או הריבית, ולמחזיקי אגרות החוב ו/או לנאמן לא תהיה כל תביעה כנגד החברה בקשר לתשלומים האמורים;

20.2 תצהיר את ההצהרות ו/או תחתום על כל המסמכים ו/או תבצע ו/או תגרום לביצוע כל הפעולות הנחוצות ו/או הדרושות באופן סביר בהתאם לחוק לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו;

20.3 תיתן את כל ההודעות, הפקודות וההוראות שהנאמן יראה אותן למועילות וידרשן באופן סביר לשם יישום הוראות שטר זה.

21. הסכמים אחרים

בכפוף להוראות הדין, לא יהיה במילוי תפקידו של הנאמן לפי שטר זה, או בעצם מעמדו כנאמן, כדי למנוע ממנו מלהתקשר עם החברה בחוזים שונים או מלבצע עסקאות עימה במהלך הרגיל של עסקיו, למעט ככל שאלו מעמידים אותו במצב של ניגוד עניינים.

22. **<u>שכר הנאמן</u>**

החברה תשלם שכר לנאמן עבור שירותיו כנאמן לאגרות החוב בהתאם לשטר הנאמנות, כמפורט להלן:

22.1 תשלום בסך של 27,000 ש"ח (צמוד למדד) לשנה, או חלק משנה, אשר ישולם לנאמן החל מההנפקה בפועל.

22.2 בגין עבודות מיוחדות והשתתפות בישיבות שונות ישולם לנאמן סך של 600 ש"ח לשעה (צמוד למדד). כמו-כן, יחול כיסוי הוצאות שונות (כגון מוניות, חניה וכיוצ"ב).

22.3 בגין השתתפות באסיפות בעלי מניות או אגרות חוב ישולם לנאמן סך של 800 ש"ח לאסיפה (צמוד למדד).

22.4 באם תבוצע במהלך חיי אגרות החוב הרחבת סדרה מעבר ל-225 מיליון ש"ח ערך נקוב, יתווסף לתשלום השנתי כמפורט בסעיף 22.1 לשטר סך של 4,000 ש"ח בגין כל הרחבה.

22.5 ככל שיהיה צורך ברישום שעבודים/קובננטים, שכר טרחה נוסף יקבע בהתאם להיקף העבודה שיידרש.

22.6 אם בעתיד, במהלך חיי הסדרה, יושתו אגרות על-ידי רשות לניירות ערך, החברה תישא בעלותן.

22.7 לכל הסכומים המפורטים בסעיף 22 זה לעיל יתווסף מע"מ כחוק.

23. **<u>סמכויות מיוחדות</u>**

23.1 הנאמן יהיה רשאי להפקיד את כל השטרות והמסמכים המעידים, המייצגים ו/או הקובעים את זכותו בקשר עם כל נכס הנמצא באותו זמן בידו, בכספת ו/או במקום אחר שיבחר, אצל כל בנקאי ו/או כל חברה בנקאית ו/או אצל עורך דין.

23.2 הנאמן רשאי במסגרת ביצוע ענייני הנאמנות לפי שטר זה וכפוף להוראות כל דין ושטר הנאמנות, להזמין חוות דעתו ו/או עצתו של כל עורך דין, רואה חשבון, שמאי, מעריך, מודד, מתווך או מומחה אחר, ולפעול בהתאם למסקנותיהם, בין אם חוות דעת ו/או עצה כזו הוכנה לבקשת הנאמן ו/או לבקשת החברה. הנאמן לא יהיה אחראי בעד כל הפסד או נזק שייגרם כתוצאה מכל פעולה ו/או מחדל שנעשו על-ידו על סמך חוות דעת ו/או עצה כאמור, אלא אם כן נקבע בפסק דין חלוט כי הנאמן פעל בזדון או בחוסר תום לב או ברשלנות (לגביהם הוא אינו פטור מאחריות על-פי דין). הנאמן יעמיד לרשות החברה, על-פי בקשתה, העתק מכל חוות דעת או עצה כאמור ובלבד שלא יהא בכך כדי לפגוע בזכויות המחזיקים.

23.3 כפוף לאמור להלן, החברה תישא במלוא עלות העסקת היועצים כאמור ובלבד שהנאמן ימסור לחברה, זמן סביר מראש, הודעה על כוונתו לקבל חוות דעת מומחה או עצה כאמור, בצירוף פירוט שכר טרחתו של השלוח ומטרת מינויו (וזאת ככל שלדעת הנאמן אין בגילוי כאמור בכדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב<u>, שאז לא תימסר כל הודעה לחברה על מינויו אלא במועד בו יקבע הנאמן כי אין בהודעה כדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב</u>), ובלבד שעלות שכרם של השלוחים אינה חורגת מגבולות הסביר והמקובל, ושחוות דעת או עצה כאמור לא יינתנו על-ידי מי שנמצא בניגוד עניינים ו/או בתחרות עם עסקי החברה. <u>יודגש, כי ככל שהחברה תתנגד למינוי שלוח מסוים מהטעמים המפורטים לעיל בסעיף זה הרי שעליה להעביר לידי הנאמן בכתב את נימוקיה הסבירים להתנגדות המינוי האמור, וזאת בתוך חמישה (5) ימי עסקים מהמועד בו הנאמן הודיע לחברה על</u>

מינוי השלוח. הנאמן, ככל הניתן, יתייעץ עם החברה, וככל הניתן יתחשב בעמדתה, בעת מינוי שלוח כאמור לעיל. כן, בבואו למנות שלוח כאמור, יקבל הנאמן לפחות שתי (2) הצעות שכר טרחה משלוחים פוטנציאליים שונים, וככל שלא קיימת מניעה סבירה להתקשרות, יתקשר הנאמן עם השלוח שהציע את שכר הטרחה הנמוך ביותר. יובהר, כי אין באמור לעיל כדי לעכב פעולות הנדרשות לביצוע לפי שיקול דעתו של הנאמן לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. סך הסכומים בהם תישא החברה בגין האמור לעיל לא יעלה על סכום סביר ומקובל בהתאם לנסיבות העניין.

23.4 כל עצה או חוות דעת כזו יכולה להינתן, להישלח או להתקבל על-ידי מכתב, מברק, פקסימיליה ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר להעברת מידע בכתב.

23.5 כפוף להוראות שטר זה, רשאי הנאמן, אך לא חייב, לכנס בכל עת, אסיפת מחזיקי אגרות החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר זה ורשאי לשוב ולכנס אותה.

23.6 הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה ואינו רשאי להתערב באיזו צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה, אלא על-פי הסמכויות אשר הוענקו לנאמן בשטר זה או בהתאם להוראות הדין.

24. **סמכות הנאמן להעסיק שלוחים**

הנאמן יהיה רשאי, במסגרת ניהול עסקי הנאמנות, למנות שלוח/ים שיפעל/ו במקומו, בין עורך דין ובין אחר, כדי לעשות או להשתתף בעשיית פעולות מיוחדות שיש לעשותן בקשר לנאמנות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל נקיטה בהליכים משפטיים, ובלבד שהנאמן נתן הודעה לחברה בדבר מינוי שלוח כאמור ושלוח כאמור יתחייב כלפי החברה בהתחייבות לשמירת סודיות כאמור בסעיף 19 לשטר, אלא אם כן בהודעה כאמור תהא פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו'), שאז לא תינתן כלל הודעה. כן, יהיה הנאמן רשאי לסלק על חשבון החברה את שכר טרחתו הסביר של כל שלוח כזה בגין הליכים לצורך או לאחר העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב, והחברה תחזיר לנאמן, מייד עם דרישתו הראשונה, הוצאות אלו, והכל בתנאי שהנאמן פעל לפי הוראות סעיף 23.3 לשטר, בשינויים המחויבים, בקשר עם מינוי שלוחים כאמור. לא יהיה במינוי שלוח כאמור כדי לשחרר את הנאמן מכל אחריות שהייתה מוטלת עליו אלמלא אותו מינוי ו/או לגרוע מאחריותו של הנאמן בגין פעולותיו ופעולות שלוחיו. החברה תהיה רשאית להתנגד למינוי שלוח מסוים כאמור, לרבות במקרה בו השלוח הינו מתחרה או מצוי בניגוד עניינים, בין במישרין ובין בעקיפין, בעסקי החברה, ועליה למסור בכתב את נימוקיה הסבירים להתנגדות לא יאוחר מחמישה (5) ימי עסקים. עם זאת, לא יהא בהתנגדותה של החברה למינוי שלוח מסוים שמונה באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') כדי לעכב את תחילת העסקת השלוח, אם וככל שהעיכוב עלול לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו').

הנאמן, ככל הניתן, יתייעץ עם החברה, וככל הניתן יתחשב בעמדתה, בעת מינוי שלוח כאמור לעיל.

למען הסר ספק, החברה לא תישא בשכרו של שלוח אשר מילא אחר הפעולות הרגילות שעל הנאמן לבצע מכוח שטר זה כאשר ביצוע פעולות אלו כלול בשכר שהנאמן מקבל מהחברה על-פי הוראות שטר זה. עם זאת, פעולות אשר הנאמן יידרש לנקוט בקשר עם הליכים לצורך או לאחר העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב, לא ייחשבו כפעולות רגילות כאמור (על-פי הוראות סעיף זה).

25. **שיפוי הנאמן**

25.1 החברה ומחזיקי אגרות החוב (במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף 25.6 לשטר), כל אחד בגין התחייבותו כאמור בסעיף 25.4 לשטר, מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, שלוח או מומחה שימנה ("**הזכאים לשיפוי**") לפי העניין ותוך זמן סביר ממועד דרישתו הראשונה:

[א] בגין חיוב כספי לרבות על-פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על-פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה, ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח הוראות שטר זה ו/או על-פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה; וכן

[ב] בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא, לרבות אגב ביצוע הנאמנות או בקשר לפעולות כאלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף שטר זה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון.

והכל בתנאי כי:

[א] הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעניין שאינו סובל דיחוי, וזאת מבלי לפגוע בזכותם לדרוש שיפוי בדיעבד, אם וככל שתקום להם זכות כאמור;

[ב] לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה, כי הזכאים לשיפוי פעלו שלא בתום לב או שפעולה זו נעשתה שלא במסגרת מילוי תפקידם, שלא בהתאם להוראות הדין ו/או שלא על-פי שטר נאמנות זה;

[ג] לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי התרשלו ברשלנות שאינה פטורה על-פי דין כפי שיהיה מעת לעת;

[ד] לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון.

מובהר, כי אין באמור בסעיף זה לגרוע מהוראות סעיפים 23.3 ו-24 לשטר בקשר עם אופן העסקת יועצים ושלוחים על-ידי הנאמן.

התחייבויות השיפוי על-פי סעיף 25.1 זה תקרא "**התחייבות השיפוי**".

25.2 גם במקרה בו ייטען כנגד הזכאים לשיפוי, כי אינם זכאים לשיפוי מכל טעם שהוא, יהיו הזכאים לשיפוי זכאים, מיד עם דרישתם הראשונה, לתשלום הסכום המגיע להם בגין 'התחייבות השיפוי'. במקרה שייקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי לא קמה לזכאים לשיפוי זכות לשיפוי, ישיבו הזכאים לשיפוי את סכומי 'התחייבות השיפוי' ששולמו להם (ככל ששולמו).

25.3 מבלי לגרוע מתוקף 'התחייבות השיפוי' שבסעיף 25.1 לשטר, כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי תנאי שטר הנאמנות ו/או על-פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה, לעשות פעולה כלשהי, לרבות, אך לא רק, פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב, כאמור בשטר זה, יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור, עד שיקבל לשביעות רצונו פיקדון כספי לכיסוי 'התחייבות השיפוי' ("**כרית המימון**") בעדיפות ראשונה מהחברה, ובמקרה בו החברה לא תפקיד את 'כרית המימון' במועד בו נדרשה לעשות זאת על-ידי הנאמן, יפנה הנאמן למחזיקים שהחזיקו אגרות חוב במועד הקובע (כאמור בסעיף 25.6 לשטר), בבקשה כי יפקידו בידו את סכום 'כרית המימון', כל אחד את 'חלקו היחסי' (כהגדרת מונח זה להלן). במקרה בו מחזיקי אגרות החוב לא יפקידו בפועל את מלוא סכום 'כרית המימון', לא תחול על הנאמן חובה לנקוט בפעולה או בהליכים הרלוונטיים. אין באמור כדי לפטור את הנאמן מנקיטת פעולה דחופה הדרושה לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב.

הנאמן מוסמך לקבוע את סכום 'כרית המימון' ויהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית

נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על-ידו באופן סביר לפי נסיבות העניין.

ככל שיותקנו תקנות לעניין הפקדת פיקדון על-ידי מנפיק לטובת מחזיקי אגרות חוב בהתאם להוראות סעיף 35ה1 לחוק ניירות ערך, וככל שיחולו תקנות כאמור על שטר נאמנות זה ועל אגרות החוב (סדרה ו'), ישמש הפיקדון חלף כרית המימון, ויחולו הוראות הדין והוראות סעיף זה, בשינויים המחויבים ובכפוף להוראות הדין כאמור.

25.4 'התחייבות השיפוי':

25.4.1 **<u>תחול על החברה</u>** בכל מקרה של: **(1)** פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי תנאי שטר הנאמנות או לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (לרבות בשל דרישת מחזיק הדרושה לשם הגנה כאמור); וכן **(2)** פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת החברה.

25.4.2 **<u>תחול על המחזיקים</u>** שהחזיקו אגרות חוב במועד הקובע (כאמור בסעיף 25.6 לשטר) בכל מקרה של: **(1)** פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב (ולמעט פעולות כאמור שננקטו לפי דרישת מחזיקים לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב); וכן **(2)** אי תשלום על-ידי החברה של סכום 'התחייבות השיפוי' החלה עליה על-פי סעיף 25.4 זה (כפוף להוראות סעיף 25.7 לשטר).

25.5 בכל מקרה בו: **(א)** החברה לא תשלם את הסכומים הדרושים לכיסוי 'התחייבות השיפוי' ו/או לא תפקיד את סכום 'כרית המימון', לפי העניין; ו/או **(ב)** חובת השיפוי חלה על המחזיקים מכח הוראות סעיף 25.4.2 לשטר ו/או נקראו המחזיקים להפקיד את סכום 'כרית המימון' לפי סעיף 25.3 לשטר, יחולו ההוראות הבאות:

הכספים יגבו באופן הבא:

[א] <u>ראשית</u> - הסכום ימומן מתוך כספי הריבית וככל שלא יספיקו כספי הריבית, מכספי הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך הפעולה הנדרשת, ויחולו הוראות סעיף 14 לשטר;

[ב] <u>שנית</u> - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים בכרית המימון כדי לכסות את 'התחייבות השיפוי', יפקידו המחזיקים שהחזיקו באגרות החוב מהסדרה הרלוונטית במועד הקובע (כאמור בסעיף 25.6 לשטר), בידי הנאמן, את הסכום החסר, וזאת בהתאם לחלקם היחסי (כהגדרת מונח זה להלן). הסכום שיפקיד כל מחזיק יישא ריבית שנתית בשיעור השווה לריבית הקבועה על אגרות החוב וישולם בקדימות כאמור בסעיף 11 לשטר.

"**החלק היחסי**" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב אותן החזיק המחזיק במועד הקובע הרלוונטי (כאמור בסעיף 25.6 לשטר) מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור באותו מועד. מובהר, כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו מועד יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיק.

אין באמור לעיל כדי למנוע ממחזיק, ככל שהדבר דרוש בנסיבות העניין, להפקיד סכום כדי לכסות את "התחייבות השיפוי" מעבר לחלקו היחסי ובמקרה כאמור ישולם הסכום בקדימות בהתאם להוראות סעיף 11 לשטר.

25.6 המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק ב'התחייבות השיפוי' ו/או בתשלום 'כרית המימון' הינו כדלקמן:

[א] בכל מקרה בו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'כרית המימון' נדרשים בשל

החלטה או פעולה דחופה הדרושות לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב וזאת ללא החלטה מוקדמת של אסיפת מחזיקי אגרות החוב - יהיה המועד הקובע לחבות, תום יום המסחר של יום נקיטת הפעולה או קבלת ההחלטה, ואם אותו יום אינו יום מסחר - יום המסחר הקודם לו.

[ב] בכל מקרה בו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'כרית המימון' נדרשים על-פי החלטת אסיפת מחזיקי אגרות חוב - יהיה המועד הקובע לחבות, המועד הקובע להשתתפות באסיפה (כפי שמועד זה נקבע בהודעת זימון האסיפה) ותחול גם על מחזיק אשר לא נכח או השתתף באסיפה.

25.7 אין בתשלום של סכום כלשהו המוטל על החברה על-פי סעיף 25 זה, על-ידי המחזיקים (במקום החברה), כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלום האמור ומחובתו של הנאמן לפעול לגביית סכומים אלו מהחברה.

26. <u>דוחות והודעות</u>

26.1 הנאמן יהיה חייב להגיש דוח לגבי פעולות שביצע בהתאם להוראות סעיף 1ח35 לחוק ניירות ערך.

26.2 הנאמן יערוך עד ליום 30 ביוני לכל שנה, עבור השנה הקלנדרית הקודמת, דוח שנתי על ענייני הנאמנות (להלן: "**הדוח השנתי**").

הדוח השנתי יכלול, בין היתר, פירוט הנושאים הבאים:

26.2.1 פירוט שוטף על מהלך ענייני הנאמנות בשנה שחלפה.

26.2.2 דיווח על אירועים חריגים בקשר עם הנאמנות שאירעו במהלך השנה שחלפה.

26.3 הנאמן יפרסם (בעצמו או באמצעות החברה לבקשת הנאמן) את הדוח השנתי במערכת המגנ"א.

26.4 נודע לנאמן על הפרה מהותית של שטר זה ו/או של תנאי אגרות החוב (סדרה ו') מצד החברה, מכח פרסומים פומביים של החברה או מכח הודעת החברה לנאמן לפי סעיף 31 להלן, יודיע למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') על ההפרה ועל הצעדים שנקט למניעתה או לאכיפת קיום התחייבויות החברה על החברה, לפי העניין. חובה זו לא תחול אם מדובר באירוע שפורסם על-ידי החברה על-פי הדין. חובה זאת של הנאמן כפופה לידיעתו בפועל אודות ההפרה כאמור.

26.5 הנאמן חייב להגיש דוח לגבי פעולות שביצע לפי הוראות פרק ה'1 לחוק, לפי דרישה סבירה של מחזיקים בעשרה אחוזים (10%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב, בתוך זמן סביר ממועד הדרישה, והכל בכפוף לחובת סודיות שחב הנאמן כלפי החברה כאמור בסעיף 35י(ד) לחוק.

26.6 לפי דרישה של המחזיקים בלמעלה מחמישה אחוזים (5%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב, הנאמן יעביר למחזיקים נתונים ופרטים אודות הוצאותיו בקשר עם הנאמנות נשוא שטר הנאמנות.

26.7 הנאמן יעדכן את החברה על כל דוח שיוגש לפי סעיף 26 זה, אלא אם יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב.

26.8 נכון למועד חתימת שטר זה הנאמן מצהיר כי הינו מבוטח בביטוח אחריות מקצועית בסך של 10 מיליון דולר לתקופה ("**סכום הכיסוי**"). ככל שלפני הפירעון המלא של אגרות החוב (סדרה ו') יופחת סכום הכיסוי מסך של 8 מיליון דולר מסיבה כלשהי, אזי הנאמן יעדכן את החברה לא יאוחר מ-7 ימי עסקים מהיום בו נודע על ההפחתה האמורה מהמבטח על מנת לפרסם דיווח מיידי בנושא. הוראות סעיף זה יחולו עד למועד כניסתן לתוקף של

תקנות לחוק ניירות ערך אשר יסדירו את חובת הכיסוי הביטוחי של הנאמן. לאחר כניסתן לתוקף של תקנות כאמור תחול חובה על הנאמן לעדכן את החברה אך ורק במקרה בו הנאמן לא יעמוד בדרישות התקנות.

26.9 כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן על-ידי דוח מיידי במערכת המגנ"א ובמקרים המפורטים להלן בלבד, תפרסם החברה בנוסף מודעה בשני (2) עיתונים בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית: (א) הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברות; (ב) מיזוג, ובלבד שפרסום בעיתון נדרש על-פי דין. כל הודעה שניתנה כאמור, תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיקי אגרות החוב במועד הפרסום במערכת המגנ"א או בעיתון, לפי העניין והמוקדם מביניהם. במקרה בו תחדל החברה לדווח בהתאם לחוק ניירות ערך, כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן על-ידי משלוח הודעה בדואר רשום לכל אחד מבין מחזיקי אגרות החוב, לפי כתובתו האחרונה הרשומה במרשם, כהגדרתו בסעיף 28 לשטר זה (ובמקרה של מספר מחזיקים במשותף, המחזיק המשותף הרשום ראשון במרשם). כל הודעה שנשלחה כאמור, תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיקי אגרות החוב כעבור ארבעה-עשר (14) ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח בדואר ותועבר בד בבד בדואר אלקטרוני לנאמן.

26.10 כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה, או מטעם החברה לנאמן, תוכל להינתן על-ידי מכתב שיישלח בדואר רשום או באמצעות שליח לפי הכתובת המפורטת בשטר הנאמנות, או לפי כתובת אחרת עליה יודיעו הצדדים בכתב (לרבות בדואר אלקטרוני), או - גם באמצעות שיגורה בפקסימיליה או בדוא"ל. כל הודעה או דרישה שתישלח בדואר רשום תיחשב כאילו נתקבלה על-ידי הצד האחר כעבור שלושה (3) ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח בדואר. כל הודעה או דרישה שתישלח באמצעות שליח תיחשב כאילו נתקבלה על-ידי הצד האחר במסירתה על-ידי השליח לנמען או בהצעתה לנמען לקבלה, לפי העניין. כל הודעה או דרישה שתישלח באמצעות פקסימיליה (בתוספת וידוא טלפוני בדבר קבלתה) או בדוא"ל תיחשב כאילו נתקבלה על-ידי הצד השני כעבור יום עסקים אחד מיום שיגורה.

26.11 העתקים מהודעות שתיתן החברה למחזיקי אגרות החוב יישלחו על-ידה גם לנאמן (ולעניין זה – פרסום דיווח מיידי על-ידי החברה במערכת המגנ"א ייחשב גם כמשלוח העתק הודעה כאמור לנאמן), והעתקים מהודעות שייתן הנאמן למחזיקי אגרות החוב יישלחו על-ידו גם לחברה, אלא אם יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב.

26.12 הנאמן יעדכן את החברה מבעוד מועד לפני כל דיווח או הודעה שהוא מגיש בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו והוראות סעיף 26 זה אלא אם כן יהא בכך כדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב.

26.13 כל עוד לא ניתנה הודעה אחרת בכתב על-ידי הנאמן לחברה, איש הקשר אצל הנאמן בקשר עם שטר זה הינו רו"ח ועו"ד אורי לזר, דואר אלקטרוני: ori.lazar@crowe.co.il.

27. ויתורים, פשרות ו/או שינויים בשטר הנאמנות

27.1 בכפוף להוראות כל דין, החברה והנאמן יהיו רשאים, בין לפני ובין אחרי שקרן אגרות החוב תעמוד לפירעון, לשנות את שטר הנאמנות, אם נתקיים אחד מאלה:

27.1.1 אם הנאמן שוכנע כי השינוי אינו פוגע במחזיקי אגרות החוב. הוראות פסקה זו לא יחולו לעניין שינויים: במועדי התשלומים על-פי תנאי אגרות החוב ~~(למעט שינויים טכניים במועדי התשלום ו/או במועדים הקובעים)~~; בשיעור הריבית שנושאות אגרות החוב (לרבות שינויים בשיעור הריבית הנובעים משינויים בדירוג ו/או מאופן עמידת החברה בהתחייבויותיה לעמידה באמות מידה פיננסיות, ולרבות במנגנונים עצמם); בתנאי הפירעון של אגרות החוב; בעילות

להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב; באמות מידה פיננסיות; במגבלות על ביצוע חלוקה; במגבלות על עסקאות עם בעלי שליטה; במגבלות על הרחבת סדרה; בדוחות ודיווחים שעל החברה לתת לנאמן; בהוראות הנוגעות ל~~יצירת~~ שעבוד שלילי; ובזהות הנאמן או שכרו או מינוי נאמן שנסתיימה כהונתו (יחד: "**הנושאים המוחרגים**").

27.1.2 המחזיקים הסכימו לשינוי המוצע בהחלטה מיוחדת ובכפוף להוראות חוק חדלות פירעון, חוק ניירות ערך וחוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחם ובכלל זה סעיף 350 לחוק החברות.

27.2 בנוסף לאמור בסעיף 27.1 לשטר, וכפוף להוראות כל דין, לרבות חוק חדלות פירעון וחוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחו ובכלל זה סעיף 350 לחוק החברות:

27.2.1 הנאמן יהיה רשאי מזמן לזמן ובכל עת, כאשר לדעתו אין בדבר משום פגיעה בזכויות המחזיקים, לוותר על כל הפרה או אי-מילוי של כל תנאי מתנאי שטר הנאמנות על-ידי החברה. הוראות פסקה זו לא יחולו לעניין ויתור ביחס לנושאים המוחרגים.

27.2.2 הנאמן יהיה רשאי, לאחר קבלת אישורם של מחזיקי אגרות החוב (מכוח החלטה שהתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות החוב, שהתכנסה והחליטה על-פי התנאים הקבועים בסעיף 27.1.2 לשטר), להתפשר עם החברה בקשר לכל זכות או תביעה שלהם, ולוותר על כל זכות או תביעה שלהם כלפי החברה על-פי שטר הנאמנות.

27.3 החברה ו/או הנאמן יודיעו בדוח מיידי על כל שינוי ו/או ויתור כאמור בסעיפים 27.1 או 27.2 לשטר, בסמוך לאחר ביצועו.

27.4 בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על-פי סעיף זה לעיל, יהיה הנאמן רשאי לדרוש מהמחזיקים למסור לו או לחברה את תעודות אגרות החוב, לשם רישום הערה בדבר כל ויתור, פשרה, שינוי או תיקון כאמור, ולפי דרישת הנאמן, תרשום החברה הערה כאמור בתעודות אגרות החוב שימסרו לה.

27.5 כפוף להוראות הבורסה, כפי שיהיו מעת לעת, תנאי אגרות החוב יהיו ניתנים לשינוי גם במסגרת הסדר או פשרה, אשר אושר על-ידי בית המשפט לפי סעיף 350 לחוק החברות.

28. **<u>מרשם מחזיקי אגרות החוב</u>**

החברה תנהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי אגרות חוב ("**המרשם**"), שיהיה פתוח לעיונו של כל אדם (בכל זמן סביר) ובו יירשמו כל המחזיקים הרשומים, כפי שיהיו מעת לעת, וכן פרטים נוספים, כקבוע בסעיף 35ח3 לחוק ניירות ערך. כן, יירשמו במרשם מחזיקים אחרים, ככל שיהיו כאלה עקב פיצול או העברת בעלות באגרת החוב, היה ותתבצענה פעולות כאמור בהתאם לסעיף 6 לתנאים הרשומים מעבר לדף.

החברה לא תהיה חייבת לרשום במרשם שום הודעה בדבר נאמנות מפורשת, מכללא או משוערת, או משכון או שעבוד מכל מין שהוא, או כל זכות שבישור, תביעה או קיזוז או זכות אחרת כלשהי, בקשר לאגרות החוב. החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו נרשמו אגרות החוב. יורשיו החוקיים, מנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו של המחזיק הרשום וכל אדם שיהיה זכאי לאגרות החוב עקב פשיטת רגל של כל מחזיק רשום (ואם הוא תאגיד – עקב פירוקו), יהיו רשאים להירשם כמחזיקים בהן, לאחר מתן הוכחות שלדעת החברה תספקנה להוכיח את זכותם להירשם כמחזיקים שלהן.

29. **<u>מינוי נאמן חדש ופקיעת כהונת הנאמן</u>**

29.1 כהונת הנאמן תסתיים במקרים הנקובים בסעיף 35יד לחוק ניירות ערך ועל-פי תנאיו.

29.2 במקרה של סיום כהונתו של הנאמן, או במקרה בו יוחלף הנאמן כתוצאה מדרישת רשות ניירות ערך כי הנאמן לא יכהן כנאמן של מספר סדרות אגרות חוב של החברה, תפעל החברה למינוי נאמן חדש אשר יהיה חברת נאמנות של אחד משש (6) הבנקים הגדולים בישראל, או כל נאמן אחר שיאושר באסיפת מחזיקי אגרות החוב בהחלטה רגילה, כמפורט בסעיף 35יד לחוק ניירות ערך.

29.3 הנאמן יעביר לידי הנאמן החדש את כל המסמכים והסכומים שהצטברו אצלו בקשר עם הנאמנות נשוא שטר הנאמנות, ויחתום על כל מסמך שיידרש לשם כך. לכל נאמן חדש יהיו אותם כוחות, חובות וסמכויות, והוא יוכל לפעול לכל דבר ועניין, כאילו התמנה כנאמן מלכתחילה.

30. **<u>אסיפות של המחזיקים</u>**

אסיפות המחזיקים יתנהלו כאמור ב**<u>תוספת השנייה</u>** לשטר זה.

31. **<u>דיווח לנאמן</u>**

החברה תמסור לנאמן, כל זמן שאגרות החוב נשוא הנאמנות הינן במחזור וטרם נפרעו במלואן רק דוחות או הודעות שנקבעו בחוק ניירות ערך ותקנותיו, כפי שיהיו מעת לעת (לרבות בקשר עם הפרטים שיש לכלול בהם, צורתם, מועדי עריכתם והגשתם). מבלי לגרוע מהוראות שטר זה ובכפוף לכל דין, תמסור החברה לנאמן (כל זמן שאגרות החוב (סדרה ו') במחזור וטרם נפרעו במלואן):

31.1 דוחות כספיים שנתיים מבוקרים של החברה ודוחות כספיים רבעוניים סקורים של החברה, מיד עם פרסומם במועדים הנדרשים לפי חוק ניירות ערך ביחס לתאגיד מדווח, גם במקרה שהחברה תחדל להיות תאגיד מדווח.

31.2 כל דוח מיידי שתפרסם החברה, בסמוך לאחר פרסומו.

31.3 על-פי דרישת הנאמן בכתב, אישור בכתב של החברה, על-ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בה, כי כל התשלומים למחזיקי אגרות החוב שולמו במועדם וכן בדבר יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור לא יאוחר מחמישה (5) ימי עסקים מדרישת הנאמן.

31.4 עד ליום 10 באפריל של כל שנה ~~רלוונטית~~, וכל עוד שטר זה בתוקף, תמציא החברה לנאמן אישור חתום על-ידי דירקטור, מנכ"ל או נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, על כך שבתקופה שמתאריך חתימת שטר זה או מתאריך האישור הקודם שנמסר לנאמן, המאוחר מביניהם, ועד למועד מתן האישור, לא קיימת מצד החברה הפרה של הוראות שטר זה (לרבות הפרה של תנאי אגרות החוב), אלא אם כן צוין בו במפורש אחרת.

31.5 לא יאוחר מתום שלושים (30) ימים ממועד הנפקתן של אגרות החוב (סדרה ו'), תמסור החברה לנאמן לוח סילוקין לתשלום אגרות החוב (קרן וריבית), מרוכז בקובץ Excel.

31.6 להודיע בכתב לנאמן על כל שינוי בשמה או במען הרשום של החברה, לא יאוחר משני (2) ימי עסקים ממועד השינוי.

31.7 כל אישור אחר הנקוב במפורש בשטר זה.

31.8 אם תחדל החברה להיות תאגיד מדווח (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך), מתחייבת החברה למסור לנאמן, דיווחים כנדרש בהתאם לקודקס הרגולציה[3] מתאגיד שאינו תאגיד

---

[3] קודקס הרגולציה - עקרונות לניהול עסקים, שער 5 חלק 2 - הון מדידה וניהול סיכונים, פרק 4 - ניהול נכסי השקעה, שפורסם על-ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ותחילתו ביום 1 במאי 2014, כפי שיהיה מעת לעת (https://www.gov.il/he/Departments/Guides/information-entities-codex?chapterIndex=1).

מדווח אשר הנפיק אגרות חוב, כאשר כל דוח כאמור ייחתם על-ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה ומנכ"ל החברה, או על-ידי החותמים כפי שייקבע בקודקס הרגולציה מעת לעת. יובהר כי אין באמור כדי לגרוע מכל חובת דיווח החלה או אשר תחול על החברה על-פי כל דין.

32. **<u>דיווחים במגנ"א</u>**

דיווחים של החברה במערכת המגנ"א ייחשבו כמסירה לנאמן. על אף האמור לעיל, לבקשת הנאמן, תעביר החברה לנאמן עותק מודפס של הדוח או המידע כאמור.

33. **<u>שחרור</u>**

לכשיוכח לשביעות רצונו של הנאמן כי כל אגרות החוב (סדרה ו') נפרעו או נפדו במלואן, או לכשתפקיד החברה בנאמנות בידי הנאמן סכומי כסף אשר יספיקו לפדיון מלא וסופי של אגרות החוב בהתאם להוראות שטר זה, וכן לכשיוכח לשביעות רצונו של הנאמן כי כל ההתחייבויות וההוצאות שנעשו או נגרמו על-ידי הנאמן בקשר לשטר זה ועל-פי הוראותיו שולמו במלואן, אזי יהיה הנאמן חייב, לפי דרישה ראשונה של החברה, לפעול בכספים שהופקדו בגין אגרות החוב שלא נדרש פדיונן, על-פי התנאים הקבועים בשטר זה.

34. **<u>כללי</u>**

מבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה ושל אגרות החוב, הרי כל ויתור, ארכה, הנחה, שתיקה, הימנעות מפעולה (בסעיף זה: "**ויתור**") מצד הנאמן לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או הבלתי נכון של התחייבות כלשהי כלפי הנאמן על-פי שטר זה ו/או אגרת החוב, לא יחשבו כויתור מצד הנאמן על זכות כלשהי אלא כהסכמה מוגבלת להזדמנות המיוחדת בה ניתנה. מבלי לגרוע מההוראות האחרות של שטר זה ואגרת החוב, הרי כל שינוי בהתחייבויות החברה כלפי הנאמן מחייב קבלת הסכמת הנאמן מראש ובכתב (לרבות במקרה של ויתור). כל הסכמה אחרת, בין בעל פה ובין על דרך של ויתור והימנעות מפעולה או בכל דרך אחרת שאינה בכתב, לא תיחשב כהסכמה כלשהי. זכויות הנאמן לפי הסכם זה הינן עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו, ובאות בנוסף לכל זכות שקיימת ו/או שתהיה לנאמן על-פי דין ו/או הסכם (לרבות שטר זה ואגרת החוב).

35. **<u>הסמכה למגנ"א</u>**

הנאמן מסמיך בחתימתו על שטר זה את כל אחד ממורשי החתימה של החברה לדווח בשמו במערכת המגנ"א על התקשרותו בשטר זה וחתימתו עליו.

36. **<u>מענים</u>**

כתובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא לשטר זה, או כל מען אחר אשר תינתן לגביו הודעה מתאימה בכתב מצד אחד לצד שכנגד.

37. **<u>הדין החל וסמכות השיפוט</u>**

הדין החל על שטר הנאמנות ועל אגרות החוב, הינו הדין הישראלי בלבד. לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הנוגע לשטר הנאמנות ואגרות החוב.

[יתרת העמוד הושארה ריקה במתכוון]

<u>ולראיה באו הצדדים על החתום</u>:

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ	שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ

אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד נעמה כץ-ארליך, מאשרת כי שטר זה נחתם כדין על-ידי מורשי החתימה של קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ, מר עמוס דאבוש וגב' איילת נעים לבנון, וחתימתם מחייבת את קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ.

נעמה ארליך-כץ, עו"ד

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

<u>תוספת ראשונה</u>

<u>תעודת אגרות חוב (סדרה ו')</u>

<u>אגרות חוב רשומות על שם</u>

מספר התעודה: _____

ערך נקוב של אגרת זו: _____ ש"ח.

המחזיק הרשום של אגרת חוב זו: _____.

1. תעודה זו מעידה כי קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ ("**החברה**") תשלם למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') תשלומי קרן וריבית במועדים, על-פי תנאי התשלום ובהתאם לכל יתר התנאים הקבועים בתנאים הרשומים מעבר לדף, בשטר הנאמנות מיום ___* 2025 בגין אגרות החוב (סדרה ו') (על הנספחים המצורפים אליו), בין החברה מצד אחד לבין הנאמן לאגרות החוב האמורות, מצד שני, ובדוח ההצעה על-פיו הוצעו אגרות החוב (סדרה ו') לראשונה, המהווים כולם חלק בלתי נפרד מאגרת חוב זו.

2. אגרת חוב זו מונפקת כחלק מסדרה של אגרות חוב בתנאים זהים לתנאי אגרת זו. אגרות החוב (סדרה ו') שבמחזור תעמודנה בדרגה שווה (פרי-פסו), בינן לבין עצמן, בלי זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת ביחס לסכומים המגיעים.

נחתם על-ידי החברה ביום _____

_____

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

נחתם על-ידי: _____

התנאים הרשומים מעבר לדף

1. **כללי**

1.1 באגרת חוב זו תהיינה לביטויים שבשטר הנאמנות המשמעות שלצידם, אלא אם נקבע מפורשות אחרת.

1.2 תנאי אגרות החוב (התנאים הרשומים מעבר לדף) הינם חלק בלתי נפרד מהוראות שטר הנאמנות ויראו את הוראות שטר הנאמנות כאילו נכללו במפורש בתנאי אגרות חוב אלו.

2. **אגרות החוב (סדרה ו')**

2.1 אגרות החוב (סדרה ו'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, אינן צמודות (קרן וריבית) לבסיס הצמדה כלשהו, ותעמודנה לפירעון בארבעה (4) תשלומים שנתיים לא שווים ביום 31 בדצמבר בכל אחת מהשנים 2027 עד 2030 (כולל), כדלקמן: בשנת 2027 תשלום בשיעור של 10% מהערך הנקוב של הקרן ~~אגרות החוב (סדרה ו')~~ ובכל אחת מהשנים 2028 עד 2030 (כולל) תשלום בשיעור של 30% מהערך הנקוב של הקרן ~~אגרות החוב (סדרה ו')~~. קרן אגרות החוב (סדרה ו') תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור אשר ייקבע במכרז שייערך בקשר עם הצעתן לראשונה. הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של הקרן ~~אגרות החוב (סדרה ו')~~ תשולם בתשלומים חצי שנתיים בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2025 עד 2030 (כולל). לפרטים אודות מנגנון התאמה בשיעור הריבית כתוצאה משינוי בדירוג אגרות החוב (סדרה ו') (כפוף למגבלה המפורטת בסעיף 2.8 להלן), ראה סעיף 2.7 להלן. לפרטים אודות מנגנוני התאמה בשיעור הריבית כתוצאה משינויים בעמידת החברה באמות מידה פיננסיות להן התחייבה (כפוף למגבלה המפורטת בסעיף 2.8 להלן), ראה סעיף 7.2 לשטר הנאמנות. לפרטים אודות זכאות החברה לביצוע פדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה ו'), ראה סעיף 8 לשטר הנאמנות.

2.2 על-פי הוראות הבורסה, שיטת ההצמדה (או העדר הצמדה) לא תשונה במהלך כל תקופת אגרות החוב.

2.3 אם לאחר מועד הנפקתן לראשונה של אגרות החוב (סדרה ו'), תתבצע הרחבת הסדרה האמורה, מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') אשר תונפקנה במסגרת הרחבת הסדרה, לא יהיו זכאים לקבל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב (סדרה ו') שהמועד הקובע לתשלומו יחול קודם למועד הנפקתן כאמור.

2.4 תקופת הריבית הראשונה של אגרות החוב (סדרה ו') תתחיל יום מסחר אחד לאחר יום המכרז שייערך בקשר עם הצעתן לראשונה של אגרות החוב, ותסתיים במועד התשלום הראשון של הריבית. כל תקופת ריבית נוספת של אגרות החוב (סדרה ו'), תתחיל ביום הראשון שלאחר תום תקופת הריבית הסמוכה לפניה, ותסתיים בתום תקופת הריבית (קרי, במועד התשלום הסמוך אחרי יום תחילתה). הריבית עבור תקופת הריבית הראשונה תחושב לפי מספר הימים בתקופה זו על בסיס של 365 ימים בשנה.

2.5 שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה של אגרות חוב (סדרה ו'), שיעור הריבית השנתית שייקבע במכרז על-פיו תיערך הצעת אגרות החוב (סדרה ו') לראשונה ("**המכרז**") ושיעור הריבית החצי שנתית (הריבית השנתית חלקי שניים) יפורטו בדוח מיידי שתפרסם החברה בדבר תוצאות המכרז.

2.6 התשלום האחרון של הריבית על קרן אגרות החוב (סדרה ו') ישולם ביחד עם התשלום האחרון על חשבון קרן אגרות החוב (סדרה ו') וזאת כנגד מסירת תעודות אגרות החוב לידי החברה.

2.7 מנגנון התאמה בשיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג

מבלי לגרוע מהוראות סעיף 7.2 לשטר הנאמנות, שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב (סדרה ו') יותאם בגין שינוי בדירוג של אגרות החוב (סדרה ו'), בהתאם למנגנון המתואר להלן:

[א] ככל שדירוג אגרות החוב על-ידי חברת הדירוג, יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי, כך שהדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בדרגה אחת (לעניין סעיף 2.7 זה – "דרגה" משמעה – 'נוטש' בסולם הדירוג של חברת הדירוג) (בסעיף 2.7 זה: "**הדירוג המופחת**") מדירוג A3.il אשר הינו הדירוג בו דורגו אגרות החוב במועד הנפקתן לראשונה (או דירוג מקביל לו שיבוא במקומו, אשר ייקבע על-ידי חברת מדרגת אחרת, ככל שתבוא במקום חברת הדירוג האמורה (ובמקרה כאמור, תעביר החברה לידי הנאמן, לבקשתו, השוואה בין סולם הדירוג של חברת הדירוג המוחלפת לבין סולם הדירוג של חברת הדירוג החדשה)) (בסעיף 2.7 זה: "**דירוג הבסיס**"), יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ו') בשיעור של 0.25% (בסעיף 2.7 זה: "**שיעור הריבית הנוסף**"), מעל שיעור הריבית שנקבע לאגרות החוב (סדרה ו'), כפי שהחברה תפרסם בדוח מיידי בדבר תוצאות ההנפקה (כפוף לשינויי ריבית במקרים כמפורט בסעיף 7.2 לשטר הנאמנות) (בסעיף 2.7 זה: "**שיעור ריבית הבסיס**"), וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדירוג החדש על-ידי חברת הדירוג ועד למועד המוקדם מבין: פירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב או המועד בו תעדכן חברת הדירוג הרלוונטית את דירוג אגרות החוב (סדרה ו') לדירוג הגבוה מהדירוג המופחת.

[ב] בגין כל ירידה נוספת בדירוג מעבר לדירוג המופחת, ועד לדירוג הנמוך בארבע (4) דרגות מדירוג הבסיס – יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור נוסף של 0.25% בגין כל דרגה ועד לשיעור שיהא שווה לשיעור ריבית הבסיס בתוספת 1%; והכל, בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדירוג המופחת על-ידי חברת הדירוג ועד למועד המוקדם מבין: פירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב או עד למועד בו תעדכן חברת הדירוג הרלוונטית את דירוג אגרות החוב (סדרה ו') לדירוג הגבוה (כאמור בס"ק [ה] להלן). מובהר, כי בכל מקרה לא תעלה תוספת הריבית בגין הפחתת דירוג כאמור בסעיף 2.7 זה, על 1% (וכפוף למגבלה המפורטת בסעיף 2.8 להלן).

[ג] לא יאוחר מתום יום עסקים אחד מקבלת הודעת חברת הדירוג בדבר הורדת דירוג אגרות החוב לדירוג המופחת או לכל דירוג אחר מתחת לדירוג המופחת, תפרסם החברה דוח מיידי, בו תציין החברה: (1) את דבר הורדת הדירוג, את הדירוג המופחת (או דירוג אחר מתחת לדירוג המופחת) ואת מועד תחילת דירוג אגרות החוב בדירוג המופחת (או דירוג אחר מתחת לדירוג המופחת) (בסעיף 2.7 זה: "**מועד הורדת הדירוג**"); (2) את שיעור הריבית המדויק שתישא יתרת קרן אגרות החוב לתקופה שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית ועד למועד הורדת הדירוג (שיעור הריבית יחושב לפי 365 ימים בשנה) (בסעיף 2.7 זה: "**ריבית המקור**"); (3) את שיעור הריבית שתישא יתרת קרן אגרות החוב החל ממועד הורדת הדירוג ועד מועד תשלום הריבית הקרוב בפועל, דהיינו: ריבית המקור בתוספת שיעור הריבית הנוסף לשנה (שיעור הריבית יחושב לפי 365 ימים בשנה); (4) את שיעור הריבית המשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב במועד תשלום הריבית הקרוב,

הנובע מן האמור בס"ק (2) ו-(3) לעיל; (5) את שיעור הריבית השנתית המשתקף משיעור הריבית המשוקללת; ו-(6) את שיעור הריבית השנתית החדשה בגין אגרות החוב (סדרה ו') ובהתאם, את שיעור הריבית החצי שנתית (קרי, הריבית השנתית החדשה חלקי שניים).

למען הסר ספק, החברה תפרסם דוח מיידי בדבר הורדת דירוג אגרות החוב גם אם אינה מביאה לשינוי בריבית בגין אגרות החוב, על-פי כל דין.

[ד] היה ומועד תחילת דירוג אגרות החוב בדירוג המופחת (או כל דירוג נמוך יותר) יחול במהלך הימים שתחילתם ארבעה (4) ימים לפני המועד הקובע לתשלום ריבית כלשהו וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע הנ"ל (בסעיף 2.7 זה: "**תקופת הדחייה**"), תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב, במועד תשלום הריבית הקרוב, את ריבית המקור בלבד, כאשר סכום הריבית הנובע מהתוספת לשיעור הריבית בשיעור השווה לשיעור הריבית הנוסף לשנה במשך תקופת הדחייה, ישולם במועד תשלום הריבית הבא. החברה תודיע בדוח מיידי את שיעור הריבית המדויק לתשלום במועד תשלום הריבית הבא.

[ה] במקרה שלאחר הורדת הדירוג באופן שהשפיע על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב כאמור בס"ק [א] או [ב] לעיל, תעדכן חברת הדירוג את הדירוג לאגרות החוב כלפי מעלה (בסעיף 2.7 זה: "**הדירוג הגבוה**"), אזי יקטן שיעור הריבית שישולם על-ידי החברה למחזיקי אגרות החוב בשיעור שנתי של 0.25% בגין כל דרגה כמפורט בס"ק [א] או [ב] לעיל עד לדירוג הבסיס, במועד התשלום הרלוונטי של הריבית, וזאת בגין התקופה בה אגרות החוב דורגו בדירוג הגבוה בלבד, והכל כפוף לאמור בסעיף 7.2 לשטר הנאמנות בנוגע לשינויים בשיעור ריבית אגרות החוב (סדרה ו'). על אף האמור, יובהר, כי בכל מקרה לא יפחת שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב משיעור ריבית הבסיס. במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם לאמור בס"ק [ג] ו-[ד] לעיל, בשינויים המחויבים. יודגש, כי ככל שדירוג אגרות החוב יעלה על דירוג הבסיס, לא יהא בכך כדי לשנות את הריבית אותה נושאות אגרות החוב באותה העת.

מובהר, כי החלפת חברת דירוג (אם וככל שהחברה תחליט להחליפה) לא תשפיע על שיעור הריבית כאמור בס"ק [א] או [ב] לעיל והוראות סעיף 2.7 זה בכל מקרה לא יחולו, ובלבד שהדירוג שניתן על-ידי החברה המדרגת החדשה הינו דירוג מקביל לדירוג של החברה המדרגת במועד ההחלפה.

[ו] על אף כל האמור בסעיף זה לעיל, הורדת (או העלאת) דירוג משמעה הורדת (או העלאת) דירוג של אגרות החוב, שנכנסה לתוקף, אך לא: (א) הורדת (או העלאת) דירוג של אגרות החוב, כאמור לעיל, הנובעת משינוי בסולמות הדירוג של החברה המדרגת (הורדה או העלאה אשר לא תיחשב כהורדת (או כהעלאת) דירוג ולא תזכה בתוספת או בהקטנת ריבית כלשהי); ו-(ב) העברת אגרות החוב לרשימת מעקב (Watch List) או כל פעולה דומה אחרת על-ידי החברה המדרגת, לרבות שינוי אופק/תחזית הדירוג (אשר לא ייחשבו כהורדת (או כהעלאת) דירוג ולא ייזכו בתוספת או בהקטנת ריבית כלשהי).

[ז] היה ואגרות החוב הפסיקו להיות מדורגות לתקופה העולה על שישים (60) ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות ו/או מנסיבות

שאינן בשליטת החברה, כמפורט בסעיף 9.1.9 לשטר הנאמנות, יחולו הוראות סעיף 9 לשטר הנאמנות, ובמידה שלא הועלה שיעור הריבית כאמור לעיל עד לשיעור הריבית המרבי, כהגדרתו בסעיף 2.8 לתנאים הרשומים מעבר לדף להלן, טרם הפסקת הדירוג, יעלה שיעור הריבית לשיעור המקסימלי האמור, והכל בתנאי שבאותו מועד ישנה לפחות חברת דירוג אחת. ככל ואגרות החוב (סדרה ו') לא דורגו מחדש בטרם חלפו שישים (60) יום כאמור לעיל, החברה תראה במועד הפסקת הדירוג כמועד תחילת הדירוג המופחת לעניין תשלום ריבית, והוראות ס"ק [ג] עד [ה] לעיל יחולו בשינויים המחויבים.

[ח] מובהר בזאת, כי ככל שאגרות החוב (סדרה ו') תהיינה מדורגות בו זמנית על-ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי הפסקת דירוג,על-ידי כל חברות הדירוג המדרגות משמעה הפסקת דירוג כאמור בסעיף [ז] לעיל, אולם במקרה של הפסקת דירוג שיבוצע על-ידי חברת דירוג אחת (כאשר לא הופסק הדירוג על-ידי החברה/ות האחרת/ות) לא יגרור הדבר כל שינוי בשיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב (סדרה ו'). כן מובהר, כי לעניין סעיף 2.7 זה, ככל שאגרות החוב תהיינה מדורגות בו זמנית על-ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג שייחשב לעניין זה יהא הדירוג הנמוך מבין החברות המדרגות.

2.8 על אף כל האמור בסעיף 7.2 לשטר הנאמנות ובסעיף 2.7 לעיל בנוגע לשינויים בשיעור ריבית אגרות החוב (סדרה ו'), יובהר, כי בכל מקרה לא יעלה שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ו') משיעור הריבית עליו תודיע החברה בדוח על תוצאות ההנפקה של אגרות החוב לראשונה בתוספת שיעור שנתי של 1.~~2~~5% ("**שיעור הריבית המרבי**").

3. **<u>תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב</u>**

[א] התשלומים על חשבון קרן אגרות החוב (סדרה ו') ישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם (כהגדרתו בסעיף 28 לשטר הנאמנות) בימים 24 ביוני ו-25 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2025 עד 2030 (כולל), אשר קדמו למועד פרעונו של התשלום הרלוונטי (כפוף למועדי תשלום הקרן והריבית הנקובים בסעיף 2.1 לעיל ("**היום הקובע**"); והכל פרט לתשלום האחרון של הקרן והריבית (ביום 31 בדצמבר 2030) שייעשה כנגד מסירת תעודות אגרות החוב לידי החברה ביום התשלום, במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה. הודעת החברה כאמור תפורסם לא יאוחר מחמישה (5) ימי עסקים לפני מועד התשלום האחרון.

[ב] מובהר, כי מי שלא יהיה רשום במרשם ביום הקובע, לא יהיה זכאי לתשלום ריבית בגין תקופת הריבית שהתחילה לפני אותו מועד.

[ג] בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום, והיום הקובע לצורך קביעת הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתנה בשל כך.

[ד] כל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית, אשר ישולם באיחור העולה על שבעה (7) ימי עסקים מהמועד הקבוע לתשלומו על-פי תנאי אגרות החוב (סדרה ו'), וזאת מסיבות התלויות בחברה, יישא ריבית פיגורים וזאת החל מהמועד הקבוע לתשלומו של התשלום שבפיגור ועד מועד תשלומו בפועל. לעניין זה, ריבית פיגורים פירושה <u>הריבית אותה נושאות אגרות החוב, מעת לעת</u>~~ריבית שנתית בשיעור ריבית אגרות החוב (סדרה ו')~~ בתוספת 3.5% לשנה. במקרה כאמור, תודיע החברה בדיווח מיידי, לפחות שני (2) ימי עסקים לפני תשלום הקרן והריבית שלא שולמו כאמור, על שיעור ריבית הפיגורים המדויק שישולם ועל מועד התשלום החדש.

[ה] התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של האנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם ואשר יצוין בפרטים שיימסרו בכתב לחברה בעוד מועד, בהתאם לאמור בס"ק [ו] להלן. אם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך, מסיבה שאינה תלויה בה, יחולו הוראות סעיף 14 לשטר הנאמנות.

[ו] מחזיק רשום באגרות החוב (סדרה ו') יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכוי בתשלומים לאותו מחזיק על-פי אגרות החוב כאמור לעיל, או על שינוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו, לפי העניין, בהודעה בכתב שישלח בדואר רשום לחברה. החברה תהא חייבת לפעול על-פי הודעתו של מחזיק רשום בדבר שינוי כאמור לאחר חלוף חמישה-עשר (15) ימי עסקים מיום שהודעתו הגיעה לחברה.

[ז] לא מסר מחזיק אגרות החוב הזכאי לתשלום כאמור בעוד מועד לחברה פרטים בדבר חשבון הבנק שלו, ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן ו/או הריבית בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובתו האחרונה הרשומה במרשם. משלוח שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום הסכום הנקוב בו בתאריך שיגורו בדואר, ובלבד שנפרע עם הצגתו כהלכה לגבייה.

[ח] מכל תשלום בגין אגרות החוב (סדרה ו') ינוכה כל תשלום חובה ככל הנדרש על-פי דין.

4. **<u>הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה</u>**

לפרטים בעניין הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה והפקדה בידי הנאמן, ראה סעיף 14 לשטר הנאמנות.

5. **<u>מרשם מחזיקי אגרות החוב</u>**

לפרטים אודות מרשם מחזיקי אגרות החוב לסדרה הרלוונטית, ראה סעיף 28 לשטר הנאמנות.

6. **<u>פיצול תעודות אגרות החוב והעברתן</u>**

6.1 אגרות החוב (סדרה ו') ניתנות להעברה במלוא סכום הקרן הנקוב, ואף לגבי חלקו, ובלבד שיהיה בשקלים חדשים שלמים. כל העברה של אגרות החוב (למעט העברה המתבצעת באמצעות המסחר בבורסה) תיעשה על-פי כתב העברה בנוסח מקובל, חתום כיאות על-ידי המחזיק הרשום ונציגיו החוקיים ועל-ידי מקבל ההעברה או נציגיו החוקיים, אשר יימסר לחברה במשרדה הרשום בצרוף תעודות אגרות החוב המועברות על-פיו וכל הוכחה אחרת שתידרש על-ידי החברה לשם הוכחת זכותו של המעביר להעברתן. כל ההוצאות הכרוכות בהעברת אגרות החוב, כולל תשלומי חובה, אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש ההעברה. אם יחול מס או כל תשלום חובה אחר על כתב העברה של אגרות החוב, יימסרו לחברה הוכחות על תשלומם שתהיינה להנחת דעתה של החברה.

תקנון ההתאגדות של החברה החל על העברת מניות נפרעות במלואן ועל הסבתן יחול, בשינויים המחויבים, לפי העניין, על אופן העברת אגרות החוב ועל הסבתן. במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב בתעודה של אגרת חוב, יש לפצל תחילה את תעודת אגרת החוב למספר תעודות אגרות חוב על-פי הוראות סעיף 6.2 להלן, כמתחייב מכך, באופן שסך כל סכומי הקרן הנקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הנקוב של תעודת אגרת החוב האמורה.

לאחר קיום כל התנאים האלה תירשם ההעברה במרשם, והחברה תהא רשאית לדרוש כי הערה בדבר ההעברה כאמור תירשם על תעודת אגרת החוב המועברת שתימסר למקבל ההעברה או כי תוצא לו במקומה תעודת אגרת חוב חדשה, ויחולו על הנעבר כל התנאים המפורטים בתעודת אגרות החוב המועברות, כך שבכל מקום בו נאמר "מחזיק" יראו כאילו נאמר "הנעבר", והוא ייחשב כ"מחזיק" לצורכי שטר הנאמנות.

6.2 בגין אגרות החוב הרשומות על שם מחזיק אחד תוצא לו תעודה אחת, או לפי בקשתו, תוצאנה לו מספר תעודות עד לכמות סבירה כפי שייקבע על-ידי החברה (התעודות הנזכרות בסעיף זה תיקראנה להלן: "**התעודות**").

כל תעודת אגרות חוב ניתנת לפיצול למספר תעודות אגרות חוב אשר סך כל הערך הנקוב שלהן שווה לסכום הערך הנקוב של התעודה שפיצולה מבוקש, ובלבד שתעודות כאמור לא תוצאנה אלא בכמות סבירה. הפיצול ייעשה כנגד מסירת אותה תעודת אגרת חוב לחברה במשרדה הרשום לשם ביצוע הפיצול יחד עם בקשת פיצול חתומה כדין על-ידי המבקש. כל ההוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות מסים והיטלים, אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש הפיצול.

7. **<u>פדיון מוקדם</u>**

לפרטים אודות פדיון מוקדם של אגרות החוב ביוזמת הבורסה ו/או החברה, ראה סעיף 8 לשטר הנאמנות.

8. **<u>ויתורים, פשרות ו/או שינויים בשטר הנאמנות</u>**

לפרטים אודות סמכותם של החברה ו/או הנאמן לבצע ויתורים, פשרות ו/או שינויים בתנאי שטר הנאמנות, ראה סעיף 27 לשטר הנאמנות.

9. **<u>אסיפות מחזיקי אגרות החוב</u>**

אסיפות מחזיקי אגרות החוב תתכנסנה ותתנהלנה בהתאם לאמור בתוספת השנייה לשטר הנאמנות.

10. **<u>החלפת תעודת אגרות החוב</u>**

במקרה שתעודת אגרות החוב תתבלה, תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית להוציא במקומה תעודה חדשה, באותם תנאים. מסים והיטלים אחרים, וכן הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה, יחולו על מבקש התעודה האמורה (לרבות הוצאות בקשר להוכחת בעלותו באגרת החוב, ובקשר לשיפוי ו/או כיסוי ביטוחי שתבקש החברה, אם תבקש, בקשר לכך). במקרה של בלאי, תעודת אגרות החוב הבלויה תוחזר לחברה בד בבד וכנגד הוצאת התעודה החדשה.

11. **<u>פירעון מיידי</u>**

לעניין פירעון מיידי של אגרות החוב, יחולו הוראות סעיף 9 לשטר הנאמנות.

12. **<u>הודעות</u>**

לעניין הודעות, יחולו הוראות סעיף 26 לשטר הנאמנות.

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

תוספת שנייה

אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו')

בכל מקרה בו ייקבע בדין, לרבות הוראות הבורסה, מנגנון שונה ו/או משלים לזימון אסיפות של מחזיקי אגרות חוב ו/או לניהולן, שאינו ניתן להתנאה, יותאמו הוראות תוספת זו, באופן אוטומטי, להוראות הדין ככל ועד כמה שהדבר מתחייב מהוראות אותו דין.

זימון אסיפה

1. הנאמן יזמן אסיפה כאמור בסעיף 35ב לחוק ניירות ערך, כפי שיהיה מעת לעת, שעל סדר יומה הנושאים המפורטים בסעיף האמור.

2. הנאמן יכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב אם ראה צורך בכך, או לפי דרישת החברה, או לפי בקשה בכתב של מחזיקים באגרות החוב, המחזיקים, לבד או יחדיו, בחמישה אחוזים (5%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור.

3. במקרה שהמבקשים את זימון האסיפה הינם מחזיקי אגרות החוב, לא תישא החברה בהוצאות הכרוכות בזימון האסיפה, והנאמן יהיה רשאי לדרוש מהמבקשים שיפוי, לרבות מראש, עבור ההוצאות הסבירות הכרוכות בכך.

4. הנאמן יזמן אסיפת מחזיקים בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום שהוגשה לו הדרישה לכנס אותה, למועד שיקבע בהזמנה, ובלבד שמועד הכינוס לא יהיה מוקדם משבעה (7) ימים ולא מאוחר מעשרים ואחד (21) ימים ממועד הזימון; ואולם הנאמן רשאי להקדים את כינוס האסיפה, ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים ובכפוף להוראות סעיף 13 לתוספת זו.

5. לא זימן הנאמן אסיפת מחזיקים, לפי דרישת מחזיק, בתוך המועד כאמור בסעיף 4 לתוספת זו, רשאי המחזיק לכנס את האסיפה, ובלבד שמועד הכינוס יהיה בתוך ארבעה-עשר (14) ימים, מתום התקופה לזימון האסיפה בידי הנאמן, והנאמן יישא בהוצאות שהוציא המחזיק בקשר עם כינוס האסיפה.

<u>הודעה על כינוס אסיפה</u>

6. זימון לאסיפה מטעם הנאמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי אגרות החוב יפורסם לפחות יום אחד לפני מועד כינוסה ("**אסיפת התייעצות**"). לאסיפת התייעצות לא יפורסם סדר יום ולא יתקבלו בה החלטות.

7. הודעה על אסיפת מחזיקים תפורסם לפי הוראות פרק ז'1 לחוק ותימסר לחברה על-ידי הנאמן לפני הדיווח ובהתאם לקבוע בתקנות, ככל שיותקנו לפי סעיף 35ח1(ה) לחוק.

8. הודעת הזימון תכלול את סדר היום, ההחלטות המוצעות וכן הסדרים לעניין מקום כינוס האסיפה והצבעה בכתב לפי הוראות תוספת זו.

<u>סדר היום באסיפה</u>

9. הנאמן יקבע את סדר היום באסיפת מחזיקים, ויכלול בו נושאים שבשלהם נדרש כינוסה של אסיפת מחזיקים לפי סעיפים 1 ו/או 2 לתוספת זו, וכן נושא שנתבקש כאמור בסעיף 110 לתוספת זו לבקשת מחזיק.

10. מחזיק, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים (5%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות חוב (סדרה ו'), רשאי לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כאמור.

11. באסיפת מחזיקים יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד.

<u>מקום כינוס אסיפה</u>

12. אסיפת מחזיקים תיערך בישראל במשרדי החברה או במקום אחר עליו יודיע הנאמן. הנאמן יהא רשאי לשנות את מען כינוס האסיפה כפוף להסכמת החברה. החברה תישא בעלויות כינוס האסיפה, לרבות במען שאינו במשרדה ובלבד שניתנה לה ההזדמנות לערוך את האסיפה במשרדה והחברה סירבה או שבנסיבות העניין קיום האסיפה במשרדי החברה אינו סביר וניתנה לחברה האפשרות להציע מקום סביר לקיום האסיפה. כפוף לאמור לעיל, החברה לא תישא בעלויות כינוס האסיפה במען שאינו משרדה שלא הסכימה לו מראש.

<u>המועד הקובע לבעלות באגרות חוב וניהול האסיפה</u>

13. מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים הם מחזיקים באגרות חוב במועד שייקבע בהחלטה לזמן אסיפת מחזיקים.

14. מחזיק באגרות חוב רשאי להצביע באסיפת מחזיקים, בעצמו או באמצעות שלוח וכן בכתב הצבעה שבו יציין את אופן הצבעתו.

15. בכל אסיפה יכהן הנאמן או מי שהוא מינה כיושב ראש האסיפה.

16. לא תיפסל החלטה כלשהי שנתקבלה באסיפה שזומנה כאמור לעיל, בהתאם להוראות שטר הנאמנות, גם אם מחמת שגגה לא ניתנה עליה הודעה לכל מחזיקי אגרות חוב, או שהודעה כאמור לא נתקבלה על-ידי כל מחזיקי אגרות החוב. האמור בסעיף זה יתקיים ככל שההזמנה לאסיפה (או לאסיפה נדחית, לפי העניין) פורסמה במערכת המגנ"א.

17. כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן בהתאם להוראות סעיף 26 לשטר הנאמנות.

18. אסיפת בעלי אגרות החוב תיפתח לאחר שיוכח כי קיים המניין החוקי הדרוש להתחלת הדיון, כדלקמן:

18.1 כפוף למניין החוקי הנדרש באסיפה שכונסה לקבלת החלטה מיוחדת, וכפוף להוראות חוק ניירות ערך אשר אינן ניתנות להתניה ולהוראות שטר זה, יהוו מנין חוקי באסיפה כללית

לפחות שני (2) מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוח, המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות 25% מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של אגרות החוב הנמצאות במחזור אותה עת; ובאסיפה נדחית - אם נכחו בה שני (2) מחזיקים כאמור מבלי להתחשב בערך הנקוב המוחזק על-ידיהם.

על אף האמור לעיל, כונסה אסיפה על פי דרישת מחזיקי אגרות החוב המחזיקים ב-5% לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור לצורך קבלת החלטה רגילה, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה מחזיקים באגרות החוב לפחות במספר הדרוש לצורך כינוס אסיפה כאמור (קרי: ב-5% לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור).

18.2 באסיפה שכונסה לקבלת החלטה מיוחדת יהוו מניין חוקי אם נכחו באסיפה מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוח, המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות 50% מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור אותה עת, ובאסיפה נדחית - אם נכחו בה מחזיקים כאמור של לפחות עשרים אחוזים (20%) מהערך הנקוב מן היתרה האמורה.

18.3 על המניין החוקי הנדרש לצורך קבלת החלטה להעמדה לפירעון מיידי יחולו הוראות סעיף 9.2 לשטר הנאמנות.

19. אגרות חוב המוחזקות בידי מחזיק קשור (כהגדרתו בסעיף 5.2 לשטר הנאמנות) לא יובאו בחשבון לצורך קביעת המניין החוקי באסיפת מחזיקים, וקולותיו לא יובאו במניין הקולות בהצבעה באסיפה כאמור.

20. כתב הצבעה מלא וחתום, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף 18 לעיל. בהתאם, יהיה הנאמן רשאי, בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף לכל דין, לקיים אסיפות באמצעות כתבי הצבעה וללא התכנסות, וכן לקיים הצבעה באמצעות כתבי הצבעה באסיפה נדחית אשר לא נכח בה המניין החוקי הנדרש לצורך קבלת החלטה, ובלבד שיתקבלו אצל הנאמן, עד למועד אשר ייקבע לכך בהודעה על כינוס האסיפה או קיום ההצבעה, לפי העניין, כתבי הצבעה מאת מחזיקים המהווים מניין חוקי הדרוש לצורך קבלת ההחלטה באסיפה מקורית או אסיפה נדחית, לפי העניין.

21. לא נכח באסיפת מחזיקים, בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, מניין חוקי, תידחה האסיפה למועד אחר שלא יקדם משני (2) ימי עסקים לאחר המועד הקובע שנקבע לקיום האסיפה המקורית או מיום עסקים אחד, אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים; נדחתה האסיפה, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות לכך.

22. לא נכח באסיפת המחזיקים הנדחית כאמור בסעיף 21 לעיל, מניין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית ככל שנכח בה המניין החוקי הנדרש לצורך קיום אסיפה נדחית בהתאם לאמור בסעיף 20 לעיל.

23. על אף האמור בסעיף 22 לעיל, כונסה אסיפת המחזיקים על פי דרישת מחזיקים המחזיקים בחמישה אחוז (5%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור (כאמור בסעיף 2 לעיל), תתקיים אסיפת המחזיקים הנדחית רק אם נכחו בה מחזיקים בתעודות התחייבות לפחות במספר הדרוש לצורך כינוס אסיפה כאמור (קרי: בחמישה אחוז (5%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור).

24. לא ידונו באסיפה נדחית אלא עניינים שבהם אפשר היה לדון באסיפה המקורית.

25. לפי החלטה של הנאמן או החלטה ברוב רגיל של המצביעים באסיפה שנכח בה מנין חוקי, יידחה המשכה של האסיפה ("**האסיפה המקורית**") מפעם לפעם, הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום, למועד אחר ולמקום שייקבע כפי שהנאמן או האסיפה כאמור יחליטו ("**אסיפה**

נמשכת"). באסיפה נמשכת לא יידון אלא נושא שהיה על סדר יומה של האסיפה המקורית ושלא נתקבלה לגביו החלטה.

26. נדחתה אסיפת מחזיקים בלי לשנות את סדר יומה, יינתנו הזמנות לגבי המועד החדש לאסיפה הנמשכת, מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר מ-12 שעות קודם לאסיפה הנמשכת; ההזמנות כאמור יינתנו לפי סעיפים 6 עד 11 לעיל.

27. אדם או אנשים שיתמנו על-ידי הנאמן וכל אדם או אנשים אחרים שיורשו לכך על ידי החברה, יהיו רשאים להיות נוכחים באסיפות של מחזיקי אגרות החוב ללא זכות הצבעה. במקרה שבו על פי שיקול דעתו הסביר של הנאמן, ומנימוקים סבירים, יידרש בחלק מהאסיפה דיון ללא נוכחות נציגי החברה, אזי לא ישתתפו באותו חלק של הדיון בחברה או מי מטעמה. על אף האמור בסעיף 27 זה, החברה תוכל להשתתף בפתיחת אסיפה לשם הבעת עמדתה בקשר עם כל נושא שעל סדר היום של האסיפה ו/או הצגת נושא מסוים (לפי העניין).

<u>החלטות</u>

28. כל החלטה תתקבל בהצבעה במניין קולות.

29. יו"ר האסיפה רשאי לקבוע כי הצבעות יהיו בדרך של כתבי הצבעה או בהצבעה במהלך האסיפה. במקרה בו קבע היו"ר כי ההצבעה תהיה בדרך של כתב הצבעה ידאג הנאמן, כי נוסח כתב ההצבעה יפורסם במערכת המגנ"א, ויקבע את מועד נעילת ההצבעה שעד אליו על המחזיקים לשלוח לנאמן את כתב ההצבעה מלא וחתום כדין. הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק להצהיר במסגרת כתב ההצבעה באשר לקיומו או היעדרו של עניין מנוגד שיש לו. מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו ו/או אשר לא יוכיח את זכאותו להשתתף ולהצביע באסיפה, ייחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה, ולפיכך בחר שלא להצביע על הנושא/ים שבכתב ההצבעה. מחזיק אשר יצהיר כי הינו בעל עניין מנוגד ייחשב כמורה לנאמן שלא לספור את הצבעתו במניין הקולות בהצבעה (אך כן לצורך המניין החוקי). כתב הצבעה מלא וחתום כדין שבו ציין מחזיק את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף 20 לתוספת זו.

30. בהצבעה יהיה לכל מחזיק, הנוכח בעצמו או על-ידי בא-כוחו, קול אחד בגין כל 1 ש"ח ערך נקוב מהקרן הכוללת הנקובה שטרם נפרעה של אגרות החוב שמכוחן רשאי הוא להצביע.

31. במקרה של מחזיקים במשותף באגרת חוב יתקבל רק קולו של מי שרשום ראשון מביניהם במרשם.

32. בעל אגרת חוב רשאי להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד הצעת החלטה, בגין חלק אחר נגד ובגין חלק אחר להימנע, והכל כפי ראות עיניו.

33. הרוב הדרוש לאישור החלטה רגילה הוא רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים. הרוב הדרוש לאישור החלטה מיוחדת באסיפה כזו הוא רוב של לא פחות משני שלישים (2/3) ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

34. החלטות באסיפת מחזיקים יתקבלו בהחלטה רגילה, אלא אם כן נקבע אחרת בחוק או בשטר הנאמנות.

35. כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על-ידי בא-כוחו שיש לו הסמכה לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד, והממונה יהא רשאי לפעול בשם התאגיד שהוא מייצג.

36. כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה אשר תהיה מקובלת על הנאמן.

36.1 שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק אגרת חוב.

36.2 כתב מינוי וייפוי הכוח או התעודה האחרת שעל-פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יימסר לנאמן עד למועד פתיחת האסיפה, אלא אם כן נקבע אחרת בהודעה המזמנת את האסיפה.

37. קול שניתן ו/או הצבעה שנעשתה בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה בא-כוח, יהיה בר תוקף אף אם: (1) קודם לכן נפטר הממנה או הוכרז פסול דין; או (2) לאחר ההצבעה בוטל כתב המינוי; או (3) לאחר הצבעה הועברה אגרת החוב שלגביה ניתן הקול, אלא אם נתקבלה במשרדה הרשום של החברה או במען אחר עליו תודיע החברה או בידי הנאמן, לפני האסיפה או ההצבעה, הודעה בכתב בדבר פטירת הממנה, היותו פסול דין, או בדבר הביטול או ההעברה כאמור לעיל.

38. הנאמן יערוך פרוטוקול של האסיפה של מחזיקי אגרות החוב לרבות בדרך של הקלטה, שיירשם במרשם הפרוטוקולים ושיישמר במשרדו הרשום של הנאמן לתקופה של שבע שנים ממועד האסיפה. כל פרוטוקול כזה ייחתם על-ידי יושב הראש של האסיפה, וכל פרוטוקול חתום כאמור ישמש ראיה לכאורה לאמור בו, וכל עוד לא יוכח ההפך, הרי כל החלטה שנתקבלה באסיפה כזו תיחשב כאילו נתקבלה כדין.

39. מרשם הפרוטוקולים של אסיפות המחזיקים יישמר במשרדו של הנאמן, יהיה פתוח לעיון מחזיקי אגרות החוב והעתק ממנו יישלח לכל מחזיק בתעודות ההתחייבות שביקש זאת ולחברה, על פי בקשתה, בנוגע לחלק באסיפה בו השתתפה

40. הכרזת יושב ראש האסיפה בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעניין זה במרשם הפרוטוקולים, ישמשו ראיה לכאורה על עובדה זו.

נספח א' לתוספת השנייה לשטר הנאמנות בגין אגרות החוב (סדרה ו')

1. במסגרת ההצבעות בכל אסיפת מחזיקי אגרות החוב, יבחן הנאמן את הצבעת ה'מחזיקים הטהורים' בלבד באופן שהרוב הנדרש לקבלת החלטה ימנה אך ורק מתוך קולותיהם של 'המחזיקים הטהורים'. במניין 'המחזיקים הטהורים' ימנו רק מחזיקי אגרות החוב שאינם בעלי אינטרסים זרים, דהיינו - שלא קיים חשש סביר כי ההצבעה של אותם מחזיקים תושפע מהחזקתם בניירות ערך אחרים של החברה או של צד קשור בהחלטה, ללא התייחסות למהותה של אותה השפעה או בשל השפעה אחרת שתצוין על-ידי אותו מחזיק.

2. לצורך סיווג 'המחזיקים הטהורים' נקבע, כי מחזיק שיתקיים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים, ייחשב כ'מחזיק בעל עניין מנוגד', אשר קולו לא ימנה במסגרת קולות ה'מחזיקים הטהורים', דהיינו - לא יובאו במניין הקולות המשתתפים בהצבעה.

<u>ואלה התנאים</u>:

2.1 מחזיק קשור (כהגדרת מונח זה בסעיף 5 לשטר הנאמנות);

2.2 מחזיק אשר כיהן כנושא משרה בחברה בסמוך למועד האירוע שבבסיס ההחלטה באסיפה;

2.3 כל מחזיק אשר קבע הנאמן לגביו כי הינו בעל "עניין מנוגד" בהתאם לנסיבות העניין וכפוף לכל דין ו/או הוראת רשות מוסמכת.

2.4 כל מחזיק אשר ה"שווי ההוגן" (כהגדרתו להלן) או "חזקת השווי" (כהגדרתה להלן), לפי העניין, שנקבעו להחזקותיו בניירות הערך האחרים (כגון: מניות, אגרות חוב, אופציות וכו') של כל תאגיד רלוונטי (החברה או אחר) ("**ניירות הערך הנבדקים**") הינו גדול מה"שווי ההוגן" או "חזקת השווי", לפי העניין שנקבע להחזקותיו באגרות החוב (נשוא האסיפה) ולגבי בדיקה אל מול החזקותיו במניות החברה בלבד, כשהם מוכפלים ב-70%;

"**שווי הוגן**" יחושב כמפורט להלן: כמות החזקותיו של מחזיק פלוני בנייר ערך סחיר (לרבות ברצף המוסדי), מוכפלת בממוצע משוקלל של שער הסגירה של נייר הערך בשלושים (30) הימים האחרונים שקדמו למועד פרסום זימון האסיפה.

"**חזקת שווי**" משמעה: כמות החזקותיו של מחזיק פלוני בנייר ערך לא סחיר, מוכפלת בסכום שיקבע הנאמן באופן סביר לנייר הערך.

3. לא תכונס אסיפה נפרדת של אותם מחזיקים אשר יכנסו בהגדרת המונח מחזיק בעל 'עניין מנוגד', ולצורך קבלת החלטה מחייבת לא תידרש קבלת החלטה גם באסיפה של מחזיקים בעלי 'עניין מנוגד'.

4. המבחן בנספח זה יישום לצורך איתור 'המחזיקים הטהורים' באופן שישקף איזון ראוי בין הרצון למנוע קבלת החלטות על בסיס הצבעה המושפעת - לפחות פוטנציאלית - מעניינים מנוגדים, לבין הצורך להימנע ממצב בו ההכרעה על ההחלטה נותרת בידי מיעוט מקרב מחזיקי אגרות החוב.

יחד עם זאת, אין זה מן הנמנע, כי אף מיון זה יוביל בסופו של יום למתן משקל רב יתר על המידה למחזיקים בשיעור קטן באגרות החוב, שהצבעתם אינה בהכרח משקפת את עמדת רוב המחזיקים. במקרה כגון זה, שומר לעצמו הנאמן את הזכות לפנות לבית המשפט המוסמך לקבלת הוראות בנושא האופן הראוי לספירת קולות המצביעים בנסיבות העניין.

מובהר, כי הוראות נספח זה ואופן יישומו יהיו כפופים להוראות כל דין (לרבות הוראות והנחיות רשות ניירות ערך), כפי שיהיו מעת לעת במועד הרלוונטי, וזאת מבלי שיהיה צורך בתיקונו של שטר הנאמנות.

<u>תוספת שלישית</u>

<u>נציגות דחופה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו')</u>

1. <u>מינוי ; תקופת כהונה</u>

1.1 הנאמן יהיה רשאי, או לבקשת החברה בכתב - יהיה חייב, למנות ולכנס נציגות דחופה מבין מחזיקי אגרות החוב, כפי שיפורט להלן ("**הנציגות**").

1.2 הנאמן ימנה לנציגות את שלושת (3) מחזיקי אגרות החוב, אשר למיטב ידיעת הנאמן הינם המחזיקים בערך הנקוב הגבוה ביותר מבין כלל מחזיקי אגרות החוב ואשר יצהירו כי מתקיימים לגביהם כל התנאים המפורטים להלן ("**חברי הנציגות**"). במקרה בו, מי מבין אלו, לא יוכל לכהן כחבר בנציגות כאמור, ימנה הנאמן, במקומו את מחזיק אגרות החוב, המחזיק בשיעור הערך הנקוב הגבוה ביותר הבא בתור, אשר לגביו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן.

<u>ואלו התנאים</u>:

1.2.1 מחזיק אגרות החוב אינו מצוי בניגוד עניינים מהותי בשל קיומו של כל עניין מהותי נוסף המנוגד לעניין הנובע מכהונתו בנציגות ומהחזקתו באגרות החוב. למען הסר ספק מובהר, כי מחזיק שהינו מחזיק קשור (כהגדרת מונח זה בסעיף 5.2 לשטר הנאמנות) ייחשב כבעל ניגוד עניינים מהותי כאמור ולא יכהן בנציגות;

1.2.2 במהלך אותה שנה קלנדרית, מחזיק אגרות החוב לא מכהן בנציגויות דומות של אגרות חוב אחרות ששוויין המצרפי עולה על השיעור מתוך תיק הנכסים המנוהל על-ידו, אשר נקבע כשיעור המקסימלי המאפשר כהונה בנציגות דחופה לפי הוראות הממונה על הגבלים עסקיים בקשר עם כינון נציגות דחופה.

1.3 היה ובמהלך כהונתה של הנציגות, חדלה להתקיים באחד מחבריה אחת הנסיבות המנויות בסעיפים 1.2.1 ו-1.2.2 לתוספת זו, תפקע כהונתו והוא יודיע על כך לנאמן, והנאמן ימנה חבר אחד במקומו מבין מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף 1.2 לתוספת זו.

1.4 בטרם מינוי חברי הנציגות, יקבל הנאמן מן המועמדים לכהן כחברי הנציגות, הצהרה בדבר קיומם או היעדרם של ניגודי עניינים מהותיים כאמור בסעיף 1.2.1 לתוספת זו ובדבר כהונה בנציגויות נוספות כאמור בסעיף 1.2.2 לתוספת זו. כמו-כן, הנאמן יהא רשאי לדרוש הצהרה כאמור מחברי הנציגות בכל עת במהלך כהונתה של הנציגות. מחזיק שלא ימסור הצהרה כאמור ייחשב כמי שיש לו ניגוד עניינים מהותי או מניעה לכהן מכוח הוראות הממונה על הגבלים עסקיים כאמור לעיל, לפי העניין. ביחס להצהרה בדבר ניגוד עניינים, הנאמן יבחן את קיומם של העניינים המנוגדים, ובמידת הצורך יחליט האם יש בניגודי העניינים בכדי לפסול את אותו המחזיק מכהונה בנציגות. מובהר, כי הנאמן יסתמך על ההצהרות כאמור ולא יהיה חייב לערוך בדיקה או חקירה עצמאית נוספת. קביעתו של הנאמן בעניינים אלו תהיה סופית.

1.5 מיד עם מינוי הנציגות הדחופה, יודיע על כך הנאמן לחברה בכתב, תוך פירוט שמות הנציגים המכהנים בה.

1.6 תקופת כהונת הנציגות תסתיים במועד בו תפרסם החברה את החלטות הנציגות בקשר עם מתן ארכה לחברה לצורך עמידתה בתנאי שטר הנאמנות כמפורט בסעיף 2.1 לתוספת זו.

2. <u>סמכות</u>

2.1 לנציגות תהא הסמכות למתן ארכה חד פעמית לחברה בקשר למועדים לעמידה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו בסעיף 7.1 לשטר הנאמנות, באופן שתוסר ההפרה הצפויה או שלא תחול העילה לפירעון מיידי שבסעיף 9.1.18 לשטר הנאמנות, לפי העניין, למשך תקופת הארכה, ככל שניתנה, וזאת לתקופה שעד למועד פרסום הדוחות הכספיים הבאים לאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים מהם צפוי לעלות כי החברה לא עמדה באיזו מאמות המידה הפיננסיות במשך שני רבעונים רצופים, או לתקופה של עד 90 יום לפי המוקדם מביניהם. יובהר, כי פרק הזמן שעד למינויה של הנציגות יובא בחשבון במסגרת האורכה האמורה לעיל, והוא לא יהווה עילה למתן אורכה נוספת כלשהי לחברה מעבר לאמור לעיל. עוד יובהר, כי פעילות הנציגות ושיתוף הפעולה בין חבריה יוגבל לדיון באפשרות של מתן ארכה כאמור, וכי לא יועבר בין חברי הנציגות כל מידע אחר שאינו נוגע למתן ארכה כאמור.

2.2 אם לא מונתה נציגות לפי הוראות סעיף 1 לתוספת זו, או אם הנציגות החליטה שלא לתת לחברה ארכה כאמור בסעיף 2.1 לתוספת זו, הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי אגרות החוב, לצורך קבלת החלטה על העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב, אשר מועד כינוסה יהיה לכל היותר בחלוף עשרים ואחד (21) ימים ממועד זימונה. הנאמן רשאי בהתאם לשיקול דעתו לקצר את מניין הימים האמורים לעיל במקרה בו יהיה הנאמן בדעה כי הדבר דרוש לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.

2.3 יובהר, כי אין באמור בסעיף 2 זה כדי לגרוע מזכות מחזיקי אגרות החוב לדרוש כינוס אסיפת מחזיקי אגרות חוב בהתאם להוראות הדין, לרבות בקשר עם העמדה לפירעון מיידי, כפוף להוראות שטר נאמנות זה.

3. <u>התחייבויות החברה בקשר לנציגות</u>

3.1 החברה מתחייבת לספק לנאמן כל מידע שבידיה או שביכולתה להשיג באופן סביר בקשר לזהות המחזיקים באגרות החוב והיקף החזקותיהם. כמו-כן, הנאמן יפעל לקבלת המידע האמור בהתאם לסמכויות המוקנות לו על-פי דין.

3.2 בנוסף, החברה מתחייבת לפעול בשיתוף פעולה מלא עם הנציגות והנאמן ככל הנדרש לצורך ביצוע הבדיקות הנדרשות על-ידם וגיבוש החלטת הנציגות, ולהעביר לנציגות את כל הנתונים והמסמכים שיידרשו להם לגבי החברה, בכפוף למגבלות הדין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה תמסור לנציגות את המידע הרלוונטי לצורך גיבוש החלטתה, אשר לא יכלול כל פרט מטעה ולא יהיה חסר.

3.3 החברה תישא בעלויות הנציגות, ובכלל זה בעלויות העסקת יועצים ומומחים על-ידי הנציגות או מטעמה, בהתאם וכפוף להוראות סעיף 25 לשטר הנאמנות, בשינויים המחויבים.

4. <u>אחריות</u>

4.1 הנציגות תפעל ותחליט בעניינים המסורים לידה, על-פי שיקול דעתה המוחלט ולא תהא אחראית, היא או מי מבין חבריה, נושאי המשרה בהם, עובדיהם או יועציהם, והחברה ומחזיקי אגרות החוב פוטרים אותם בזאת, ביחס לכל טענות, דרישות ותביעות כנגדם בגין כך שהשתמשו או נמנעו מלהשתמש בכוחות, בסמכויות או בשיקול הדעת שהוקנו להם על-פי שטר נאמנות זה ובקשר אליו או מכל פעולה אחרת אותה ביצעו על-פיו, למעט אם פעלו כך בזדון ו/או בחוסר תום לב.

4.2 על פעולתם של חברי הנציגות ומי מטעמם יחולו הוראות השיפוי הקבועות בסעיף 25 לשטר הנאמנות, בשינויים המחויבים, כאילו היו הנאמן.

4.3 אין באמור כדי לגרוע מסמכות הנאמן לכנס אסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב ולהעלות על סדר יומה כל נושא שנראה לו מתאים בנסיבות העניין, לרבות בנושא העמדה לפרעון מיידי של אגרות החוב. כונסה אסיפה כאמור והתקבלו בה החלטות כלשהן, יגברו החלטות האסיפה על החלטות הנציגות הדחופה.

תאריך: ~~27 בינואר~~9 בפברואר 2025

<u>קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ - תמצית תניות בהנפקה</u>

בהמשך לטיוטת שטר נאמנות בגין אגרות החוב (סדרה ו') מיום ~~27 בינואר~~9 בפברואר 2025 ("**טיוטת שטר הנאמנות**" או "**טיוטת השטר**"), להלן תמצית תניות בהנפקה. בהקשר זה יודגש, כי טיוטת שטר הנאמנות הינה בגדר טיוטה בלבד, אשר עשויה להיות שונה באופן מהותי משטר הנאמנות הסופי. נוסח שטר הנאמנות המחייב יהיה נוסח שטר הנאמנות הסופי אשר יצורף לדוח הצעת המדף על-פיו תוצענה אגרות החוב (סדרה ו'), אם וככל שיפורסם. ככל שתתקיים סתירה בין הוראות טיוטת שטר הנאמנות או שטר הנאמנות הסופי לבין מסמך זה, יגברו הוראות טיוטת שטר הנאמנות או שטר הנאמנות הסופי, לפי העניין.

- מסמך זה מתאר בתמצית ובאופן כללי בלבד חלק מתנאי מסמכי ההנפקה. הוא אינו ממצה ואינו מחליף קריאה מלאה של המסמכים המחייבים.[1]
- במסמך זה "**החוזר**" משמעו חוזר גופים מוסדיים 2010-9-3 שעניינו הוראות לעניין השקעת גופים מוסדיים באגרות חוב לא ממשלתיות (בנוסחו העדכני ביותר, וכולל כל הבהרה שניתנה לו).

<u>מעמד אגרות החוב</u>

☐ אגרות החוב מובטחות בבטחונות.

פירוט תמציתי של הבטחונות: _____.[2]

במקרה שקיים בחברה מדרג "בכירות" בין סדרות:

☐ אגרות החוב כוללות הוראות המקנות להן מעמד בכיר ביחס לסדרות אג"ח אחרות של החברה:

בכירות ביחס ל: _____.

תמצית הוראות הבכירות: _____.[3]

☐ אגרות החוב כוללות הוראות המקנות להן מעמד נחות ביחס לסדרות אג"ח אחרות של החברה: _____.

נחיתות ביחס ל: _____.

תמצית הוראות הנחיתות: _____.

☒ אגרות החוב אינן מובטחות בשעבוד ותנאיהן אינם כוללים הוראות המייצרות מדרג "בכירות" בין סדרות.

<u>רישום למסחר</u>

☒ קיימת קביעה מפורשת בקשר לרישום אגרות החוב למסחר בבורסה או במערכת המסחר לגופים מוסדיים המופעלת על ידי הבורסה ("רצף מוסדיים") – <u>ראה סעיף 2.5 לטיוטת שטר הנאמנות</u>.[4]

---

[1] בכל אחד מהסעיפים שלהלן, בנוסף לתיאור התמציתי הנדרש, יצוינו הסעיפים הרלוונטיים במסמכי ההנפקה.

[2] תצוין בתמצית ובכלליות מהות הנכסים המשועבדים ודרגת השעבוד.

[3] אם ניתן, תצוין בתמצית ובכלליות מהות הבכירות (למשל, עיכוב תשלומים למחזיקי אגרות חוב נחותות במקרה הפרה של אגרות החוב הבכירות).

[4] לפי החוזר חובה כי תיכלל התחייבות זו בתנאי אגרות החוב.

מגבלות על פעולות "מדללות"

☒ קיימות מגבלות על נטילת חוב פיננסי נוסף: הרחבת הסדרה מותנית בתנאים שונים (לרבות בקשר עם דירוג הסדרה ועמידת החברה באמות מידה מסוימות שנקבעו בטיוטת שטר הנאמנות) – ראה סעיף 4.1 לטיוטת שטר הנאמנות; כמו כן, נקבעה מגבלה על נטילת הלוואות סולו – ראה סעיף 7.6 לטיוטת שטר הנאמנות.[5]

☒ קיימת התחייבות לאי יצירת שעבודים ("שעבוד שלילי"): קיימת מגבלה על שעבוד שוטף על כלל נכסי החברה לטובת צד שלישי, למעט בתנאים מסוימים – ראה סעיף 6.2 לטיוטת שטר הנאמנות.[6]

אמות מידה פיננסיות

☒ קיימות התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות: (1) יחס הון עצמי מוחשי לסך מאזן מוחשי מינימאלי (סולו); (2) הון עצמי מוחשי מינימאלי; (3) יחס הון עצמי מוחשי לסך מאזן מוחשי מינימאלי (מאוחד) – ראה סעיפים 7.1[א] עד ~~1~~[גד] לטיוטת שטר הנאמנות, בהתאמה.[7]

מגבלות על "חלוקה"

☒ קיימת קביעה מפורשת האם קיימות הגבלות על החברה ביחס לחלוקת דיבידנד או רכישה עצמית של מניות.[8]

☒ קיימות מגבלות על "חלוקה": ראה סעיף 7.4 לטיוטת שטר הנאמנות.[9]

☐ קיימות מגבלות על פירעון הלוואות בעלים: _____.[10]

מגבלות על "עסקאות בעלי שליטה"

☐ קיימות מגבלות על "עסקאות בעלי שליטה": _____.[11]

שינויי מבנה

☒ קיימות מגבלות על שינוי שליטה: קיימת עילה לפירעון מיידי בהתקיים שינוי שליטה בנסיבות מסוימות – ראה סעיף 9.1.19 לטיוטת שטר הנאמנות.[12]

☒ קיימות מגבלות על עסקאות מיזוג ורכישה: מיזוג (בתנאים המוגדרים בטיוטת שטר הנאמנות) עשוי להוות עילה להעמדה לפירעון מיידי – ראה סעיף 9.1.10 לטיוטת שטר הנאמנות.[13]

[5] תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים.
[6] תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים.
[7] יצוין בתמצית סוג אמות המידה.
[8] לפי החוזר חובה כי תיכלל קביעה כזו בתנאי אגרות החוב.
[9] תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים.
[10] תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים.
[11] תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים.
[12] תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים.
[13] תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים.

דירוג

☒ אגרות החוב מדורגות: אגרות החוב (סדרה ו') מדורגות בדירוג A3.il באופק יציב של מידרוג.[14]

☒ קיימת התחייבות לשמירת רצף דירוג.

הערות: אגרות החוב (סדרה ו') תהיינה מדורגות על-ידי חברה מדרגת, וזאת כל עוד הסיבות ו/או הנסיבות הינן בשליטת החברה - ראה סעיף 7.5 לטיוטת שטר הנאמנות.

☒ קיימות הוראות התאמה של תנאי אגרות החוב בעת ירידת דירוג: מנגנון התאמה בשיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג: (א) ככל שדירוג אגרות החוב יעודכן, כך שהדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בדרגה אחת מדירוג הבסיס ("**הדירוג המופחת**"), יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור של 0.25%; (ב) בגין כל ירידה נוספת בדירוג מעבר לדירוג המופחת, ועד לדירוג הנמוך בארבע (4) דרגות מדירוג הבסיס – יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור נוסף של 0.25% בגין כל דרגה ועד לשיעור שיהא שווה לשיעור ריבית הבסיס בתוספת 1%. בנוסף, קיימות הוראות מקבילות להפחתת הריבית בחזרה (עד ריבית הבסיס) בעת העלאה בחזרה של דירוג אגרות החוב – ראה סעיפים 2.7 ו-2.8 לתנאים הרשומים מעבר לדף בטיוטת שטר הנאמנות.[15]

☒ קיימת קביעה מפורשת האם החברה מתחייבת שלא להחליף חברה מדרגת ואם שינתה מתחייבת לפרסם סיבות להחלפה.[16]

הערות: החברה תהא רשאית להחליף את החברה המדרגת ובלבד שתודיע על כך באופן הקבוע בטיוטת שטר הנאמנות, תוך פירוט נסיבות ההחלפה – ראה סעיף 7.5 לטיוטת שטר הנאמנות.

[14] יצוין הדירוג שניתן לאגרות החוב.

[15] תצוין בתמצית מהות ההוראה.

[16] לפי החוזר חובה כי תיכלל התחייבות זו בתנאי אגרות החוב.

עילות העמדה לפירעון מיידי

העילה	קיים (מס' סעיף)/לא קיים	הערות[17]
אי תשלום	סעיף 9.1.2 לטיוטת השטר	
הפרה יסודית או הפרת התחייבויות מהותיות	סעיף 9.1.2 לטיוטת השטר	
אי נכונות מצגים	סעיף 9.1.8 לטיוטת השטר	
הפרת התחייבויות ספציפיות - מגבלות על גיוס חוב נוסף כולל מגבלות על הרחבת סידרה	סעיף 9.1.22 לטיוטת השטר	
הפרת התחייבות ספציפית - אי יצירת שעבודים (שעבוד שלילי)	סעיף 9.1.21 לטיוטת השטר	
הפרת התחייבות ספציפית - מגבלות על חלוקה	סעיף 9.1.20 לטיוטת השטר	
הפרת התחייבות ספציפית – מגבלות על עסקאות בעלי שליטה	-	
הפרת התחייבות ספציפית - אי פרסום דוחות כספיים במועד הנדרש	סעיף 9.1.3 לטיוטת השטר	
הפרת התחייבות ספציפית - אמות המידה הפיננסיות	סעיף 9.1.18 לטיוטת השטר	
החלטת פירוק, צו פירוק קבוע וסופי	סעיף 9.1.5 לטיוטת השטר	
צו פירוק זמני, מינוי מפרק זמני או כל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה	סעיף 9.1.5 לטיוטת השטר	
הטלת עיקול או ביצוע פעולת הוצל"פ	סעיף 9.1.6 לטיוטת השטר	
בקשות כינוס או מינוי כונס זמני, צו למינוי כונס קבוע	סעיף 9.1.7 לטיוטת השטר	
בקשת הקפאת הליכים; צו הקפאת הליכים; בקשת החברה לפשרה או להסדר עם נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות	סעיף 9.1.15 לטיוטת השטר	
החברה חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול מניהול עסקיה, החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה	סעיפים 9.1.13 ו- 9.1.23 לטיוטת השטר	
חלה הרעה מהותית בעסקי החברה, וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את חובותיה למחזיקי אגרות החוב	סעיף 9.1.1 לטיוטת השטר	
חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב	סעיף 9.1.24 לטיוטת השטר	
השעיה או מחיקה ממסחר בבורסה	סעיף 9.1.16 לטיוטת השטר	
Cross Default/Cross Acceleration: הפרה צולבת (במקרי אי תשלום חובות אחרים או במקרי העמדה לפירעון מיידי של חובות אחרים)	סעיף 9.1.12 לטיוטת השטר	
הפסקת דירוג	סעיף 9.1.9 לטיוטת השטר	
ירידת דירוג	סעיף 9.1.17 לטיוטת השטר	
שינוי שליטה	סעיף 9.1.19 לטיוטת השטר	
הפרת התחייבויות בקשר לשינויים מבניים, מיזוגים ורכישות	סעיף 9.1.10 לטיוטת השטר	

[17] יצוין בתמצית האם ההוראה לא נוסחה באופן מלא, או אם נוספו לה חריגים.

נציגות דחופה

☒ קיימות הוראות המסדירות מינוי של נציגות דחופה.

הערות: ראה תוספת שלישית לטיוטת שטר הנאמנות.

בתאגיד שאינו מדווח:[18]

א. דוחות ודיווחים[19]

☐ מזכר ההנפקה כולל את המידע המפורט בנספח א' לחוזר. הערות: _____.

☐ קיימת התחייבות למסור את הדיווחים השנתיים, הרבעוניים והמיידיים המפורטים בנספחים ד', ה' ו-ו' לחוזר. הערות:

_____.

ב. דרישות נוספות בתאגיד שאינו מדווח:

☐ החברה התחייבה לשאת בכל הוצאות ההנפקה כאמור בסעיף 8. ב. לחוזר.

☐ החברה מינתה נאמן לאגרות החוב כאמור בסעיף 8. ג. 1) לחוזר.

☐ החברה התחייבה למסור לנאמן דיווח על פי דרישתו כאמור בסעיף 8. ג. 2) לחוזר.

☐ החברה התחייבה בכתב בקשר לחתימות על מסמכים כאמור בסעיף 8. ד. לחוזר.

הדין החל וסמכות השיפוט:[20]

☒ נקבע הדין החל: ראה סעיף 37 לטיוטת שטר הנאמנות.

☒ נקבעה סמכות השיפוט: ראה סעיף 37 לטיוטת שטר הנאמנות.

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

[18] כהגדרתו בחוזר.

[19] לפי החוזר חובה כי המידע המפורט להלן ייכלל בתנאי אגרות החוב.

[20] לפי החוזר חובה כי הוראות בעניין זה ייכללו בתנאי אגרות החוב.